



P U T U S A N
Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**1. Nama lengkap : AGUS SETIAWAN Bin
H. ZAINAL MUTAQIN;**

Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 17 Agustus 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mawar Nomor 9 RT 002 RW 003 Kelurahan
Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading,
Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pekerja Konstruksi;

**2. Nama lengkap : ROSE SETIYAWATI
Anak Dari H. ZAINAL MUTAQIN;**

Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 25 Desember 1972;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan RC. Veteran Nomor 16 RT 003 RW 011 Kel
Bintaro Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I Agus Setiawan Bin H. Zainal Mutaqin tidak ditahan oleh
Penyidik;

Terdakwa I Agus Setiawan Bin H. Zainal Mutaqin ditahan dalam
Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Agus Setiawan Bin H. Zainal Mutaqin ditanggguhkan penahanannya oleh Majelis Hakim sejak tanggal 27 April 2023;

Terdakwa II Rose Setiyawati Anak Dari H. Zainal Mutaqin tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa II Rose Setiyawati Anak Dari H. Zainal Mutaqin ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa II Rose Setiyawati Anak Dari H. Zainal Mutaqin ditanggguhkan penahanannya oleh Majelis Hakim sejak tanggal 27 April 2023;

Terdakwa I Agus Setiawan Bin H. Zainal Mutaqin didampingi oleh Penasihat Hukum Idrus Mony, S.H., Muhammad Jihadin, S.H., Muhammad Syahwan Arey, S.H., M.H., dan Arif Hakim Rumakefing, S.H., - para Advokat pada Law Office IDRUS MONY & PARTNERS beralamat di Jalan Pos Pengumben Nomor 188 H, Kelapa Dua, Kebon Jeruk - Jakarta 11550, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :0141/SKK/IM&P/III/2023 tanggal 17 Maret 2023;

Terdakwa II Rose Setiyawati Anak Dari H. Zainal Mutaqin didampingi oleh Penasihat Hukum Idrus Mony, S.H., Muhammad Jihadin, S.H., Muhammad Syahwan Arey, S.H., M.H., dan Arif Hakim Rumakefing, S.H., - para Advokat pada Law Office IDRUS MONY & PARTNERS beralamat di Jalan Pos Pengumben Nomor 188 H, Kelapa Dua, Kebon Jeruk - Jakarta 11550, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :0140/SKK/IM&P/III/2023 tanggal 17 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 11 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 254/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS SETIAWAN Bin ZAINAL MUTAQIN dan Terdakwa II ROSE SETIYAWATI Anak Dari ZAINAL MUTAQIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"telah membuat surat paslu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hak dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakai tersebut dapat menimbulkan kerugian"*, sebagaimana dalam dakwaan pertama primair melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AGUS SETIAWAN Bin ZAINAL MUTAQIN dan Terdakwa II ROSE SETIYAWATI Anak Dari ZAINAL MUTAQIN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun selama dikurangi selama para terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah para terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar FC KTP an. NATA LEGAWA ELIA;
 - 1 (satu) lembar FC Akta Kelahiran an. NATA LEGAWA ELIA yang dikeluarkan pada tanggal 20 November 1978 oleh catatan sipil Jakarta Timur yang telah dilegalisir Oleh Dinas Pencatatan Sipil DKI Jakarta an. HERU SUPRAPTO selaku kepala Satuan Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil DKI Jakarta pada tanggal 25 Mei 2022;
 - 1 (satu) lembar FC Akta Perceraian an. ELIA SUBAGJA dan MASDUR MEIMY pada tanggal 20 Oktober 2003 oleh Kadis Kependudukan Sipil Prov. DKI Jakarta an. SELVIA MURNI, SH., Msi yang telah dilegalisir oleh Dinas Pencatatan Sipil DKI Jakarta an. HERU SUPRAPTO selaku Kepala Dinas Satuan Pelaksana Pelayanan Pencatatan Sipil DKI Jakarta pada tanggal 25 Mei 2022;
 - 1 (Satu) lembar FC Kartu Keluarga kepala keluarga NATA LEGAWA ELIA yang dicap dan ditandatangani oleh ARI SUKAPTI pada tanggal 26 JULI 2019 yang telah dilegalisir Oleh Dinas Pencatatan Sipil DKI Jakarta an. HERU SUPRAPTO selaku Kepala Dinas Satuan Pelaksana Pelayanan Pencatatan Sipil DKI Jakarta pada tanggal 25 Mei 2022;

Halaman 3 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar FC KTP an. ATY BARKATY yang telah dilegalisir oleh BAMBANG IRAWAN, S.I.P selaku Kepala Kelurahan Kebagusan DKI Jakarta;
- 1 (satu) lembar FC Akta Kelahiran an. ATY BARKTI yang dicap dan ditandatangani oleh YUSUF INDAR HAAFI, SIP., Msi pada tanggal 23 November 2020;
- 1 (satu) FC lebar surat pernyataan alhi waris Tanggal 23 Desember 2021 yang sudah dilegalisir oleh LURah Kelurahan Pelmeriam an. A. ERWIN pada tanggal 06 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar FC KK selaku Kepala kelyuarga ATY BARKATI yang dicap dan ditandatangani oleh YUSUF INDAR HAAFI, SIP., Msi pada tanggal 26 Juni 2020;
- 2 (dua) buah FC yang sudah dilegalisir oleh Notaris EVA SURYANI, SH., Mkn buku kutipan akta nikah yang menyatakan bahwa SUBAGJA Bin WINATA adalah seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan bernama ATY BARKATI Bin HAMBALI yang disaksikan oleh wali nikah BAHRUDIN Nin HAMBALI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Pasar Minggu Kota Jaksel Prov. DKI Jakarta pada tanggal 11 Maret 1991 dicap dan ditandangi oleh pegawai pencatat nika KUA Kec. Pasar Minggu Drs. NAJIR ALAM;
- 1 (satu) rangkap FC yang telah dilegalisir dari Pengadilan Negeri Kalianda surat dari kantor pengacara dan bantuan hukum HERU HADI HARTONO, SH dan Rekan dengan nomor kuasa khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/ 2021, tanggal 23 Oktober 2021 yang isisnya bahwa saksi (Ny. ATY BARKATI) memberi kuasa sebagai ahli waris dari suami saksi (SUBAGJA ELIA) sebagai pemohon eksekusi guna membuat, menandatangani dan mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Kalianda atas keputusan mahkamah Agung RI Tanggal 15 Oktober 2019 Nomor : 2774 K/PDT/2019 tanggal 08 Mei 2018 Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN selaku Pengacara;
- 1 (satu) buku Register surat kuasa khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/ 2021, tanggal 23 Oktober 2021 yang isisnya bahwa saksi (Ny. ATY BARKATI) memberi kuasa sebagai ahli waris dari suami saksi (SUBAGJA ELIA) sebagai pemohon eksekusi guna membuat, menandatangani dan mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Kalianda atas keputusan mahkamah Agung RI Tanggal 15 Oktober 2019 Nomor : 2774 K/PDT/2019 tanggal 08 Mei 2018 Nomor :

Halaman 4 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



39/Pdt.G/2017/PN selaku Pengacara di Pengadilan Negeri Kalianda yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Kalianda;

- 1 (satu) rangkap asli salinan kedua surat permohonan guna dilaksanakan esekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda nomor : 09/PM-HR/PDT/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang telah dicap dan ditanda tangani oleh HERU HADI HARTONO, SH selaku kuasa hukum para pemohon esekusi, yang asli salinan pertama surat tsb saat ini masih berada di Pengadilan Negeri Kalianda;

- 1 (satu) lembar asli tanda terima surat Nomor : 01/PM-HR/PDT/1/2022 tanggal 26 Januari 2022 dari kantor pengacara HERU HADI HARTONO, SH dan Rekan yang dicap dan ditanda tangani oleh M. RICO berikut FC 1 (satu) lembar surat mencabut atas permohonan guna dilaksanakan esekusi Nomor : 01/PM-HR/PDT/1/2022 tanggal 26 Januari 2022;

- 2 (dua) lembar salinan surat kuasa khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021, tanggal 23 Oktober 2021 yang tertera daftar Nomor. 32/SK/2021/PN KLA pada hari ini Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 surat kuasa ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II;

- 1 (satu) lembar FC yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Kalianda yaitu Risalah panggilan AAN MANING Nomor : 5/Pdt.P.Eks/2021/PN.Kla yang isinya pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 KHAIDIR, SH juru sita pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A atas perintah ketua Pengadilan tersebut dan permintaan Pengadilan Negeri Kalianda berdasarka penetapannya Nomor : 5/Pdt.P.Eks/2021/PN.Kla tanggal 11 November 2021 telah memanggil OCTAVIANO alamat Jl. Griya Sentosa II Blok S Nomor 8-9 LK. II RT. 001 Kel. Wayhalim Permai Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung sebagai turut termohon esekusi agar datang menghadap ketua pengadilan negeri Kalianda Jl. Indra Bangsawan No. 37 Kalianda pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 jam 10.00 WIB guna diberi laporan/ peringatan (AAN MANING) agar dalam waktu tenggang 8 hari terhitung sejak hari teguran / peringatan (AAN MANING) agar dapat melaksanakan isi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Oktober 2019 Nomor : 2774 K/PDT/2019 Jo Keputusan Pengadilan Tinggi Tanjung karang tanggal 11 Oktober 2018 Nomor : 78/Pdt/2018/PT.Tjk Jo Keputusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 08 Mei 2018 Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN antara SUBAGJA ELIA sebagai pemohon eksekusi I dan BRATANATA ELIA sebgai Pemohon Eksekusi II melawan ASVI MAPHILINDO VOLTA,SH,DKK sebagai para termohon

Halaman 5 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi ditandatangani oleh yang memberitahu Juru Sita an. HAIDIR, SH dan diberitahu turut termohon esekusi an. OCTAVANO yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 14 Oktober 2022;

- 1 (satu) lembar asli rekening Koran BRI tanggal laporan 1 Agustus 2022 periode transaksi 20 Oktober 2021 s.d 30 oktober 2021 yang mana AGUS SETIAWAN menstrasfer uang sebesar Rp. 40.000.000,- ke rekening BRI dengan Nomor Rekening 009801003050538 an. ISNAINI;

- 1 (Satu) lembar FC surat pernyataan ahli waris dari Alm. SUBAGJA ELIA dan Sdri MEIMYMASDUR yaitu Sdr. NATA LEGAWA ELIA dan Sdri. ELIA NOVIRIANTI dikeluarkan tanggal 13 Agustus 2020 oleh yang menyatakan ahli waris Sdr. NATA LEGAWA ELIA dan Sdri. ELIA NOVIRIANTI diketahui oleh Sdr. Pengurus RW. 007 Kel. Pal Meriang an. EDI LENI dicap tandatangan dan Penggurus RT. 001 / 007 Kel. Palmeriam an. CHAIDIR RAFIK dicap dan tandatangan serta tercatat dalam legalisir pelayanan surat pernyataan ahli waris Lurah Pal Meriang an. H. RASANTO, SE dicap dan tandatangan;

- 1 (satu) lembar akta kutipan kematian Sdr. SUBAGJA ELIA pada tanggal 02 Mei 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juni 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Jakarta an. TUTI YULIYANTI, SE ditandatangani dan dicap;

- 1 (satu) lembar FC surat akta kematoan BRATA NATA ELIA yang telah dilegalisir;

- 1 (satu) lembar FC surat pernyataan ahli waris Sdri. ROSE SETIAWATI dan Sdri. ANNJANETTECHRISTABEL ELIA yang dibuat pada tanggal 03 Seotember 2018 yang disaksikan oleh : Saksi 1 Ketua RT. 003 RW. 011 Kel. Bintaro an. ABD HAMID dicap dan ditandatangani dan Saksi 2 Ketua RW. 011 an. SUDIRMAN dicap dan ditandatangani dan Lurah Bintaro an. DIMAS PRAYUDI dicap dan ditandatangani serta Camat Persanggahan an. Muh. FAJAR KURNIAWAN, SE., Msi ditandatangani dan dicap dan dilegalisir;

- 1 (satu) lembar FC yang sudah dilegalisir yaitru salinan akta pernyataan ahli waris tanggal 27 September 2018 yaitu akta pernyataan ahli waris Nomor 01 dihadapan Notaris dan PPAT Drs. PRAYOTO, SH., Mkn yang isinya bahwa Ny. ROSE SETIAWATI dan Nona ANNJANETTECHRISTABEL ELIA;

Halaman 6 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar FC kutipan akta perkawinan Nomor : 558/CS/004 Sdr. BRATANATA ELIA dan Sdri. ROSE SETIAWATI yang telah dilangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen Pendeta PAULUS WIJONO S.TH tanggal 24 September 2004 di gereja Kristen Pasundan Jemaat Rehohot Jakarta dikeluarkan oleh kepala suku Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Madya Jaksel an. Drs. Moh. Hatta ditandatangani dicap dan telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar FC kutipan akta lahir Nona ANNJANETTECHRISTABEL ELIA yang lahir di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2010 dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 05 Maret 2005 oleh kepala suku Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Madya Jaksel an. Drs. Moh. Hatta ditandatangani dicap dan telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar FC KTP an. BRATA NATA ELIA yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar FC KTP an. ROSE SETIAWATI yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar FC KK an. ROSE SETIAWATI dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2022 oleh kepala suku Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Madya Jaksel an. IVON TIAR MORA, S.Hut ditandatangani dan cap yang telah dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS SETIAWAN Bin H. ZAINAL MUTAQIN dan Terdakwa II ROSE SETIYAWATI Binti H. ZAINAL MUTAQIN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair;
2. Membebaskan para Terdakwa I AGUS SETIAWAN Bin H. ZAINAL MUTAQIN dan terdakwa II ROSE SETIYAWATI Binti H. ZAINAL MUTAQIN, dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 Ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan para Terdakwa I AGUS SETIAWAN Bin H. ZAINAL MUTAQIN dan Terdakwa II ROSE SETIYAWATI Binti H. ZAINAL MUTAQIN dari semua tuntutan hukum (*Onstlaag van alle rechtvervolgning*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Mengembalikan nama baik Terdakwa I AGUS SETIAWAN Bin H. ZAINAL MUTAQIN dan Terdakwa II ROSE SETIYAWATI Binti H. ZAINAL MUTAQIN di masyarakat;

Halaman 7 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau,

Jika majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar terdakwa sebagai manusia.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa I. AGUS SETIAWAN Bin H. ZAINAL MUTAQIN dan Terdakwa II. ROSE SETIYAWATI Anak Dari H. ZAINAL MUTAQIN dalam Pledoinya tertanggal 25 September 2023;
2. Menerima dalil-dalil yang kami sampaikan sebagaimana tersebut di atas dan menghukum Terdakwa I. AGUS SETIAWAN Bin H. ZAINAL MUTAQIN dan Terdakwa II. ROSE SETIYAWATI Anak Dari H. ZAINAL MUTAQIN dengan hukuman sebagaimana dalam Surat Tuntutan kami tertanggal 25 September 2023;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-54/TJKAR/03/2022 tanggal 29 Maret 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Primair:

Bahwa terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN dan terdakwa II. ROSE SETIYAWATI ANAK DARI H. ZAINAL MUTAQIN bersama-sama dengan saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO (telah disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat Rumah sekaligus kantor terdakwa di Jl. Pulau Sari Raya No. 211 RT 06 Kel. Perumnas Way Kandis Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tanjung Karang, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa surat kuasa khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau*

Halaman 8 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015/2016 Saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO ditunjuk sebagai pengacara dari SUBAGJA ELIA dan BRATANATA ELIA untuk mengajukan gugatan perdata Nomor perkara 45 tahun 2015/2016 di PN Kalianda namun gugatan tersebut dinyatakan dalam Putusannya NO (Niet Ontvankelijke Verklaard), dalam proses persidangan tersebut BRATANA ELIA memperkenalkan Terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN sebagai kakak iparnya kepada Saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO pada saat mereka bertemu di kantor Notaris ASVI MAPHILINDO VOLTA,SH. Kemudian BRATANATA ELIA mengajak Terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN menemui Saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO di kantornya yang beralamat di Jl. Pulau Sari Raya No. 211 RT 06 Kel. Perumnas Way Kandis Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dan pada saat itu ia menceritakan permasalahan tanahnya dan rencana mengajukan gugatan perdata Kembali dan kemudian mengajak Saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO dan terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN berangkat ke Jakarta menemui SUBAGJA ELIA sebagai pemilik tanah dan mereka bertemu di Mal Cilandak Town Square dan pada saat pertemuan tersebut SUBAGJA ELIA menceritakan bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah tanah miliknya dan memperlihatkan surat-surat kepemilikannya.
- Bahwa SUBAGJA ELIA dan BRATANATA ELIA kemudian Kembali memberikan kuasa kepada Saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO secara langsung dan berhadapan dengan Saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO untuk mengajukan gugatan perdata kembali dengan Nomor perkara Nomor/39/pdt.6/2017/PN.Kla tanggal 7 Agustus 2017 di PN Kalianda dan pada saat di PN Kalianda gugatan perdata tersebut dimenangkan oleh SUBAGJA ELIA dan BRATANATA ELIA namun pada saat itu saksi OCTAVIANO masuk sebagai penggugat intervensi dan perkara tersebut terus bergulir sampai dengan upaya hukum kasasi.
- Bahwa pada saat proses banding di PT Tanjung Karang BRATANATA ELIA meninggal pada tahun 2018 dan terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H.

Halaman 9 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINAL MUTAQIN mengaku sebagai perwakilan dari keluarga untuk mengikuti proses persidangan dan pada tanggal 2 Mei 2019 SUBAGJA ELIA juga meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2019.

- Bahwa pada tahun 2021, terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN yang merupakan kakak kandung dari terdakwa II. ROSE SETIYAWATI ANAK DARI H. ZAINAL MUTAQIN yang sudah mengetahui bahwa penggugat SUBAGJA ELIA dan BRATANATA ELIA telah meninggal menemui saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO untuk terkait pelaksanaan permohonan eksekusi atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Oktober 2019 : 2774/K/PDT/2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tanggal 11 Oktober 2018 Nomor : 78/Pdt/2018/PT.Tjk Jo Putusan PN Kalianda tanggal 8 Mei 2018 No. 39/Pdt.G/2017/PN.Kld tanggal 8 Mei 2018 dan meminta agar segera dilakukan sita eksekusi supaya tanah tersebut bisa digunakan untuk kepentingan dari pada ahli waris, lalu saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO meminta kepada terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN selaku wakil dari ahli waris dari terdakwa II. ROSE SETIYAWATI ANAK DARI H. ZAINAL MUTAQIN untuk menunjukan dokumen yang asli berkaitan dengan ahli waris tanpa meminta pihak ahli waris dari SUBAGJA ELIA juga menyiapkan dokumen tersebut.

- Bahwa saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO kemudian menyarankan kepada terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN agar menyiapkan dokumen berupa : 1 lembar surat asli akta kematian sdr. BRATANA ELIA, 1 (satu) lembar surat asli akta ahli waris sdr. BRATANATA ELIA kepada Terdakwa II. ROSE SETIYAWATI dan sdr. ANJANET CHRISTABEL ELIA yang dikeluarkan oleh Notaris, 1 (satu) lembar akta nikah asli an BRATANATA ELIA dan sdr. Terdakwa II. ROSE SETIYAWATI, 1 (satu) lembar asli kartu keluarga alm BRATANATA ELIA, 1 (satu) lembar akta lahir an. ANJANET CHRISTABEL ELIA, 1 (satu) lembar FC KTP asli an ROSE SETIYAWATI, 1 (satu) lembar FC KTP AN ATI BERKATI, 1 (satu) lembar FC KTP an SUBRATA ELIA dan 1 (satu) lembar FC KTP an NOVI RIANI ELIA. Kemudian terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN memberitahukan kepada adik kandungnya yaitu terdakwa II. ROSE SETIYAWATI ANAK DARI H. ZAINAL MUTAQIN yang merupakan ahli waris dari BRATANATA ELIA dan kemudian terdakwa II. ROSE SETIYAWATI ANAK DARI H. ZAINAL MUTAQIN menyiapkan dokumen yang diminta oleh saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN

Halaman 10 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



SUMARTONO kemudian menyerahkannya kepada terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN untuk diserahkan kepada saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO selaku kuasa hukum agar dibuatkan surat kuasa khusus namun sebelum dibuatkan surat kuasa khusus saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO meminta kepada terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai uang honor pengacara dan biaya eksekusi yang ditransfer ke rekening BRI Cab. Tanjung Karang dengan nomor rekening 009801003050538 an ISNAINI yang merupakan istrinya pada tanggal 28 Oktober 2021.

- Bahwa untuk memenuhi permintaan uang dari saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO tersebut, terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN dan saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO kemudian menemui saksi KUSWORO BIN SUKARI selaku penyewa tanah seluas 16 Ha yang akan di ajukan permohonan eksekusi tersebut, dan mereka sepakat untuk menyewakan tanah tersebut Selama 1 (satu) tahun senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan catatan tanah tersebut bisa ditanam setelah eksekusi dilaksanakan. Dan oleh karena masih proses sita eksekusi biaya sewa tersebut maka saksi KUSWORO baru menyerahkan uang sebesar Rp. 53 .000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN melalui transfer ke rekening terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN dan oleh terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN diserahkan ke saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO dan sisanya untuk terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN.

- Bahwa berdasarkan dokumen yang diberikan terdakwa II. ROSE SETIYAWATI ANAK DARI H. ZAINAL MUTAQIN melalui terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN kepada saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO. saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO selaku advokat dari Kantor Pengacara dan Bantuan Hukum HERU HADI HARTONO, SH & Rekan kemudian membuat / mengetik Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/ 2021, tanggal 23 Oktober 2021 berdasarkan dokumen 1 lembar surat asli kematian SUBAGJA ELIA, 1 Lembar surat asli kematian an BRATANATA ELIA, 1 lembar surat asli keterangan ahli waris dari SUBAGJA ELIA, 1 lembar surat asli akta waris dari BRATANATA ELIA kepada istrinya ROSE SETIYAWATI, 1 lembar KTP asli ROSE SETIYAWATI dan 3 Lembar KTP Asli an ATI BARKATI, SUBRATA

Halaman 11 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



ELIA,dan NOVI RIAN TI ELIA, dimana pada lembar pertama Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/ 2021, tanggal 23 Oktober 2021 saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO menetik / menuliskan identitas nama-mana pemberi kuasa dan dilembar kedua sudah ada nama-nama pemberi kuasa dan materai sudah terlampir namun untuk tanda tangan pemberi kuasa masih kosong, yang mana dalam surat kuasa khusus tersebut berisikan : bahwa NY. ATI BERKATI (Isteri alm.SUBAGDJA ELIA), SUBRATA ELIA , NOVI RIAN TI ELIA dan ROSE SETIYAWATI (istri alm. BRANATATA ELIA) sebagai pemohon eksekusi selaku pemberi kuasa khusus kepada saksi HERU HADI HARTONO, SH untuk dan atas nama pemberi kuasa yang sebagai para Pemohon eksekusi, guna membuat, menandatangani dan mengajukan Permohonan Eksekusi Ke Pengadilan Negeri Kalianda di Kalianda atas keputusan Mahkamah Agung RI Tanggal 15 Oktober 2019 Nomor : 2774 K/PDT/2019 Jo Keputusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tanggal 11 Oktober 2018 Nomor : 78/Pdt/2018/PT.Tjk Jo Keputusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 08 Mei 2018 Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN dimana pada saat menetik dan menandatangani surat kuasa khusus tersebut para pemberi kuasa dan penerima kuasa tidak/ tanpa berhadapan langsung ataupun ada konfirmasi via telpon antara pemberi kuasa dan penerima kuasa dan saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO, hanya berdasarkan pada keterangan dari terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN yang menyatakan dirinya adalah perwakilan dari pihak keluarga tanpa ada usaha untuk mengkonfirmasi kebenaran dari perkataan terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN kepada pihak ahli waris dari SUBAGJA ELIA yang dalam putusan Kasasi tersebut dinyatakan sebagai pemilik tanah seluas 16 Ha yang akan dimohonkan untuk di eksekusi oleh Ketua PN Kalianda.

- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/ 2021, tanggal 23 Oktober 2021 yang sudah dibuat oleh saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO diserahkan kepada terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN yang datang ke tempat saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO mengambilnya. Terdakwa AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN kemudian membawa surat kuasa khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/ 2021, tanggal 23 Oktober 2021 untuk diserahkan kepada terdakwa II. ROSE SETIYAWATI ANAK DARI H. ZAINAL MUTAQIN untuk dimintai tanda tangan pemberi kuasa dalam surat kuasa khusus tersebut, oleh terdakwa II. ROSE SETIYAWATI ANAK

Halaman 12 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARI H. ZAINAL MUTAQIN surat kuasa tersebut diserahkan kepada TIO (masuk dalam daftar pencarian orang) yang merupakan orang kepercayaan almarhum suaminya BRATANA ELIA. Beberapa hari kemudian dari Surat tersebut diserahkan oleh ROSE SETIYAWATI ANAK DARI H. ZAINAL MUTAQIN kepada TIO, TIO mengembalikannya dalam amplop besar warna coklat dan tanpa dilihat kembali ROSE SETIYAWATI ANAK DARI H. ZAINAL MUTAQIN kemudian menyerahkan surat kuasa khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/ 2021, tanggal 23 Oktober 2021 kepada terdakwa AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN untuk diserahkan kepada saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO dimana surat kuasa khusus tersebut merupakan salah satu syarat untuk mengajukan Permohonan Guna dilaksanakan Eksekusi nomor : 09/PM-HR/PDT/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Kalianda. Baik terdakwa II. ROSE SETIYAWATI ANAK DARI H. ZAINAL MUTAQIN maupun terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN tidak ada berusaha untuk menghubungi saksi ATY BARKATI BINTI HAMBALI, saksi NATA LEGAWA ELIA ANAK DARI SUBAGJA ELIA dan NOVI RIANTI ELIA terkait dengan pemberian kuasa khusus tersebut dan saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO selaku penasehat hukum tidak ada menyarankan kepada terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN untuk menghadapkan para ahli waris dari pihak SUBAGJA ELIA maupun BRATANA ELIA dihadapannya pada saat tanda tangan surat kuasa khusus tersebut sebagaimana pada saat saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO ditunjuk dan diberikan kuasa oleh SUBAGJA ELIA dan BRATANA ELIA selu advokat yang mewakili mereka untuk mengajukan gugatan perdata dan saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO juga mengetahui dari dokumen surat-surat yang digunakan dalam gugatan perdata bukti kepemilikan tanah adalah atas nama SUBAGJA ELIA bukan BRATANATA ELIA, namun saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO Atas permohonan dilakukannya sita eksekusi yang dibuat oleh saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO tersebut kemudian Juru sita Pengadilan Negeri Kalianda memberitahukan RISALAH PANGGILAN AAN MANING No. 5/Pdt.P.Eks/2021/PN.Kla pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2021 kepada saksi OCTAVIANO untuk datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021 jam 10.00 WIB yang menerangkan Guna diberi teguran /peringatan (aanmaning) agar dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari

Halaman 13 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak hari Teguran tersebut disampaikan, termohon eksekusi agar segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 15 Oktober 2019 Nomor : 2774 K/PDT/2019 Jo Keputusan Pengadilan Tinggi Tanjung karang tanggal 11 Oktober 2018 Nomor : 78/Pdt/2018/PT.Tjk Jo Keputusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 08 Mei 2018 Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN antara SUBAGJA ELIA sebagai pemohon eksekusi I dan BRATANATA ELIA sebagai Pemohon Eksekusi II melawan ASVI MAPHILINDO VOLTA,SH,DKK sebagai para termohon eksekusi yang mana risalah tersebut diterima dan ditandatangani oleh saksi OCTAVIANO ANAK DARI TANDIOTO dan diketahui oleh Lurah Way Halim Permai. Bahwa atas RISALAH PANGGILAN AAN MANING No. 5/Pdt.P.Eks/2021/PN.Kla pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2021 kemudian dilakukan sidang aan maning pada tanggal 23 Desember 2021 sekira jam 14.00 Wlb, dan saat sidang saksi OCTAVIANO ANAK DARI TANDIOTO meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Salinan dari surat kuasa khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/ 2021, tanggal 23 Oktober 2021 dan setelah menerima Salinan surat kuasa tersebut yang telah dilegalisir saksi OCTAVIANO ANAK DARI TANDIOTO kemudian menghubungi ahli waris dari SUBAGAJA ELIA yaitu saksi ATY BARKATI BINTI HAMBALI . Pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira jam 14.00 WIB bertempat di Bukit Tentrem Kel. Batu Putu Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung , saksi ATY BARKATI BINTI HAMBALI bertemu dengan saksi OCTAVIANO ANAK DARI TANDIOTO yang didampingi oleh saksi TONY AZHAR BIN AHMAD ZAINI dan setelah diperlihatkan surat kuasa khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/ 2021, tanggal 23 Oktober 2021 barulah diketahui bahwa:

- Suami saksi. ATY BARKATI an. SUBAGDJA ELIA meninggal tertera di dalam surat kuasa pada tanggal 04 Mei 2010 seharusnya 2 Mei 2019.
- Saksi. ATY BARKATI tidak pernah merasa tanda tangan di dalam surat kuasa tersebut serta terhadap tulisan nama nya ATI BERKATI sedangkan nama saksi ATY BARKATI. NIK (Nomor Induk Kependudukan) nya yang tertera 3175016003640004 bukan NIK (Nomor Induk Kependudukan) saksi. ATY BARKATI yang sesuai dengan KTP miliknya yaitu 3174045206630004.
- Tanggal lahir saksi. ATY BARKATI yang tertera di dalam surat tersebut yaitu 20 Maret 1964 yang benar di dalam KTP saksi ATY BARKATI yaitu 12 Juni 1963.

Halaman 14 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



- Alamat yang tertera di dalam surat kuasa tersebut yaitu Dahulu beralamat di Jln. Tegalan No. 22 Rt. 01 Rw 007 Palmeriam Matraman Jakarta Timur dan Kini Beralamat di Desa pasir Angin Keluarahan Cipeucang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor yang benar adalah sesuai KTP saksi ATY BARKATI yaitu Kebagusan Kecil Rt/Rw 001/008 Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan berikut SUBAGDJA ELIA tinggal.

- Sedangkan saksi ATY BARAKTI tidak mengetahui saksi. SUBRATA ELIA dan NOVI RIANTI ELIA selaku ahli waris di dalam surat kuasa tersebut karena saksi ATY BARKATI tidak mempunyai anak dari pernikahan saksi ATY BARKATI dengan alm. SUBAGDJA ELIA sejak 10 Maret 1991.

Atas keterangan tersebut saksi ATY BARKATI BINTI HAMBALI yang merasa identitas dan tandatangannya di palsukan oleh saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO melaporkan saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO ke Pihak Kepolisian Polda Lampung dan setelah dilakukan penyidikan diketahui bahwa saksi NATA LEGAWA ELIA ANAK DARI SUBAGJA ELIA menerangkan bahwa:

- a. Papa saksi an. SUBAGDJA ELIA meninggal tertera di dalam surat kuasa pada tanggal 04 Mei 2010 seharusnya 2 Mei 2019.
- b. Saksi tidak pernah merasa tanda tangan surat kuasa tersebut serta terhadap tulisan nama nya SUBRATA ELIA sedangkan nama saksi adalah NATA LEGAWA ELIA.
- c. NIK (Nomor Induk Kependudukan) nya yang tertera 3175012509720002 bukan NIK (Nomor Induk Kependudukan) saksi sesesuai KTP yaitu 3175032610780001.
- d. Tanggal lahir saksi yang tertera di dalam surat tersebut yaitu 25 September 1972 yang benar di dalam KTP saksi yaitu 26-10-1978.
- e. Alamat yang tertera di dalam surat tersebut yaitu dahulu beralamat di Jln. Tegalan No. 22 Rt. 01 RW 007 Palmeriam Matraman Jakarta Timur dan Kini Beralamat di Desa Pasir Angin Kelurahan Cipeucang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor yang benar adalah sesuai KTP yaitu Jl. Cipinang Cempedak I Komplek B No. 28 Rt/Rw 014/003 Kel. Cipinang Cempedak Kec. Jatinegara Jakarta Timur.
- f. Bahwa untuk NOVI RIANTI ELIA sejak dikeluarkan dari Ahli waris tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan keterangan saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO diperoleh fakta Bahwa surat kuasa tersebut ia buat berdasarkan data dan keterangan yang diberikan oleh terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN dan terdakwa II. ROSE SETIAWATI ANAK DARI ZAINAL MUTAQIN dan perihal tanda tangan disurat kuasa tersebut saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO menyatakan ia peroleh dari terdakwa II. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN dan terdakwa ROSE SETIAWATI ANAK DARI ZAINAL MUTAQIN.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 73/DTF/2022 tanggal 8 Desember 2022 diperoleh kesimpulan : Dari Hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa:

a. Tanda Tangan QT1 mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda dengan tandatangan pembanding KT1,atau dengan kata lain tandatangan atas nama Ny. ATY BARKATI yang dipersiapkan pada butir I.A.diatas dengan tanda tangan atas nama ATI BARKATY/ATY.B/ATY.BARKATI/ATY BARKATI binti alm. HAMBALI pembanding merupakan tanda tangan karangan (spurious signature).

b. Tanda Tangan QT2 mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda dengan tandatangan pembanding KT2,atau dengan kata lain tandatangan atas nama SUBRATA ELIA/ NATA LEGAWA ELIA yang dipersiapkan pada butir I.A.diatas dengan tanda tangan atas nama NATA LEGAWA ELIA/ NATA LEGAWA E pembanding merupakan tanda tangan karangan (spurious signature).

- Bahwa jika surat kuasa khusus tersebut no Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 yang di buat oleh saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO Bersama-sama dengan terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN dan terdakwa II. ROSE SETIYAWATI ANAK DARI H. ZAINAL MUTAQIN tersebut diatas tidak diketahui oleh saksi ATY BARKATI maka dapat menimbulkan kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) jika permohonan eksekusi yang diajukan disetujui oleh Ketua PN Kalianda.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP.

Subsida:

Halaman 16 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN dan terdakwa II. ROSE SETIYAWATI ANAK DARI H. ZAINAL MUTAQIN bersama-sama dengan saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat Rumah sekaligus kantor terdakwa di Jl. Pulau Sari Raya No. 211 RT 06 Kel. Perumnas Way Kandis Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tanjung Karang, *"dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk dilakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa surat kuasa khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015/2016 Saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO ditunjuk sebagai pengacara dari SUBAGJA ELIA dan BRATANATA ELIA untuk mengajukan gugatan perdata Nomor perkara 45 tahun 2015/2016 di PN Kalianda namun gugatan tersebut dinyatakan dalam Putusannya NO (Niet Ontvankelijke Verklaard), dalam proses persidangan tersebut BRATANATA ELIA memperkenalkan Terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN sebagai kakak iparnya kepada Saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO pada saat mereka bertemu di kantor Notaris ASVI MAPHILINDO VOLTA,SH. Kemudian BRATANATA ELIA mengajak Terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN menemui Saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO di kantornya yang beralamat di Jl. Pulau Sari Raya No. 211 RT 06 Kel. Perumnas Way Kandis Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dan pada saat itu ia menceritakan permasalahan tanahnya dan rencana mengajukan gugatan perdata Kembali dan kemudian mengajak Saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO dan terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN berangkat ke Jakarta menemui SUBAGJA ELIA sebagai pemilik tanah dan mereka bertemu di Mal Cilindak Town Square dan pada saat pertemuan tersebut SUBAGJA ELIA menceritakan bahwa tanah yang

Halaman 17 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sengketa adalah tanah miliknya dan memperlihatkan surat-surat kepemilikannya.

- Bahwa SUBAGJA ELIA dan BRATANATA ELIA kemudian Kembali memberikan kuasa kepada Saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO secara langsung dan berhadapan dengan Saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO untuk mengajukan gugatan perdata kembali dengan Nomor perkara 39 di PN Kalianda dan pada saat di PN Kalianda gugatan perdata tersebut dimenangkan oleh SUBAGJA ELIA dan BRATANATA ELIA namun pada saat itu saksi OCTAVIANO masuk sebagai penggugat intervensi dan perkara tersebut terus bergulir sampai dengan upaya hukum kasasi.
- Bahwa pada saat proses banding di PT Tanjung Karang BRATANATA ELIA meninggal pada tahun 2018 dan terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN mengaku sebagai perwakilan dari keluarga untuk mengikuti proses persidangan dan pada tanggal 2 Mei 2019 SUBAGJA ELIA juga meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2019.
- Bahwa pada tahun 2021, terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN yang merupakan kakak kandung dari terdakwa II. ROSE SETIYAWATI ANAK DARI H. ZAINAL MUTAQIN yang sudah mengetahui bahwa penggugat SUBAGJA ELIA dan BRATANATA ELIA telah meninggal menemui saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO untuk terkait pelaksanaan permohonan eksekusi atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Oktober 2019 : 2774/K/PDT/2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tanggal 11 Oktober 2018 Nomor : 78/Pdt/2018/PT.Tjk Jo Putusan PN Kalianda tanggal 8 Mei 2018 No. 39/Pdt.G/2017/PN.Kld tanggal 8 Mei 2018 dan meminta agar segera dilakukan sita eksekusi supaya tanah tersebut bisa digunakan untuk kepentingan dari pada ahli waris, lalu saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO meminta kepada terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN selaku wakil dari ahli waris dari terdakwa II. ROSE SETIYAWATI ANAK DARI H. ZAINAL MUTAQIN untuk menunjukan dokumen yang asli berkaitan dengan ahli waris tanpa meminta pihak ahli waris dari SUBAGJA ELIA juga menyiapkan dokumen tersebut.
- Bahwa saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO kemudian menyarankan kepada terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN agar menyiapkan dokumen berupa : 1 lembar surat asli akta kematian sdr. BRATANA ELIA, 1 (satu) lembar surat asli akta ahli waris sdr.

Halaman 18 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BRATANATA ELIA kepada II. ROSE SETIYAWATI dan sdri. ANJANET CHRISTABEL ELIA yang dikeluarkan oleh Notaris, 1 (satu) lembar akta nikah asli an BRATANATA ELIA dan sdri. ROSE SETIYAWATI, 1 (satu) lembar asli kartu keluarga alm BRATANATA ELIA, 1 (satu) lembar akta lahir an. ANJANET CHRISTABEL ELIA, 1 (satu) lembar FC KTP asli an ROSE SETIYAWATI, 1 (satu) lembar FC KTP AN ATI BERKATI, 1 (satu) lembar FC KTP an SUBRATA ELIA dan 1 (satu) lembar FC KTP an NOVI RIANI ELIA. Kemudian terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN memberitahukan kepada adik kandungnya yaitu terdakwa II. ROSE SETIYAWATI ANAK DARI H. ZAINAL MUTAQIN yang merupakan ahli waris dari BRATANATA ELIA dan kemudian terdakwa II. ROSE SETIYAWATI ANAK DARI H. ZAINAL MUTAQIN menyiapkan dokumen yang diminta oleh saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO kemudian menyerahkannya kepada terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN untuk diserahkan kepada saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO selaku kuasa hukum agar dibuatkan surat kuasa khusus namun sebelum dibuatkan surat kuasa khusus saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO meminta kepada terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai uang honor pengacara dan biaya eksekusi yang ditransfer ke rekening BRI Cab. Tanjung Karang dengan nomor rekening 009801003050538 an ISNAINI yang merupakan istrinya pada tanggal 28 Oktober 2021.

- Bahwa untuk memenuhi permintaan uang dari saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO tersebut, terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN dan saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO kemudian menemui saksi KUSWORO BIN SUKARI selaku penyewa tanah seluas 16 Ha yang akan di ajukan permohonan eksekusi tersebut , dan mereka sepakat untuk menyewakan tanah tersebut Selama 1 (satu) tahun senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan catatan tanah tersebut bisa ditanam setelah eksekusi dilaksanakan. Dan oleh karena masih proses sita eksekusi biaya sewa tersebut maka saksi KUSWORO baru menyerahkan uang sebesar Rp. 53 .000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN melalui transfer ke rekening terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN dan oleh terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO dan sisanya untuk terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN.

- Bahwa terdakwa II. ROSE SETIYAWATI ANAK DARI H. ZAINAL MUTAQIN kemudian membantu menyiapkan data-data yang diminta oleh saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO dan menyerahkannya melalui terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN. Saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO selaku advokat dari Kantor Pengacara dan Bantuan Hukum HERU HADI HARTONO, SH & Rekan kemudian membuat / menetik Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/ 2021, tanggal 23 Oktober 2021 berdasarkan dokumen 1 lembar surat asli kematian SUBAGJA ELIA, 1 Lembar surat asli kematian an BRATANATA ELIA, 1 lembar surat asli keterangan ahli waris dari SUBAGJA ELIA, 1 lembar surat asli akta waris dari BRATANATA ELIA kepada istrinya ROSE SETIYAWATI, 1 lembar KTP asli ROSE SETIYAWATI dan 3 Lembar KTP Asli an ATI BARKATI, SUBRATA ELIA,dan NOVI RIANI ELIA, dimana pada lembar pertama Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/ 2021, tanggal 23 Oktober 2021 saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO menetik / menuliskan identitas nama-mana pemberi kuasa dan dilembar kedua sudah ada nama-nama pemberi kuasa dan materai sudah tertempel namun untuk tanda tangan pemberi kuasa masih kosong, yang mana dalam surat kuasa khusus tersebut berisikan : bahwa NY. ATI BERKATI (Isteri alm.SUBAGDJA ELIA), SUBRATA ELIA, NOVI RIANI ELIA dan ROSE SETIYAWATI (istri alm. BRANATATA ELIA) sebagai pemohon eksekusi selaku pemberi kuasa khusus kepada saksi HERU HADI HARTONO, SH untuk dan atas nama pemberi kuasa yang sebagai para Pemohon eksekusi, guna membuat, menandatangani dan mengajukan Permohonan Eksekusi Ke Pengadilan Negeri Kalianda di Kalianda atas keputusan Makamah Agung RI Tanggal 15 Oktober 2019 Nomor : 2774 K/PDT/2019 Jo Keputusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tanggal 11 Oktober 2018 Nomor : 78/Pdt/2018/PT.Tjk Jo Keputusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 08 Mei 2018 Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN dimana pada saat menetik dan menandatangani surat kuasa khusus tersebut para pemberi kuasa dan penerima kuasa tidak/ tanpa berhadapan langsung ataupun ada konfirmasi via telpon antara pemberi kuasa dan penerima kuasa dan saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO, hanya berdasarkan pada keterangan dari terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN yang menyatakan dirinya adalah perwakilan dari pihak keluarga tanpa ada

Halaman 20 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha untuk mengkonfirmasi kebenaran dari perkataan terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN kepada pihak ahli waris dari SUBAGJA ELIA yang dalam putusan Kasasi tersebut dinyatakan sebagai pemilik tanah seluas 16 Ha yang akan dimohonkan untuk di eksekusi oleh Ketua PN Kalianda.

- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/ 2021, tanggal 23 Oktober 2021 yang sudah dibuat oleh saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO diserahkan kepada terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN yang datang ke tempat saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO mengambilnya. Terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN kemudian membantu membawa surat kuasa khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/ 2021, tanggal 23 Oktober 2021 untuk diserahkan kepada terdakwa II. ROSE SETIYAWATI ANAK DARI H. ZAINAL MUTAQIN untuk dimintai tanda tangan pemberi kuasa dalam surat kuasa khusus tersebut, oleh terdakwa II. ROSE SETIYAWATI ANAK DARI H. ZAINAL MUTAQIN surat kuasa tersebut diserahkannya kepada TIO (masuk dalam daftar pencarian orang) yang merupakan orang kepercayaan almarhum suaminya BRATANA ELIA. Beberapa hari kemudian dari Surat tersebut diserahkan oleh ROSE SETIYAWATI ANAK DARI H. ZAINAL MUTAQIN kepada TIO, TIO mengembalikannya dalam amplop besar warna coklat dan tanpa dilihat kembali ROSE SETIYAWATI ANAK DARI H. ZAINAL MUTAQIN kemudian menyerahkan surat kuasa khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/ 2021, tanggal 23 Oktober 2021 kepada terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN untuk diserahkan kepada saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO dimana surat kuasa khusus tersebut merupakan salah satu syarat untuk mengajukan Permohonan Guna dilaksanakan Eksekusi nomor : 09/PM-HR/PDT/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Kalianda. Baik terdakwa II. ROSE SETIYAWATI ANAK DARI H. ZAINAL MUTAQIN maupun terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN tidak ada berusaha untuk menghubungi saksi ATY BARKATI BINTI HAMBALI, saksi NATA LEGAWA ELIA ANAK DARI SUBAGJA ELIA dan NOVI RIANTI ELIA terkait dengan pemberian kuasa khusus tersebut dan saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO selaku penasihat hukum tidak ada menyarankan kepada terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN untuk menghadapkan para ahli waris dari pihak SUBAGJA ELIA maupun BRATANA ELIA dihadapannya pada saat

Halaman 21 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda tangan surat kuasa khusus tersebut sebagaimana pada saat saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO ditunjuk dan diberikan kuasa oleh SUBAGJA ELIA dan BRATANA ELIA selu advokat yang mewakili mereka untuk mengajukan gugatan perdata dan saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO juga mengetahui dari dokumen surat-surat yang digunakan dalam gugatan perdata bukti kepemilikan tanah adalah atas nama SUBAGJA ELIA bukan BRATANATA ELIA, namun saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO.

- Atas permohonan dilakukannya sita eksekusi yang dibuat oleh saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO tersebut kemudian Juru sita Pengadilan Negeri Kalianda memberitahukan RISALAH PANGGILAN AAN MANING No. 5/Pdt.P.Eks/2021/PN.Kla pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2021 kepada saksi OCTAVIANO untuk datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021 jam 10.00 WIB yang menerangkan Guna diberi teguran /peringatan (aanmaning) agar dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari terhitung sejak hari Teguran tersebut disampaikan, termohon eksekusi agar segera melaksanakan putusan Makamah Agung RI Tanggal 15 Oktober 2019 Nomor : 2774 K/PDT/2019 Jo Keputusan Pengadilan Tinggi Tanjung karang tanggal 11 Oktober 2018 Nomor : 78/Pdt/2018/PT.Tjk Jo Keputusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 08 Mei 2018 Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN antara SUBAGJA ELIA sebagai pemohon eksekusi I dan BRATANATA ELIA sebagai Pemohon Eksekusi II melawan ASVI MAPHILINDO VOLTA,SH,DKK sebagai para termohon eksekusi yang mana risalah tersebut diterima dan ditandatangani oleh saksi OCTAVIANO ANAK DARI TANDIOTO dan diketahui oleh Lurah Way Halim Permai. Bahwa atas RISALAH PANGGILAN AAN MANING No. 5/Pdt.P.Eks/2021/PN.Kla pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2021 kemudian dilakukan sidang aan maning pada tanggal 23 Desember 2021 sekira jam 14.00 Wib, dan saat sidang saksi OCTAVIANO ANAK DARI TANDIOTO meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Salinan dari surat kuasa khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/ 2021, tanggal 23 Oktober 2021 dan setelah menerima Salinan surat kuasa tersebut yang telah dilegalisir saksi OCTAVIANO ANAK DARI TANDIOTO kemudian menghubungi ahli waris dari SUBAGAJA ELIA yaitu saksi ATY BARKATI BINTI HAMBALI. Pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira jam 14.00 WIB bertempat di Bukit Tentrem Kel. Batu Putu Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, saksi ATY BARKATI BINTI HAMBALI bertemu

Halaman 22 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi OCTAVIANO ANAK DARI TANDIOTO yang didampingi oleh saksi TONY AZHAR BIN AHMAD ZAINI dan setelah diperlihatkan surat kuasa khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/ 2021, tanggal 23 Oktober 2021 barulah diketahui bahwa:

- Suami saksi. ATY BARKATI an. SUBAGDJA ELIA meninggal tertera di dalam surat kuasa pada tanggal 04 Mei 2010 seharusnya 2 Mei 2019. Saksi. ATY BARKATI tidak pernah merasa tanda tangan di dalam surat kuasa tersebut serta terhadap tulisan nama nya ATI BERKATI sedangkan nama saksi ATY BARKATI.
- NIK (Nomor Induk Kependudukan) nya yang tertera 3175016003640004 bukan NIK (Nomor Induk Kependudukan) saksi. ATY BARKATI yang sesuai dengan KTP miliknya yaitu 3174045206630004.
- Tanggal lahir saksi. ATY BARKATI yang tertera di dalam surat tersebut yaitu 20 Maret 1964 yang benar di dalam KTP saksi ATY BARKATI yaitu 12 Juni 1963.
- Alamat yang tertera di dalam surat kuasa tersebut yaitu Dahulu beralamat di Jln. Tegalan No. 22 Rt. 01 Rw 007 Palmeriam Matraman Jakarta Timur dan Kini Beralamat di Desa pasir Angin Keluarahan Cipeucang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor yang benar adalah sesuai KTP saksi ATY BARKATI yaitu Kebagusan Kecil Rt/Rw 001/008 Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan berikut SUBAGDJA ELIA tinggal.
- Sedangkan saksi ATY BARAKTI tidak mengetahui saksi. SUBRATA ELIA dan NOVI RIANTI ELIA selaku ahli waris di dalam surat kuasa tersebut karena saksi ATY BARKATI tidak mempunyai anak dari pernikahan saksi ATY BARKATI dengan alm. SUBAGDJA ELIA sejak 10 Maret 1991.

Atas keterangan tersebut saksi ATY BARKATI BINTI HAMBALI yang merasa identitas dan tandatangannya di palsukan oleh saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO melaporkan saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO ke Pihak Kepolisian Polda Lampung dan setelah dilakukan penyidikan diketahui bahwa saksi NATA LEGAWA ELIA ANAK DARI SUBAGJA ELIA menerangkan bahwa:

- a. Papa saksi an. SUBAGDJA ELIA meninggal tertera di dalam surat kuasa pada tanggal 04 Mei 2010 seharusnya 2 Mei 2019.

Halaman 23 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Saksi tidak pernah merasa tanda tangan surat kuasa tersebut serta terhadap tulisan nama nya SUBRATA ELIA sedangkan nama saksi adalah NATA LEGAWA ELIA.
- c. NIK (Nomor Induk Kependudukan) nya yang tertera 3175012509720002 bukan NIK (Nomor Induk Kependudukan) saksi sesuai KTP yaitu 3175032610780001.
- d. Tanggal lahir saksi yang tertera di dalam surat tersebut yaitu 25 September 1972 yang benar di dalam KTP saksi yaitu 26-10-1978.
- e. Alamat yang tertera di dalam surat tersebut yaitu dahulu beralamat di Jln. Tegalan No. 22 Rt. 01 RW 007 Palmeriam Matraman Jakarta Timur dan Kini Beralamat di Desa Pasir Angin Kelurahan Cipeucang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor yang benar adalah sesuai KTP yaitu Jl. Cipinang Cempedak I Komplek B No. 28 Rt/Rw 014/003 Kel. Cipinang Cempedak Kec. Jatinegara Jakarta Timur.
- f. Bahwa untuk NOVI RIANTI ELIA sejak dikeluarkan dari Ahli waris tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini.

Dan berdasarkan keterangan saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO diperoleh fakta Bahwa surat kuasa tersebut ia buat berdasarkan data dan keterangan yang diberikan oleh terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN dan terdakwa II. ROSE SETIAWATI ANAK DARI ZAINAL MUTAQIN dan perihal tanda tangan disurat kuasa tersebut saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO menyatakan ia peroleh dari terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN dan terdakwa ROSE SETIAWATI ANAK DARI ZAINAL MUTAQIN.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 73/DTF/2022 tanggal 8 Desember 2022 diperoleh kesimpulan : Dari Hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Tanda Tangan QT1 mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda dengan tandatangan pembanding KT1,atau dengan kata lain tandatangan atas nama Ny. ATY BARKATI yang dipersiapkan pada butir I.A.diatas dengan tanda tangan atas nama ATI BARKATY/ATY.B/ATY.BARKATI/ATY BARKATI binti alm. HAMBALI pembanding merupakan tanda tangan karangan (spurious signature).
- b. Tanda Tangan QT2 mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda dengan tandatangan pembanding KT2,atau dengan kata lain tandatangan atas nama SUBRATA ELIA/ NATA LEGAWA ELIA yang

Halaman 24 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersoalkan pada butir I.A.diatas dengan tanda tangan atas nama NATA LEGAWA ELIA/ NATA LEGAWA E pbanding merupakan tanda tangan karangan (spurious signature).

- Bahwa jika surat kuasa khusus tersebut no Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 yang di buat oleh saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO Bersama-sama dengan terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN dan terdakwa II. ROSE SETIYAWATI ANAK DARI H. ZAINAL MUTAQIN tersebut diatas tidak diketahui oleh saksi ATY BARKATI maka dapat menimbulkan kerugian materill kurang lebih sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) jika permohonan eksekusi yang diajukan disetujui oleh Ketua PN Kalianda.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 Ayat 2.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN dan terdakwa II. ROSE SETIYAWATI ANAK DARI H. ZAINAL MUTAQIN bersama-sama dengan saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Pengadilan Negeri Kalianda Jl. Indra Bangsawan No. 37 Way Urang Kec Klaianda Kab. Lampung Selatan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung berwenang mengadili perkara ini karena terdakwa bertempat tinggal,berdiam terakhir,ditempat ia diketemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung lebih dekat ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang Di Bandar Lampung “dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan berupa surat kuasa khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian berupa surat kuasa khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015/2016 Saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO ditunjuk sebagai pengacara dari SUBAGJA ELIA dan BRATANATA ELIA untuk mengajukan gugatan perdata Nomor perkara 45 tahun 2015/2016 di PN Kalianda namun gugatan tersebut dinyatakan dalam Putusannya NO (Niet Ontvankelijke Verklaard), dalam proses persidangan

Halaman 25 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut BRATANA ELIA memperkenalkan Terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN sebagai kakak iparnya kepada Saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO pada saat mereka bertemu di kantor Notaris ASVI MAPHILINDO VOLTA,SH. Kemudian BRATANATA ELIA mengajak Terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN menemui Saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO di kantornya yang beralamat di Jl. Pulau Sari Raya No. 211 RT 06 Kel. Perumnas Way Kandis Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dan pada saat itu ia menceritakan permasalahan tanahnya dan rencana mengajukan gugatan perdata Kembali dan kemudian mengajak Saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO dan terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN berangkat ke Jakarta menemui SUBAGJA ELIA sebagai pemilik tanah dan mereka bertemu di Mal Cilandak Town Square dan pada saat pertemuan tersebut SUBAGAJA ELIA menceritakan bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah tanah miliknya dan memperlihatkan surat-surat kepemilikannya.

- Bahwa SUBAGJA ELIA dan BRATANATA ELIA kemudian Kembali memberikan kuasa kepada Saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO secara langsung dan berhadapan dengan Saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO untuk mengajukan gugatan perdata kembali dengan Nomor perkara 39 di PN Kalianda dan pada saat di PN Kalianda gugatan perdata tersebut dimenangkan oleh SUBAGJA ELIA dan BRATANATA ELIA namun pada saat itu saksi OCTAVIANO masuk sebagai penggugat intervensi dan perkara tersebut terus bergulir sampai dengan upaya hukum kasasi.

- Bahwa pada saat proses banding di PT Tanjung Karang BRATANATA ELIA meninggal pada tahun 2018 dan terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN mengaku sebagai perwakilan dari keluarga untuk mengikuti proses persidangan dan pada tanggal 2 Mei 2019 SUBAGJA ELIA juga meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2019.

- Bahwa pada tahun 2021, terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN yang merupakan kakak kandung dari terdakwa II. ROSE SETIYAWATI ANAK DARI H. ZAINAL MUTAQIN yang sudah mengetahui bahwa penggugat SUBAGJA ELIA dan BRATANATA ELIA telah meninggal menemui saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO untuk terkait pelaksanaan permohonan eksekusi atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Oktober 2019 : 2774/K/PDT/2019 Jo Putusan

Halaman 26 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tanggal 11 Oktober 2018 Nomor : 78/Pdt/2018/PT.Tjk Jo Putusan PN Kalianda tanggal 8 Mei 2018 No. 39/Pdt.G/2017/PN.Kld tanggal 8 Mei 2018 dan meminta agar segera dilakukan sita eksekusi supaya tanah tersebut bisa digunakan untuk kepentingan dari pada ahli waris, lalu saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO meminta kepada terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN selaku wakil dari ahli waris dari terdakwa II. ROSE SETIYAWATI ANAK DARI H. ZAINAL MUTAQIN untuk menunjukan dokumen yang asli berkaitan dengan ahli waris tanpa meminta pihak ahli waris dari SUBAGJA ELIA juga menyiapkan dokumen tersebut.

- Bahwa saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO kemudian menyarankan kepada terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN agar menyiapkan dokumen berupa : 1 lembar surat asli akta kematian sdr. BRATANA ELIA, 1 (satu) lembar surat asli akta ahli waris sdr. BRATANATA ELIA kepada ROSE SETIYAWATI dan sdr. ANJANET CHRISTABEL ELIA yang dikeluarkan oleh Notaris, 1 (satu) lembar akta nikah asli an BRATANATA ELIA dan sdr. ROSE SETIYAWATI, 1 (satu) lembar asli kartu keluarga alm BRATANATA ELIA, 1 (satu) lembar akta lahir an. ANJANET CHRISTABEL ELIA, 1 (satu) lembar FC KTP asli an ROSE SETIYAWATI, 1 (satu) lembar FC KTP AN ATI BERKATI, 1 (satu) lembar FC KTP an SUBRATA ELIA dan 1 (satu) lembar FC KTP an NOVI RIANI ELIA. Kemudian terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN memberitahukan kepada adik kandungnya yaitu terdakwa II. ROSE SETIYAWATI ANAK DARI H. ZAINAL MUTAQIN yang merupakan ahli waris dari BRATANATA ELIA dan kemudian terdakwa ROSE SETIYAWATI ANAK DARI H. ZAINAL MUTAQIN menyiapkan dokumen yang diminta oleh saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO kemudian menyerahkannya kepada terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN untuk diserahkan kepada saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO selaku kuasa hukum agar dibuatkan surat kuasa khusus namun sebelum dibuatkan surat kuasa khusus saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO meminta kepada terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai uang honor pengacara dan biaya eksekusi yang ditransfer ke rekening BRI Cab. Tanjung Karang dengan nomor rekening 009801003050538 an ISNAINI yang merupakan istrinya pada tanggal 28 Oktober 2021.

Halaman 27 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



- Bahwa untuk memenuhi permintaan uang dari saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO tersebut, terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN dan saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO kemudian menemui saksi KUSWORO BIN SUKARI selaku penyewa tanah seluas 16 Ha yang akan di ajukan permohonan eksekusi tersebut , dan mereka sepakat untuk menyewakan tanah tersebut Selama 1 (satu) tahun senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan catatan tanah tersebut bisa ditanam setelah eksekusi dilaksanakan. Dan oleh karena masih proses sita eksekusi biaya sewa tersebut maka saksi KUSWORO baru menyerahkan uang sebesar Rp. 53 .000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa I.AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN melalui transfer ke rekening terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN dan oleh terdakwa AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN diserahkan ke saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO dan sisanya untuk terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN.
- Bahwa berdasarkan dokumen yang diberikan terdakwa II. ROSE SETIYAWATI ANAK DARI H. ZAINAL MUTAQIN melalui terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN kepada saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO. saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO selaku advokat dari Kantor Pengacara dan Bantuan Hukum HERU HADI HARTONO, SH & Rekan kemudian membuat / menetik Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/ 2021, tanggal 23 Oktober 2021 berdasarkan dokumen 1 lembar surat asli kematian SUBAGJA ELIA, 1 Lembar surat asli kematian an BRATANATA ELIA, 1 lembar surat asli keterangan ahli waris dari SUBAGJA ELIA, 1 lembar surat asli akta waris dari BRATANATA ELIA kepada istrinya ROSE SETIYAWATI, 1 lembar KTP asli ROSE SETIYAWATI dan 3 Lembar KTP Asli an ATI BARKATI, SUBRATA ELIA,dan NOVI RIANI ELIA, dimana pada lembar pertama Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/ 2021, tanggal 23 Oktober 2021 saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO menetik / menuliskan identitas nama-mana pemberi kuasa dan dilembar kedua sudah ada nama-nama pemberi kuasa dan materai sudah terempel namun untuk tanda tangan pemberi kuasa masih kosong, yang mana dalam surat kuasa khusus tersebut berisikan : bahwa NY. ATI BERKATI (Isteri alm.SUBAGDJA ELIA), SUBRATA ELIA , NOVI RIANI ELIA dan ROSE SETIYAWATI (istri alm. BRANATATA ELIA) sebagai pemohon eksekusi selaku pemberi kuasa khusus kepada saksi HERU HADI HARTONO, SH untuk dan atas nama

Halaman 28 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



pemberi kuasa yang sebagai para Pemohon eksekusi, guna membuat, menandatangani dan mengajukan Permohonan Eksekusi Ke Pengadilan Negeri Kalianda di Kalianda atas keputusan Mahkamah Agung RI Tanggal 15 Oktober 2019 Nomor : 2774 K/PDT/2019 Jo Keputusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tanggal 11 Oktober 2018 Nomor : 78/Pdt/2018/PT.Tjk Jo Keputusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 08 Mei 2018 Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN dimana pada saat mengetik dan menandatangani surat kuasa khusus tersebut para pemberi kuasa dan penerima kuasa tidak/ tanpa berhadapan langsung ataupun ada konfirmasi via telpon antara pemberi kuasa dan penerima kuasa dan saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO, hanya berdasarkan pada keterangan dari terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN yang menyatakan dirinya adalah perwakilan dari pihak keluarga tanpa ada usaha untuk mengkonfirmasi kebenaran dari perkataan terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN kepada pihak ahli waris dari SUBAGJA ELIA yang dalam putusan Kasasi tersebut dinyatakan sebagai pemilik tanah seluas 16 Ha yang akan dimohonkan untuk di eksekusi oleh Ketua PN Kalianda.

- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/ 2021, tanggal 23 Oktober 2021 yang sudah dibuat oleh saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO diserahkan kepada terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN yang datang ke tempat saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO mengambilnya. Terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN kemudian membawa surat kuasa khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/ 2021, tanggal 23 Oktober 2021 untuk diserahkan kepada terdakwa II. ROSE SETIYAWATI ANAK DARI H. ZAINAL MUTAQIN untuk dimintai tanda tangan pemberi kuasa dalam surat kuasa khusus tersebut, oleh terdakwa II. ROSE SETIYAWATI ANAK DARI H. ZAINAL MUTAQIN surat kuasa tersebut diserahkannya kepada TIO (masuk dalam daftar pencarian orang) yang merupakan orang kepercayaan almarhum suaminya BRATANA ELIA. Beberapa hari kemudian dari Surat tersebut diserahkan oleh ROSE SETIYAWATI ANAK DARI H. ZAINAL MUTAQIN kepada TIO, TIO mengembalikannya dalam amplop besar warna coklat dan tanpa dilihat kembali ROSE SETIYAWATI ANAK DARI H. ZAINAL MUTAQIN kemudian menyerahkan surat kuasa khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/ 2021, tanggal 23 Oktober 2021 kepada terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN untuk diserahkan kepada saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN

Halaman 29 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARTONO dimana surat kuasa khusus tersebut merupakan salah satu syarat untuk mengajukan Permohonan Guna dilaksanakan Eksekusi nomor : 09/PM-HR/PDT/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Kalianda. Baik terdakwa II. ROSE SETIYAWATI ANAK DARI H. ZAINAL MUTAQIN maupun terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN tidak ada berusaha untuk menghubungi saksi ATY BARKATI BINTI HAMBALI, saksi NATA LEGAWA ELIA ANAK DARI SUBAGJA ELIA dan NOVI RIANTI ELIA terkait dengan pemberian kuasa khusus tersebut dan saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO selaku penasihat hukum tidak ada menyarankan kepada terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN untuk menghadapkan para ahli waris dari pihak SUBAGJA ELIA maupun BRATANA ELIA dihadapannya pada saat tanda tangan surat kuasa khusus tersebut sebagaimana pada saat saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO ditunjuk dan diberikan kuasa oleh SUBAGJA ELIA dan BRATANA ELIA selu advokat yang mewakili mereka untuk mengajukan gugatan perdata dan saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO juga mengetahui dari dokumen surat-surat yang digunakan dalam gugatan perdata bukti kepemilikan tanah adalah atas nama SUBAGJA ELIA bukan BRATANATA ELIA, namun saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO.

- Bahwa surat kuasa khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 tersebut dipergunakan oleh saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO dengan seizin dan sepengetahuan dari Terdakwa I. AGUS KURNIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN dan terdakwa II. ROSE SETIYAWATI ANAK DARI H. ZAINAL MUTAQIN untuk digunakan dalam permohona sita eksekusi kepada ketua PN Kalianda.

- Atas permohonan dilakukannya sita eksekusi yang dibuat oleh saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO tersebut kemudian Juru sita Pengadilan Negeri Kalianda memberitahukan RISALAH PANGGILAN AAN MANING No. 5/Pdt.P.Eks/2021/PN.Kla pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2021 kepada saksi OCTAVIANO untuk datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021 jam 10.00 WIB yang menerangkan Guna diberi teguran /peringatan (aanmaning) agar dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari terhitung sejak hari Teguran tersebut disampaikan, termohon eksekusi agar segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 15 Oktober 2019 Nomor : 2774 K/PDT/2019 Jo Keputusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tanggal

Halaman 30 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



11 Oktober 2018 Nomor : 78/Pdt/2018/PT.Tjk Jo Keputusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 08 Mei 2018 Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN antara SUBAGJA ELIA sebagai pemohon eksekusi I dan BRATANATA ELIA sebagai Pemohon Eksekusi II melawan ASVI MAPHILINDO VOLTA,SH,DKK sebagai para termohon eksekusi yang mana risalah tersebut diterima dan ditandatangani oleh saksi OCTAVIANO ANAK DARI TANDIOTO dan diketahui oleh Lurah Way Halim Permai. Bahwa atas RISALAH PANGGILAN AAN MANING No. 5/Pdt.P.Eks/2021/PN.Kla pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2021 kemudian dilakukan sidang aan maning pada tanggal 23 Desember 2021 sekira jam 14.00 Wib, dan saat sidang saksi OCTAVIANO ANAK DARI TANDIOTO meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Salinan dari surat kuasa khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/ 2021, tanggal 23 Oktober 2021 dan setelah menerima Salinan surat kuasa tersebut yang telah dilegalisir saksi OCTAVIANO ANAK DARI TANDIOTO kemudian menghubungi ahli waris dari SUBAGAJA ELIA yaitu saksi ATY BARKATI BINTI HAMBALI . Pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira jam 14.00 WIB bertempat di Bukit Tentrem Kel. Batu Putu Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung , saksi ATY BARKATI BINTI HAMBALI bertemu dengan saksi OCTAVIANO ANAK DARI TANDIOTO yang didampingi oleh saksi TONY AZHAR BIN AHMAD ZAINI dan setelah diperlihatkan surat kuasa khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/ 2021, tanggal 23 Oktober 2021 barulah diketahui bahwa:

- Suami saksi. ATY BARKATI an. SUBAGDJA ELIA meninggal tertera di dalam surat kuasa pada tanggal 04 Mei 2010 seharusnya 2 Mei 2019.
- Saksi. ATY BARKATI tidak pernah merasa tanda tangan di dalam surat kuasa tersebut serta terhadap tulisan nama nya ATI BERKATI sedangkan nama saksi ATY BARKATI.
- NIK (Nomor Induk Kependudukan) nya yang tertera 3175016003640004 bukan NIK (Nomor Induk Kependudukan) saksi. ATY BARKATI yang sesuai dengan KTP miliknya yaitu 3174045206630004.
- Tanggal lahir saksi. ATY BARKATI yang tertera di dalam surat tersebut yaitu 20 Maret 1964 yang benar di dalam KTP saksi ATY BARKATI yaitu 12 Juni 1963.
- Alamat yang tertera di dalam surat kuasa tersebut yaitu Dahulu beralamat di Jln. Tegalan No. 22 Rt. 01 Rw 007 Palmeriam Matraman Jakarta Timur dan Kini Beralamat di Desa pasir Angin Keluarahan Cipeucang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor yang benar adalah

Halaman 31 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



sesuai KTP saksi ATY BARKATI yaitu Kebagusan Kecil Rt/Rw 001/008 Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan berikut SUBAGDJA ELIA tinggal.

- Sedangkan saksi ATY BARAKTI tidak mengetahui saksi. SUBRATA ELIA dan NOVI Rianti ELIA selaku ahli waris di dalam surat kuasa tersebut karena saksi ATY BARKATI tidak mempunyai anak dari pernikahan saksi ATY BARKATI dengan alm. SUBAGDJA ELIA sejak 10 Maret 1991.

Atas keterangan tersebut saksi ATY BARKATI BINTI HAMBALI yang merasa identitas dan tandatangannya di palsukan oleh saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO melaporkan saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO ke Pihak Kepolisian Polda Lampung dan setelah dilakukan penyidikan diketahui bahwa saksi NATA LEGAWA ELIA ANAK DARI SUBAGDJA ELIA menerangkan bahwa:

- a. Papa saksi an. SUBAGDJA ELIA meninggal tertera di dalam surat kuasa pada tanggal 04 Mei 2010 seharusnya 2 Mei 2019.
- b. Saksi tidak pernah merasa tanda tangan surat kuasa tersebut serta terhadap tulisan nama nya SUBRATA ELIA sedangkan nama saksi adalah NATA LEGAWA ELIA. NIK (Nomor Induk Kependudukan) nya yang tertera 3175012509720002 bukan NIK (Nomor Induk Kependudukan) saksi sesesuai KTP yaitu 3175032610780001.
- c. Tanggal lahir saksi yang tertera di dalam surat tersebut yaitu 25 September 1972 yang benar di dalam KTP saksi yaitu 26-10-1978.
- d. Alamat yang tertera di dalam surat tersebut yaitu dahulu beralamat di Jln. Tegalan No. 22 Rt. 01 RW 007 Palmeriam Matraman Jakarta Timur dan Kini Beralamat di Desa Pasir Angin Kelurahan Cipeucang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor yang benar adalah sesuai KTP yaitu Jl. Cipinang Cempedak I Komplek B No. 28 Rt/Rw 014/003 Kel. Cipinang Cempedak Kec. Jatinegara Jakarta Timur.
- e. Bahwa untuk NOVI Rianti ELIA sejak dikeluarkan dari Ahli waris tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini.

Dan berdasarkan keterangan saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO diperoleh fakta Bahwa surat kuasa tersebut ia buat berdasarkan data dan keterangan yang diberikan oleh terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN dan terdakwa II. ROSE SETIAWATI ANAK DARI ZAINAL MUTAQIN dan perihal tanda tangan disurat kuasa tersebut saksi HERU HADI HARTONO,SH BIN SUMARTONO menyatakan

Halaman 32 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia peroleh dari terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN dan terdakwa II. ROSE SETIAWATI ANAK DARI ZAINAL MUTAQIN.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 73/DTF/2022 tanggal 8 Desember 2022 diperoleh kesimpulan : Dari Hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa:

a. Tanda Tangan QT1 mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda dengan tandatangan pembanding KT1, atau dengan kata lain tandatangan atas nama Ny. ATY BARKATI yang dipersiapkan pada butir I.A. diatas dengan tanda tangan atas nama ATI BARKATY/ATY.B/ATY.BARKATI/ATY BARKATI binti alm. HAMBALI pembanding merupakan tanda tangan karangan (spurious signature).

b. Tanda Tangan QT2 mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda dengan tandatangan pembanding KT2, atau dengan kata lain tandatangan atas nama SUBRATA ELIA/ NATA LEGAWA ELIA yang dipersiapkan pada butir I.A. diatas dengan tanda tangan atas nama NATA LEGAWA ELIA/ NATA LEGAWA E pembanding merupakan tanda tangan karangan (spurious signature).

- Bahwa jika surat kuasa khusus tersebut no Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 yang di buat oleh saksi HERU HADI HARTONO, SH BIN SUMARTONO Bersama-sama dengan terdakwa I. AGUS SETIAWAN BIN H. ZAINAL MUTAQIN dan terdakwa II. ROSE SETIYAWATI ANAK DARI H. ZAINAL MUTAQIN tersebut diatas tidak diketahui oleh saksi ATY BARKATI maka dapat menimbulkan kerugian materill kurang lebih sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) jika permohonan eksekusi yang diajukan disetujui oleh Ketua PN Kalianda.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 22 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I Agus Setiawan Bin H. Zainal Mutaqin dan Terdakwa II Rose Setiyawati Anak Dari H. Zainal Mutaqin tersebut tidak diterima;

Halaman 33 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk atas nama Terdakwa I Agus Setiawan Bin H. Zainal Mutaqin dan Terdakwa II Rose Setiyawati Anak Dari H. Zainal Mutaqin tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ATY BARKATI Binti HAMBALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Aty Barkati akan memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Aty Barkati dapat mengetahui adanya tindak pidana pemalsuan tanda tangan tersebut setelah diberi tahu oleh Saksi Octaviano yaitu tentang pemalsuan tanda tangan di Surat Kuasa Khusus, dimana Saksi Aty Barkati sebagai salah ahli waris;
- Bahwa tandatangan Saksi Aty Barkati dipalsukan dalam 1 (satu) rangkap surat dari kantor pengacara dan bantuan hukum Heru Hadi Hartono, S.H, dan rekan dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 yang isinya bahwa Saksi Aty Barkati memberi kuasa sebagai ahli waris dari suami dari Saksi Aty Barkati bersama dengan saudara Subrata Elia dan saudari Novi Rianti Elia sebagai ahli waris dari saudara Subagja Elia dan Terdakwa II Rose Setiyawati sebagai ahli waris dari saudara Bratanata Elia;
- Bahwa Saksi Aty Barkati mengetahui mengenai fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Labortorium Forensik Nomor: 73/DTF/2022 tanggal 8 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Selatan tersebut. Sebelumnya Saksi Aty Barkati pernah diminta oleh penyidik untuk tanda tangan sebanyak 10 (sepuluh) kali dan tanda tangan Saksi Aty Barkati tersebut kemudian dilakukan uji laboratorium dan diketahui bahwa tanda tangan Saksi Aty Barkati dengan yang di surat kuasa khusus berbeda dengan tanda tangan asli dari Saksi Aty Barkati;
- Bahwa dalam surat kuasa khusus tersebut ada beberapa yang berbeda dari yang sebenarnya seperti nama, dalam surat kuasa khusus tersebut nama Saksi Aty Barkati tertulis Ati Berkati sedangkan yang benar adalah Aty Barkati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Aty Barkati diperlihatkan surat kuasa khusus tersebut, Saksi Aty Barkati juga memperhatikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Saksi Aty Barkati dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Saksi Aty Barkati yang ditulis di dalam surat kuasa khusus tersebut berbeda sekali dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Saksi Aty Barkati yang asli, kemudian tanggal lahir dari Saksi Aty Barkati didalam surat kuasa khusus tersebut ditulis Jakarta, 20 Maret 1964 sedangkan yang benar adalah tanggal 12 Juni 1963;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi Aty Barkati alamat rumah dari Saksi Aty Barkati adalah di Kebagusan Kecil RT. 001 RW. 008 Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- Bahwa dalam surat kuasa khusus tersebut Saksi Aty Barkati melihat ada nama Subrata Elia dan itu bukan nama anak tiri dari Saksi Aty Barkati. Nama anak tiri dari Saksi Aty Barkati adalah Natalegawa Elia;
- Bahwa tidak ada hubungannya saudara Subrata Elia dengan saudara Subagja Elia dan Saksi Aty Barkati tidak kenal dengan saudara Subrata Elia;
- Bahwa Saksi Aty Barkati mengenal saudari Novi Rianti Elia dan itu adik dari saudara Natalegawa Elia dan anak tiri dari Saksi Aty Barkati;
- Bahwa Saksi Aty Barkati tidak pernah bertemu dengan saudara Heru Hadi Hartono selaku penerima kuasa dan Saksi Aty Barkati tidak kenal dengan saudara Heru Hadi Hartono;
- Bahwa Saksi Aty Barkati tidak tahu pekerjaan dari saudara Heru Hadi Hartono dan Saksi Aty Barkati baru tahu ia sebagai pengacara/advokat setelah diperlihatkan surat kuasa khusus tersebut;
- Bahwa Saksi Aty Barkati kenal dengan Terdakwa Rose Setiyawati yang merupakan istri dari saudara Bratanata Elia yang merupakan istri dari keponakan suami dari Saksi Aty Barkati;
- Bahwa terkait pembuatan surat kuasa khusus tersebut Saksi Aty Barkati tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa Agus Setiawan maupun oleh Terdakwa Rose Setiyawati untuk penandatanganan surat khusus tersebut dan Saksi Aty Barkati tidak pernah berkomunikasi dengan mereka terkait permohonan eksekusi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi Aty Barkati pernah diperlihatkan surat kuasa khusus nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021, surat kuasa khusus tersebut diperlihatkan oleh saudara Octaviano kepada Saksi Aty

Halaman 35 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barkati dan Saksi Aty Barkati merasa tidak pernah tanda tangan di surat kuasa khusus tersebut dan Saksi Aty Barkati tidak pernah bertemu sebelumnya dengan pengacara yang bernama saudara Heru Hadi Hartono dan Saksi Aty Barkati tidak kenal dengan beliau;

- Bahwa suami dari Terdakwa Rose Setiawati meninggal dunia duluan dari pada suami dari Saksi Aty Barkati yang meninggal tahun 2019 dan saat pemakaman suami dari Terdakwa Rose Setiawati tersebut Saksi Aty Barkati datang dan saat pemakaman suami dari Saksi Aty Barkati, Terdakwa Rose Setiawati juga datang tapi tidak ada komunikasi dan tidak ada pembicaraan tentang tanah;

- Bahwa Saksi Aty Barkati tidak mengetahui adanya gugatan atas tanah yang dilakukan oleh suami dari Saksi Aty Barkati dan saudara Bratanata Elia sebelumnya yang kemudian berdasarkan surat kuasa khusus tersebut mau dimintakan untuk permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Kalianda;

- Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 2774 K/Pdt/2019 tanggal 15 Oktober 2019, dimana para pihak yaitu Octaviano melawan 1. Subagja Elia, 2. Bratanata Elia, 3. Samiadi, 4. Budi Priyanto, 5. Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kantor Pertanahan Kab. Lampung Selatan, 6. Tumpak Holong Lumban Tobing, S.H., 7. Hendri Wiharjo, 8. Asvi Maphilindo Volta, S.H., 9. Sutarno, 10. Imrom Arbi, 11. Edi Junaidi sebagai ahli waris Subu Wijaya dan 12. Merina tersebut, Saksi Aty Barkati tidak mengetahui sama sekali dan tidak ada yang menunjukan kepada Saksi Aty Barkati tentang putusan perdata tersebut sebelumnya;

- Bahwa Saksi Aty Barkati pernah diperlihatkan surat kuasa khusus nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 oleh saudara Octaviano dan saat itu Saksi Aty Barkati datang bertemu dengan saudara Octaviano bersama dengan saudari Heni Rahmawati (adik dari Saksi Aty Barkati) dan saat pertemuan tersebut belum ada saudara Natalegawa Elia dan beberapa hari kemudian Saksi Aty Barkati baru bertemu kembali dengan saudara Octaviano bersama dengan saudara Natalegawa Elia membahas tanda tangan di dalam surat kuasa khusus tersebut;

- Bahwa setelah mengetahui adanya perbedaan terkait identitas dan isi serta maksud dan tujuan dibuatnya surat kuasa khusus tersebut, Saksi Aty Barkati tidak terima dan Saksi Aty Barkati kemudian membuat laporan polisi;

Halaman 36 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pemalsuan tandatangan di surat kuasa khusus tersebut, Saksi Aty Barkati merasa dirugikan karena memalsukan data identitas diri Saksi Aty Barkati;
- Bahwa di dalam surat kuasa khusus tersebut disebutkan tanah tersebut milik suami dari Saksi Aty Barkati dan pengajuan permohonan eksekusi tanpa sepengetahuan Saksi Aty Barkati sebagai ahli waris dan di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2774 K/Pdt/2019 tersebut dimenangkan oleh suami dari Saksi Aty Barkati;
- Bahwa yang menjadi ahli warisnya adalah Saksi Aty Barkati, saudara Natalegawa Elia dan saudari Novi Rianti Elia;
- Bahwa atas putusan Mahkamah Agung Nomor 2774 K/Pdt/2019 tersebut, yang dimenangkan oleh suami dari Saksi Aty Barkati, dan sebagai ahli waris bisa mengajukan permohonan eksekusi atas putusan tersebut, namun Saksi Aty Barkati tidak mengetahui sama sekali tentang putusan tersebut, sehingga Saksi Aty Barkati tidak tahu kalau tanah tersebut setelah diajukan permohonan eksekusi atas putusan tersebut bisa diserahkan kepada Saksi Aty Barkati sebagai salah satu ahli waris dari almarhum suami dari Saksi Aty Barkati dengan menggunakan surat kuasa khusus;
- Bahwa Saksi Aty Barkati sama sekali tidak ada membahas dengan anak tiri saudara Natalegawa Elia terkait eksekusi tanah dan Terdakwa Rose Setiyawati dan Terdakwa Agus Setiawan juga tidak ada membahas masalah permohonan eksekusi tanah dan jika Saksi Aty Barkati tidak diberitahu masalah pemalsuan tanda tangan oleh saudara Octaviano, Saksi Aty Barkati juga tidak bakal tahu kalau Saksi Aty Barkati berhak atas tanah milik suami dari Saksi Aty Barkati tersebut selaku ahli waris;
- Bahwa Saksi Aty Barkati kenal dengan saudara Octaviano dan setelah suami dari Saksi Aty Barkati meninggal hilang kontak dan Saksi Aty Barkati tahu tanah tersebut milik suami dari Saksi Aty Barkati dan Saksi Aty Barkati tidak tahu bagaimana tanah tersebut bisa menjadi milik saudara Octaviano yang menjadi pihak dalam putusan perdata tersebut;
- Bahwa Saksi Aty Barkati tahu ada gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kalianda dengan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.Kld dan diputus tanggal 8 Mei 2018, dan atas putusan tersebut Saksi Aty Barkati tidak tahu apakah ada upaya hukum banding, kemudian ternyata ada putusan banding dengan Nomor 78/Pdt/2018/PT.Tjk Saksi Aty Barkati pun tidak tahu dan kemudian ada ternyata upaya hukum kasasi dengan Nomor :

Halaman 37 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2774 K/Pdt/2019 dan Saksi Aty Barkati pun tidak tahu dan tentang tanah milik saudara Octaviano tersebut Saksi Aty Barkati nyatakan tidak tahu;

- Bahwa Saksi Aty Barkati kenal dengan saudara Nitimiharja Elia adalah kakak tertua dari suami dari Saksi Aty Barkati yaitu saudara Subagja Elia;
- Bahwa Saksi Aty Barkati menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan saudara Subagja Elia dan diperlihatkan surat nikah tersebut benar adalah surat nikah Saksi Aty Barkati pada tahun 1991 dan Saksi Aty Barkati tahu salinan akta nikah di Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa suami dari Saksi Aty Barkati sebelumnya sudah pernah menikah dan Saksi Aty Barkati menikah secara islam dan suami dari Saksi Aty Barkati meninggal tahun 2019;
- Bahwa selama pernikahan berlangsung, suami dari Saksi Aty Barkati tidak pernah cerita tentang almarhum punya tanah di Kalianda dan sebelum meninggal suami dari Saksi Aty Barkati pernah cerita ada masalah tanah di Lampung dan di pengadilan negeri mana bersengeta tidak ada;

Terhadap keterangan Saksi Aty Barkati Binti Hambali tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan dan berkeberatan sepanjang keterangan:

- Bahwa tanah yang disengketakan bukan tanah milik almarhum Subagdja Elia, melainkan milik almarhum Bratanata Elia (suami dari Terdakwa Rose Setiyawati) yang merupakan ahli waris dari almarhum Nitimiharja Elia;
- Bahwa Terdakwa Agus Setiawan tidak kenal dengan Saksi Aty Barkati;
- Bahwa Saksi Aty Barkati tidak memilik *legal standing* untuk melaporkan para Terdakwa, dibuktikan Saksi Aty Barkati tidak dapat menunjukkan bukti buku nikah yang asli dengan almarhum Subagdja Elia;

2. OCTAVIANO Anak Dari TANDIOTO (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Octaviano akan memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada surat kuasa khusus nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 yang diduga dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Saksi Octaviano mengetahuinya setelah adanya panggilan sidang Anmaning dari PN Kalianda bulan November 2021 tentang Sita eksekusi tanah di desa Tanjungan Kabupaten Lampung Selatan;

Halaman 38 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertama sidang *aanmaning* Saksi Octaviano datang bersama dengan pengacara dan saat itu Saksi Octaviano bertemu dengan saudara Heru Hadi Hartono;
- Bahwa Saksi Octaviano mendapatkan fotokopi surat kuasa khusus nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 untuk permohonan sita eksekusi terkait perkara perdata tersebut dari Pengadilan Negeri Kalianda;
- Bahwa ketika Saksi Octaviano menerima panggilan *aanmaning* kemudian Saksi Octaviano melihat dasar panggilan tersebut adalah surat kuasa khusus nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 ada nama ahli waris yaitu saudara Aty Barkati, saudara Nata Legawa Elia, saudara Novi Rianti Elia, saudara Rose Setiawati tersebut. Selanjutnya Saksi Octaviano berusaha mencari ahli waris untuk mencari jalan terakhir yaitu perdamaian;
- Bahwa setelah Saksi Octaviano bertemu dengan ahli waris yang namanya tertera dalam surat kuasa khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 tersebut, Saksi Octaviano menanyakan apakah ahli waris saudara Aty Barkati pernah tanda tangan pada surat kuasa khusus untuk permohonan eksekusi tersebut, termasuk saudara Nata Legawa Elia juga turut ditanya. Mereka kaget serta menanyakan itu surat apa dan merasa tidak pernah menandatangani. Pada akhirnya mereka merasa dirugikan, hingga mereka melapor ke Polisi;
- Bahwa pada tahun 2018-2019 Saksi Octaviano pernah bertemu dengan saudara Subagja Elia dan saudara Aty Barkati dan dalam pertemuan tersebut Saksi Octaviano mengatakan *"Pak, bapak kenapa gugat saya? ini kan tanah saya, tanah tersebut saya tebus dari bank, setahu saya tanah ini bapak sudah agunkan ke bank dan kreditnya macet, dan maka yang agunkan dikasih kesempatan untuk melunasi utang atau melelang"* dan singkat cerita Saksi Octaviano yang tebus di bank, dan setelah itu Saksi Octaviano digugat;
- Bahwa sebelumnya dalam putusan tingkat pertama Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.Kld dan diputus tanggal 8 Mei 2018 dalam posisi Saksi Octaviano menang, kemudian ada upaya hukum tingkat banding dengan Nomor 78/Pdt/2018/PT.Tjk dalam putusannya Saksi Octaviano dikalahkan, lalu Saksi Octaviano melakukan upaya kasasi dengan Nomor : 2774 K/Pdt/2019 dan ditolak;

Halaman 39 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi Octaviano mencari ahli waris untuk mencari jalan terakhir yaitu perdamaian, karena Saksi Octaviano merasa tanah tersebut milik Saksi Octaviano, dikarenakan Saksi Octaviano merasa saat menempuh jalur hukum tidak dapat keadilan maka saya mencari ahli warisnya;
- Bahwa Saksi Octaviano pernah memanggil saudari Aty Barkati dan saudara Nata Legawa Elia di Batu Putu. Sedangkan dengan Terdakwa Rose Setiyawati tersebut Saksi Octaviano tidak pernah bertemu;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut diketahui surat kuasa khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 tersebut palsu dan saudari Aty Barkati dan saudara Nata Legawa Elia meminta Saksi Octaviano untuk mengantarkan mereka membuat laporan ke Polda Lampung;
- Bahwa alasan Saksi Octaviano tidak mencari Terdakwa Rose Setiyawati selaku ahli waris dari saudara Bratanata Elia untuk melakukan perdamaian karena Saksi Octaviano sudah baca putusan kasasi Nomor : 2774 K/Pdt/2019, dan disana pemilik tanah adalah saudara Subagja Elia sehingga Saksi Octaviano tidak ada mencari Terdakwa Rose Setiyawati selaku ahli waris dari saudara Bratanata Elia untuk melakukan perdamaian;
- Bahwa terhadap tanah yang dimohonkan sita eksekusi tersebut sepakat untuk dilakukan perdamaian;
- Bahwa Saksi Octaviano mendapatkan fotokopi surat kuasa khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 tersebut dari Pengadilan Negeri Kalianda yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Kalianda dan awalnya dari pengacara saudara Heru Hadi Hartono tapi Saksi Octaviano mau yang dilegalisir dan setelah itu Saksi Octaviano menghubungi ahli waris dari pemilik tanah yang dimohonkan sita eksekusi tersebut;
- Bahwa Saksi Octaviano sudah tidak lagi kapan menghubungi saudari Aty Barkati dan saudara Natalegawa Elia;
- Bahwa Saksi Octaviano pernah bertemu dengan saudara Heru Hadi Hartono yang mewakili 4 (empat) orang yang tertulis di dalam surat kuasa khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 tersebut pada saat *anmaning*;
- Bahwa tujuan awal Saksi Octaviano menghubungi ahli waris yang namanya tercantum dalam tertulis di dalam surat kuasa khusus Nomor :

Halaman 40 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 tersebut karena ingin berdamai, tetapi Saksi Octaviano sambil mengamati dan mendapat kabar bahwa saudara Subagdja Elia itu alamatnya di Jakarta, sedang di surat kuasa khusus tersebut tertulis di Jawa Barat dan itu membuat Saksi Octaviano bertanya-tanya juga;

- Bahwa harapan Saksi Octaviano bertemu dengan saudari Aty Barkati dan saudara Natalegawa Elia agar Saksi Octaviano dapat keadilan atas tanah Saksi Octaviano tersebut dan Saksi Octaviano bisa kelola bersama dengan ahli waris;

- Bahwa hal-hal yang ada di surat kuasa khusus tersebut itu tidak benar, setelah mendapat keterangan dari orang yang namanya tercantum dalam surat khusus tersebut diketahui bahwa alamatnya palsu, bahkan Saksi Octaviano cek ke kantor catatan sipil ternyata Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya pun palsu, nama pun tidak benar dan tanda tangan tidak benar;

- Bahwa setelah Saksi Octaviano mendapatkan hal yang tidak benar dalam surat kuasa khusus tersebut, Saksi Octaviano berfikir berarti advokat saudara Heru Hadi Hartono ini jalan sendiri tanpa sepengetahuan ahli waris;

- Bahwa Saksi Octaviano pernah tanya ke saudara Heru Hadi Hartono, *"Pak Heru ini semua palsu (surat kuasa khusus), kita damai aja"*, bahkan Saksi Octaviano minta bawa salah satu ahli warisnya dan saudara Heru Hadi Hartono membawa Terdakwa Agus Setiawan ke kebun milik Saksi Octaviano di Batu Putu, dan karena bukan ahli waris maka Saksi Octaviano tidak mau;

Terhadap keterangan Saksi Octaviano Anak Dari Tandito (Alm) tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan dan berkeberatan sepanjang keterangan:

- Bahwa Terdakwa Rose Setiyawati tidak kenal dengan Saksi Octaviano;
- Bahwa Terdakwa Agus Setiawan menolak keterangan Saksi Octaviano yang mengaku sebagai pemilik dari tanah yang menjadi objek sengketa.

3. NATA LEGAWA ELIA Bin SUBAGDJA ELIA (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Nata Legawa Elia akan memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada surat kuasa khusus nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 yang diduga dilakukan para Terdakwa;

Halaman 41 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemalsuan tanda tangan tersebut atas nama Saksi Nata Legawa Elia dan ibu dari Saksi Nata Legawa Elia yaitu saudari Aty Barkati;
- Bahwa isi dari surat kuasa khusus nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 tersebut semua identitas dari Saksi Nata Legawa Elia dan tanda tangan Saksi Nata Legawa Elia tidak benar semua, yang tercantum di dalamnya baik nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tempat lahir, pekerjaan dan alamat pun salah;
- Bahwa awal mula Saksi Nata Legawa Elia mengetahui surat kuasa khusus nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 tersebut dari saudara Octaviano. Saat itu saudara Octaviano menghubungi Saksi Nata Legawa Elia. Saudara Octaviano melalui sambungan telepon mengatakan bahwa ada surat kuasa khusus yang mengatasnamakan ahli waris lalu saudara Octaviano bertemu untuk memastikan dokumen tersebut apakah tanda tangan Saksi Nata Legawa Elia atau bukan;
- Bahwa identitas Saksi Nata Legawa Elia dan identitas ibu dari Saksi Nata Legawa Elia yaitu saudari Aty Barkati dalam surat kuasa khusus tersebut salah;
- Bahwa lokasi tanah yang dimohonkan sita eksekusi tersebut adalah tanah milik bapak dari Saksi Nata Legawa Elia yang beralamat di Kecamatan Katibung – Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi Nata Legawa Elia tidak mengenal saudara Subrata Elia, yang Saksi Nata Legawa Elia kenal adalah saudara Bratanata Elia dan setahu Saksi Nata Legawa Elia nama saudara Subrata Elia ini tidak ada orangnya;
- Bahwa Saksi Nata Legawa Elia tidak pernah ditemui oleh Terdakwa Agus Setiawan atau Terdakwa Rose Setiawati maupun dengan saudara Heru Hadi Hartono;
- Bahwa Saksi Nata Legawa Elia tidak pernah memberikan identitas Saksi Nata Legawa Elia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), maupun Akta Kematian dari ayah dari Saksi Nata Legawa Elia kepada Terdakwa Agus Setiawan atau Terdakwa Rose Setiawati maupun dengan saudara Heru Hadi Hartono atau orang lain;
- Bahwa tanggal kematian ayah dari Saksi Nata Legawa Elia dalam surat kuasa khusus tersebut salah, yang benar adalah tanggal 5 Mei 2019;
- Bahwa setelah Saksi Nata Legawa Elia mengetahui identitas Saksi Nata Legawa Elia tidak benar dan banyak data lainnya yang tidak benar, kemudian Saksi Nata Legawa Elia langsung membuat laporan bersama

Halaman 42 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saudari Aty Barkati karena saudara Aty Barkati tidak tahu apa-apa;

- Bahwa Saksi Nata Legawa Elia tidak mengetahui mengenai gugatan perdata dan memang ada sengketa perdata terhadap tanah ini. Yang Saksi Nata Legawa Elia tahu hanya tanah tersebut milik almarhum ayah dari Saksi Nata Legawa Elia dan Saksi Nata Legawa Elia tidak pernah melihat salinan putusan kasasi tersebut;

- Bahwa Saksi Nata Legawa Elia mengetahui tanah tersebut dibeli dari bank setelah mendengar cerita dari saudara Octaviano bahwa tanah tersebut dibeli dari bank;

- Bahwa nama ibu kandung dari Saksi Nata Legawa Elia adalah saudari Meymey Masdur sedangkan saudari Aty Barkati adalah ibu tiri dari Saksi Nata Legawa Elia;

- Bahwa Saksi Nata Legawa Elia dihubungi oleh saudara Octaviano pada tahun 2021 dan kemudian Saksi Nata Legawa Elia bertemu di Jakarta dan bertemu juga di Batu Putu setelah lihat lokasi tanah bersama dengan saudari Aty Barkati;

- Bahwa selama bapak dari Saksi Nata Legawa Elia hidup, Saksi Nata Legawa Elia diberitahu tentang tanah tersebut sebelum bapak dari Saksi Nata Legawa Elia meninggal. *"Kalau ada masalah tanah itu, kamu urus"* dan bapak dari Saksi Nata Legawa Elia tidak kasih tahu lokasi tanahnya dimana, tapi Saksi Nata Legawa Elia yakin tanah yang dimohonkan sita eksekusi adalah tanahnya dan bapak dari Saksi Nata Legawa Elia tidak pernah cerita ada sengketa dengan saudara Octaviano;

- Bahwa berdasarkan berita acara laboratorium forensik, tanda tangan di surat kuasa khusus tersebut berbeda dengan tanda tangan aslinya;

Terhadap keterangan Saksi Nata Legawa Elia Bin Subagdja Elia (Alm) tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan dan berkeberatan sepanjang keterangan:

- Para Terdakwa menolak keterangan Saksi Nata Legawa Elia yang menyatakan bahwa tanah yang dilakukan *aanmaning* adalah tanah milik dari almarhum Subagdja Elia, hal ini dapat para Terdakwa buktikan dengan surat pernyataan dari almarhum Subagdja Elia semasa hidupnya yang isinya menyatakan bahwa tanah yang mengatas namakan almarhum Subagdja Elia adalah milik dari almarhum Nitimiharja Elia yang tidak lain adalah orang tua dari almarhum Bratanata Elia dan hanya meminjam nama dari almarhum Subagdja Elia;

Halaman 43 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Agus Setiawan menyatakan bahwa Saksi Nata Legawa Elia adalah anak dari perkawinan antara almarhum Subagdja Elia dengan Meymey Masdur yang sampai dengan saat ini Terdakwa mengetahui bahwa masih terikat dalam status pernikahan yang sah namun terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari Meymey Masdur.

4. Dra. ISNAINI Binti KARNO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dra. Isnaini akan memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada surat kuasa khusus nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 yang diduga dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Dra. Isnaini adalah istri dari saudara Heru Hadi Hartono;
- Bahwa Saksi Dra. Isnaini kenal dengan Terdakwa Agus Setiawan terkait masalah transfer uang, waktu itu Saksi Dra. Isnaini pernah terima transferan uang dari rekening Terdakwa Agus Setiawan ke rekening Saksi Dra. Isnaini;
- Bahwa Terdakwa Agus Setiawan datang ke rumah dan Saksi Dra. Isnaini dipanggil mau eksekusi karena Terdakwa Agus Setiawan datang ke rumah menanyakan apakah ada rekening pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) karena mau mentransfer uang biar sesama bank. Lalu Saksi Dra. Isnaini menanggapi, "untuk apa?" dijawab Terdakwa Agus Setiawan "untuk transfer biaya eksekusi", karena saat itu rekening bank yang dimiliki oleh saudara Heru Hadi Hartono adalah Bank Tabungan Negara (BTN) sehingga menggunakan rekening dari Saksi Dra. Isnaini;
- Bahwa rekening milik Saksi Dra. Isnaini pernah menerima transferan uang dari Terdakwa Agus Setiawan;
- Bahwa Saksi Dra. Isnaini tidak mengetahui secara pasti seperti apa hubungan antara Terdakwa Agus Setiawan dengan saudara Heru Hadi Hartono;
- Bahwa jumlah uang yang ditransfer oleh Terdakwa Agus Setiawan ke rekening milik Saksi Dra. Isnaini adalah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan yang rekening dari Saksi Dra. Isnaini ketahui uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa Agus Setiawan untuk biaya permohonan eksekusi tanah;
- Bahwa setelah uang tersebut ditransfer ke rekening Saksi Dra. Isnaini, selanjutnya saudara Heru Hadi Hartono sendiri langsung mengambil uang tersebut keesokan harinya;

Halaman 44 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Dra. Isnaini tidak ada melihat nama-nama yang ada di dalam surat kuasa khusus;

- Bahwa Saksi Dra. Isnaini tidak pernah melihat saudara Kusworo dan saudara Imron Arbi datang ke rumah untuk menemui saudara Heru Hadi Hartono;

Terhadap keterangan Saksi Dra. Isnaini Binti Karno (Alm) tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

5. HERU HADI HARTONO, S.H. Bin SUMARTONO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Heru Hadi Hartono, S.H., akan memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada surat kuasa khusus nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 yang diduga dilakukan para Terdakwa;

- Bahwa surat kuasa khusus nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 tersebut telah dipalsukan untuk permohonan eksekusi dari para ahli waris almarhum Subagja Elia dan almarhum Bratanata Elia kepada Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. selaku pengacara yang dilakukan para Terdakwa;

- Bahwa ahli waris dari almarhum Subagja Elia yang ada datanya di Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. berjumlah 3 (tiga) orang yaitu saudari Aty Barkati, saudara Subrata Elia dan saudari Novi Rianti Elia sedangkan ahli waris dari almarhum Bratanata Elia berjumlah 1 (satu) orang yaitu Terdakwa Rose Setiawati;

- Bahwa Saksi Heru Hadi Hartono, S.H., mengetahui surat kuasa khusus nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 tersebut;

- Bahwa pada saat dibuatnya surat kuasa khusus nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 tersebut, baik pemberi kuasa dan penerima kuasa tidak bertemu, karena Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. tidak kenal dengan para ahli waris dan data-data para ahli waris Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. dapatkan dari Terdakwa Agus Setiawan;

- Bahwa Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. adalah pengacara dari saudara Subagja Elia dan saudara Bratanata Elia yang mewakili untuk mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kalianda yang mana nomor perkara saat itu : 45/Pdt.G/2017/PN.Kld, kemudian perkara ini kurang pihak sehingga dinyatakan *Niet Ontvankelijkeverklaard* (putusan tidak dapat diterima karena cacat formil);

Halaman 45 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kurang pihak saudara Bratanata Elia minta namanya tercatat saja bukan pihak penggugat, kemudian diajukan gugatan kembali dimana memasukan saudara Bratanata Elia sebagai penggugat juga;
- Bahwa berdasarkan cerita dari saudara Subagja Elia dan saudara Bratanata Elia kepada Saksi Heru Hadi Hartono, S.H., bahwa tanah tersebut adalah milik saudara Subagja Elia sehingga mereka berdua bertemu dengan Saksi Heru Hadi Hartono, S.H., untuk memberikan kuasa untuk mewakili mereka untuk mengajukan gugatan perdata;
- Bahwa Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. pada saat mengajukan kembali gugatan perdata yang tercatat nomor perkara 39/Pdt.G/2017/PN.Kld berkenalan dengan Terdakwa Agus Setiawan dimana saudara Bratanata Elia yang mengenalkan sebagai kakak iparnya sampai pada putusan kasasi;
- Bahwa Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. mendapat kabar dari Terdakwa Agus Setiawan bahwa saudara Bratanata Elia meninggal pada saat mengajukan banding, sedangkan saudara Subagja Elia meninggal Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. lupa kapan;
- Bahwa pada saat pengajuan banding, saudara Subagja Elia dan saudara Bratanata Elia memberikan surat kuasa khusus untuk mengajukan banding;
- Bahwa setelah 1 (satu) tahun dari pengajuan banding tersebut, Terdakwa Agus Setiawan meminta Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. untuk mengajukan eksekusi dari putusan Mahkamah Agung;
- Bahwa untuk kebutuhan permohonan eksekusi tersebut, Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. mengatakan kepada Terdakwa Agus Setiawan bahwa karena Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. tidak kenal dengan para ahli warisnya sehingga Saksi Heru Hadi Hartono, S.H., meminta kepada Terdakwa Agus Setiawan bukti surat kematian, surat keterangan waris dan identitas para ahli waris, setelah 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa Agus Setiawan memberikan dokumen asli yang Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. minta yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Kematian, Surat Keterangan Ahli Waris untuk 4 (empat) orang yang ada di surat kuasa khusus tertera namanya;
- Bahwa Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. meyakini Terdakwa Agus telah melakukan pemalsuan tanda tangan tersebut karena dari data yang diberikan oleh Terdakwa Agus Setiawan karena Terdakwa Agus Setiawan menyatakan mewakili keluarga, kemudian surat kuasa khusus tersebut

Halaman 46 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. ketik sebagaimana data/identitas dari ahli waris yang diberikan oleh Terdakwa Agus Setiawan dan setelah diketik Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. berikan ke Terdakwa Agus Setiawan untuk ditandatangani oleh para ahli waris sebagai pemberi kuasa dimana pada saat itu belum ada tandatangan sama sekali dari para pihak dalam surat kuasa khusus tersebut dan saksi meminta Terdakwa Agus Setiawan untuk ditandatangani, surat kuasa khusus jadi Terdakwa Agus Setiawan datang kembali menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa Agus Setiawan;

- Bahwa dokumen identitas asli para ahli waris diambil lagi oleh Terdakwa Agus Setiawan setelah surat kuasa khusus ditandatangani;

- Bahwa setelah surat kuasa khusus dibuat, kemudian Terdakwa Agus Setiawan mengirimkan biaya eksekusi ke rekening Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. dan oleh Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. tidak punya rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI), kemudian Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. menggunakan rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) milik istri dari Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. atas nama Isnaini dan Terdakwa Agus Setiawan mentransfer uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai uang honor pengacara dan biaya eksekusi yang ditransfer ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tanjung Karang dengan nomor rekening 009801003050538 atas nama Isnaini pada tanggal 28 Oktober 2021;

- Bahwa sebelum Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. menerima transferan dana tersebut, Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. pernah berhubungan dengan saudara Kusworo dan saudara Imron Arbi;

- Bahwa pada saat mengajukan permohonan eksekusi Terdakwa Agus Setiawan saat itu tidak memiliki cukup dana dan kemudian saudara Imron Arbi menelepon Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. dan mengatakan bahwa tanah yang di Tanjungan (tanah yang dimohonkan untuk di eksekusi) ada yang mau nyewa, dan Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. katakan tanah tersebut belum selesai belum dilakukan eksekusi dan silahkan berkomunikasi dengan Terdakwa Agus Setiawan sebagai wakil ahli waris dan Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. memberikan nomor *handphone* Terdakwa Agus Setiawan dan beberapa waktu kemudian datanglah Terdakwa Agus Setiawan dan saudara Kusworo dan saudara Imron Arbi ke kantor Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. terkait penyewaan tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. mewakili saudara Subagja Elia sebagai Penggugat I dan saudara Bratanata Elia sebagai Penggugat II di Pengadilan Negeri Kalianda dengan nomor perkara 39/Pdt.G/2017/PN.Kld tanggal 8 Mei 2018, Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang nomor 78/Pdt/2018/PT.Tjk tanggal 11 Oktober 2018 dan Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Oktober 2019 : 2774/K/PDT/2019 dan sebagai Tergugat adalah saudara Asvi Maphilindo Volta selaku Notaris, saudara Sutarno, saudara Imron Arbi, dan saudara Samiadi;
- Bahwa saudara Octaviano masuk setelah gugatan perdata diajukan, dan dia mengajukan gugatan intervensi dikarenakan ia merasa membeli tanah, masuk sebagai *Tussenkomst* (masuknya pihak ketiga guna memperjuangkan haknya);
- Bahwa pada tingkat pertama gugatan perdata saudara Subagja Elia kalah dan ditingkat banding dimenangkan dan di tingkat kasasi ditolak, berdasarkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap makanya putusan tersebut dimintakan eksekusi dan Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. masih dimintakan menjadi kuasa untuk melakukan eksekusi atas permintaan Terdakwa Agus Setiawan sebagai wakil ahli waris;
- Bahwa Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. sendiri yang mengetik data pembuatan surat kuasa khusus tersebut berdasarkan dokumen surat kematian dari saudara Subagja Elia dan saudara Bratanata Elia, kalau surat ahli waris untuk saudara Subagja Elia pakai kop kelurahan sedangkan saudara Bratana Elia dari Notaris, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari 4 orang ahli waris sebagaimana yang Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. ketik di surat kuasa khusus sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. dapat dari Terdakwa Agus Setiawan sebagai wakil ahli waris;
- Bahwa Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. tidak ada mengecek identitas di Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, karena percaya saja dengan Terdakwa Agus Setiawan sebagai wakil ahli waris dan kemudian Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. tuangkan data-data tersebut di surat kuasa khusus;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. mengetahuinya, akta kelahiran Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. tidak tahu, akta kematian saudara Bratanata Elia tersebut Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. tahu,

Halaman 48 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



surat keterangan ahli waris tersebut Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. pernah terima, sedangkan untuk akta perceraian dan Kartu Keluarga (KK) saudara Subagja Elia dan buku nikahnya Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. tidak tahu;

- Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diserahkan kepada Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. yang diketahui sebagai ahli waris dari saudara Subagja Elias ada 4 yaitu saudari Aty Barkati, saudara Subrata Elia, saudari Novi Rianti Elia dan Terdakwa Rose Setiyawati (sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli yang diterima dari Terdakwa Agus Setiawan);

- Bahwa karena ahli waris ada di Jakarta semua maka surat kuasa khusus yang sudah Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. buat kemudian Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. serahkan kepada Terdakwa Agus Setiawan untuk ditandatangani. Berselang 10 (sepuluh) hari kemudian surat kuasa khusus yang sudah ditandatangani tersebut dikembalikan kepada Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. dan surat kuasa khusus tersebut Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. gunakan untuk permohonan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2774/K/PDT/2019 tanggal 15 Oktober 2019, dan kemudian setelah digunakan diketahui bahwa surat kuasa khusus tersebut salah/datanya salah sehingga permohonan eksekusi Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. cabut sedangkan surat kuasa khusus tidak dicabut sampai saat ini;

- Bahwa permohonan eksekusi tersebut diajukan karena menurut Terdakwa Agus Setiawan bahwa tanah yang mau dieksekusi adalah milik saudara Bratanata Elia;

- Bahwa Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. telah menjalankan pidana atas pemalsuan surat kuasa tersebut selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikarenakan terbukti melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

- Bahwa Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. mendapat informasi dari teman bahwa saudari Aty Barkati melaporkan Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. ke Polda Lampung dan kemudian permohonan eksekusi Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. cabut, karena menurut keyakinan saudari Aty Barkati tidak tanda tangan di surat kuasa khusus tersebut;

- Bahwa Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. tidak kenal dengan saudara Natalegawa Elia dan Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. hanya fokus pada



data yang diberikan oleh Terdakwa Agus Setiawan dan Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Rose Setiawati;

- Bahwa Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. pernah dikonfrontasi oleh penyidik sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa pada saat Terdakwa Agus Setiawan menyerahkan kembali surat kuasa khusus sudah ditandatangani semua oleh para ahli waris dan Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. tanya *"ini sudah benar?"* dan Terdakwa Agus Setiawan menyatakan *"benar semua"*;

- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan permohonan eksekusi adalah Terdakwa Agus Setiawan karena saat datang menemui Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. dan Terdakwa Agus Setiawan mengatakan wakil dari keluarga, bahwa putusan mahkamah agung sudah *inkracht* dan Terdakwa Agus Setiawan mengatakan untuk eksekusi dan Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. menyarankan karena ahli waris yang berhak silahkan dilakukan permohonan eksekusi karena perkara tersebut sudah dimenangkan oleh saudara Subagja Elia dan saudara Bratanata Elia;

- Bahwa pada saat Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. menerima kuasa dari saudara Subagja Elia dan saudara Bratanata Elia, Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. bertemu dan berhadapan dengan pemberi kuasa, dan untuk ahli waris ini pada saat pembuatan surat kuasa khusus tidak bertemu karena percaya saja atas keterangan dari Terdakwa Agus Setiawan;

Terhadap keterangan Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. Bin Sumartono (Alm) tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan dan berkeberatan. Terdakwa Agus Setiawan keberatan sepanjang pemberian dokumen yang diberikan hanya dokumen saudara Bratanata Elia dan Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. dikenalkan kepada Terdakwa Agus Setiawan pada saat bersama dengan saudara Asvi dan saudara Sutarno. Selanjutnya Terdakwa Rose Setiawati berkeberatan kalau Terdakwa Agus Setiawan dikenalkan oleh almarhum suami Terdakwa Rose Setiawati yang benar Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. dikenalkan oleh saudara Asvi dan dilanjutkan pemeriksaan Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. selanjutnya;

6. TONI AZHAR Bin AHMAD ZAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Toni Azhar akan memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada surat kuasa khusus nomor :

Halaman 50 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 yang diduga dilakukan para Terdakwa;

- Bahwa Saksi Toni Azhar kenal wajah dengan Terdakwa Agus Setiawan, karena Saksi Toni Azhar pernah bertemu Terdakwa Agus Setiawan di Villa Octaviano di daerah Batu Putu. Terkait pembicaraan pastinya Saksi Toni Azhar tidak tahu pasti namun Saksi Toni Azhar ketahui adanya pembicaraan antara saudari Aty Barkati dengan saudara Nata Legawa Elia, dan untuk pembicaraan saudara Octaviano dengan Terdakwa Agus Setiawan, Saksi Toni Azhar tidak dengar namun Saksi Toni Azhar sempat menghidangkan kopi saat itu;

- Bahwa pada saat saudari Aty Barkati dan saudara Natalegawa datang mereka membahasnya dengan saudara Octaviano dan yang Saksi Toni Azhar dengar dari pembahasan mereka bahwa saudari Aty Barkati dan saudara Natalegawa tidak merasa tanda tangan sebagai ahli waris di surat kuasa khusus permohonan eksekusi;

- Bahwa dalam pembahasan antara saudari Aty Barkati dan saudara Natalegawa dengan saudara Octaviano tersebut, Saksi Toni Azhar tidak ingat apakah ada surat atau dokumen yang diperlihatkan, karena Saksi Toni Azhar sudah lupa karena dengar sekilas, yang Saksi Toni Azhar ingat masalah tanah dan untuk apakah tanah tersebut sedang bersengketa dan ada hubungan dengan saudara Octaviano pun Saksi Toni Azhar lupa;

- Bahwa keterangan Saksi Toni Azhar di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebelum diparaf Saksi Toni Azhar baca dulu dan Saksi Toni Azhar sudah lupa dengan apa yang telah Saksi Toni Azhar terangkan sebelumnya sehingga Saksi Toni Azhar lupa detailnya;

- Bahwa Saksi Toni Azhar tidak pernah diperlihatkan surat kuasa khusus tersebut, Saksi Toni Azhar hanya sekedar mendengar omongan saja dan secara detailnya tidak paham;

- Bahwa pekerjaan Saksi Toni Azhar adalah sopir dan kalau ada tamu Saksi Toni Azhar menyiapkan minuman dan Saksi Toni Azhar lupa apakah pernah diberikan izin oleh saudara Octaviano untuk melihat surat kuasa khusus tersebut;

- Bahwa Saksi Toni Azhar dengar sekilas surat kuasa khusus tersebut diklaim untuk eksekusi di Pengadilan Negeri Kalianda tahun 2022;

Halaman 51 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pemalsuan tanda tangan di surat kuasa khusus tersebut, saudara Octaviano dengan saudari Aty Barkati dan saudara Nata Legawa pernah bertemu dan membahasnya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saudara Octaviano pernah mencari saudari Aty Barkati dan saudara Natalegawa di Jakarta;
- Bahwa Saksi Toni Azhar pernah melihat Terdakwa Agus Setiawan datang bertemu dengan saudara Octaviano namun Saksi Toni Azhar tidak tahu isi pembicaraan mereka;
- Bahwa Saksi Toni Azhar tidak tahu tanah yang disengketakan tersebut dikuasai oleh siapa;
- Bahwa Saksi Toni Azhar di periksa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2023 dan keterangan Saksi Toni Azhar adalah sebagai pelengkap dan disuruh tanda tangan ya tanda tangan dan Saksi Toni Azhar tidak tahu secara detail, karena Saksi Toni Azhar tidak diajarkan oleh penyidik atau saudara Octaviano, namun Saksi Toni Azhar datang tidak baca secara keseluruhan dan tinggal tanda tangan;
- Bahwa Saksi Toni Azhar bekerja dengan saudara Octaviano sudah 20 (dua puluh) tahun;

Terhadap keterangan Saksi Toni Azhar Bin Ahmad Zaini tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

7. MUHAMMAD USMAN Bin MUHAMMAD BAKUB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muhammad Usman akan memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada surat kuasa khusus nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 yang diduga dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muhammad Usman memberikan keterangan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 800/169/SPT/V.11/2022 tanggal 8 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Lampung;
- Bahwa Saksi Muhammad Usman tidak kenal dengan nama-nama orang yang dimintakan klarifikasi tersebut;
- Bahwa pada saat itu kami mencari langsung dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dan ketika kita klik Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya maka data yang dicari akan muncul;

Halaman 52 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pencarian di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari orang-orang yang ada di surat kuasa khusus tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi Muhammad Usman melakukan pencarian berdasarkan permintaan dari penyidik, tidak berdasarkan ejaan dimana data permintaan penyidik adalah saudari Aty Barkati dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175016003640004, lalu saudara Subrata Elia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175012509720002 dan saudari Novi Rianti Elia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 317501561175005, dan berdasarkan *database* kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditejd Dukcapil Kemendagri) ditemukan fakta bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) atas nama saudari Aty Barkati yang ditemukan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya adalah 3214176104430001, sedangkan untuk saudara Subrata Elia dan saudari Novi Rianti Elia Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya tidak ditemukan di *database* kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditejd Dukcapil Kemendagri);
- Bahwa kami tidak mau berasumsi ketika kami mendapatkan data dan itulah data yang kami cari dan jika data tersebut ada kenapa-kenapa itu diluar kewenangan kami dan sistem ini hanya dimiliki oleh *database* kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditejd Dukcapil Kemendagri) dan yang bisa membukanya hanya orang-rang tertentu yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota asal ada Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya;
- Bahwa kami tidak ada menggunakan metode pencarian lain seperti menggunakan tanggal lahir, kami hanya mencari berdasarkan permintaan penyidik dan diperoleh hasil seperti yang kami sampaikan secara tertulis tadi;
- Bahwa keterangan Saksi Muhammad Usman di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan berdasarkan surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Lampung dan Saksi Muhammad Usman membuatnya sesuai permintaan;
- Bahwa atas data yang ada di *database* tidak kami klarifikasi ke alamat penduduk yang bersangkutan dan data yang ada di dalamnya adalah

Halaman 53 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar, karena penduduk yang mencatatkan sendiri data tersebut di *database*;

- Bahwa Saksi Muhammad Usman sebagai menjabat sebagai Kepala Bidang di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Lampung dan yang berwenang membuka *database* adalah administrator sebagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi Muhammad Usman Bin Muhammad Bakub tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

8. IMRON ARBI Bin ARBI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Imron Arbi akan memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada surat kuasa khusus nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 yang diduga dilakukan para Terdakwa;

- Bahwa Saksi Imron Arbi kenal dengan saudara Heru Hadi Hartono sebagai pengacara sekira tahun 2016 karena Saksi Imron Arbi pernah diminta sebagai saksi di Pengadilan Negeri Kalianda dalam persidangan gugatan perdata atas permintaan saudara Heru Hadi Hartono;

- Bahwa para pihak dalam gugatan perdata tersebut antara saudara Bratanata Elia alias Bebet dengan tergugat sebanyak 8 (delapan) orang antara lain : saudara Asvi Maphilindo, saudara Sutarmono dan kawan-kawan;

- Bahwa setahu Saksi Imron Arbi lokasi tanah tersebut berada di Desa Tanjung, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan dengan luas 16 (enam belas) hektare dan yang Saksi Imron Arbi ketahui tanah tersebut milik saudara Elia dan Saksi Imron Arbi tahu dari kwitansi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

- Bahwa Saksi Imron Arbi mengenal Terdakwa Agus Setiawan pada tahun 2021 setelah akan adanya proses eksekusi tanah. Sedangkan Saksi Imron Arbi tidak kenal dengan Terdakwa Rose Setiyawati;

- Bahwa pada tahun 2021 Saksi Imron Arbi ditelepon oleh saudara Heru Hadi Hartono dan minta dicarikan penyewa tanah yang berada di Desa Tanjung, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan dengan luas 16 (enam belas) hektare;

- Bahwa setelah mendapat telepon dari saudara Heru Hadi Hartono tersebut, kemudian Saksi Imron Arbi menelepon Terdakwa Agus

Halaman 54 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



Setiawan dan menanyakan permintaan dari saudara Heru Hadi Hartono dan Terdakwa Agus Setiawan membenarkannya dengan catatan setelah eksekusi;

- Bahwa Saksi Imron Arbi pernah datang ke rumah saudara Heru Hadi Hartono di daerah Way Kandis - Tanjung Senang dan pada saat itu Saksi Imron Arbi bertemu juga dengan Terdakwa Agus Setiawan;
- Bahwa setahu Saksi Imron Arbi proses eksekusi masih diajukan ke Pengadilan Negeri Kalianda;
- Bahwa Saksi Imron Arbi tidak tahu siapa yang mengajukan permintaan eksekusi tersebut yang Saksi Imron Arbi ketahui urusan itu diurus oleh saudara Heru Hadi Hartono;
- Bahwa tanah tersebut disewa oleh saudara Kusworo pada tahun 2021 senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) selama 1 (satu) tahun namun yang Saksi Imron Arbi ketahui baru dibayarkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Agus Setiawan dengan cara ditransfer sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk operasional yang diberikan kepada Saksi Imron Arbi;
- Bahwa Saksi Imron Arbi tidak tahu terkait mengenai adanya pemalsuan surat kuasa khusus untuk pengajuan eksekusi;

Terhadap keterangan Saksi Imron Arbi Bin Arbi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan, karena Terdakwa Agus Setiawan hanya menerima uang sewa Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta) dan sudah terdakwa kembalikan. Sedangkan Terdakwa Rose Setiyawati menyatakan tidak tahu.

9. KUSWORO Bin SUKARI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal Saksi Kusworo kenal dengan saudara Heru Hadi Hartono pada bulan September 2021 di rumah saudara Heru Hadi Hartono di Way Kandis, Tanjung Senang, Bandar Lampung. Saudara Heru Hadi Hartono adalah seorang pengacara sedangkan Terdakwa Agus Setiawan mengaku sebagai pemilik lahan/ahli waris pada lahan yang akan Saksi Kusworo sewa, yang mengenalkan Saksi Kusworo dengan saudara Heru Hadi Hartono dan Terdakwa Agus Setiawan adalah saudara Imron Arbi. Pada saat Saksi Kusworo bertemu dengan saudara Heru Hadi Hartono dan Terdakwa Agus Setiawan di rumah saudara Heru Hadi Hartono, kami membahas masalah penyewaan tanah seluas 16 (enam belas) hektare

Halaman 55 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



dimana Saksi Kusworo sepakat nilai sewa tanah tersebut sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) selama 1 tahun dan saksi membayar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) yang di transfer ke rekening Terdakwa Agus Setiawan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 069901015632506 senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan uang senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk biaya operasional dan fee Saksi Kusworo diserahkan secara tunai kepada saudara Imron Arbi dan kawan-kawan (saudara Hendri, saudara Rohadi dan saudara Heru Hadi Hartono). Kronologias tentang adanya uang sewa tanah seluas 16 (enam belas) hektare pada bulan September 2021 Saksi Kusworo ditelepon oleh saudara Hendri, ia mengatakan bahwa ada lahan yang akan disewakan seluas 16 (enam belas) hektare lokasi di Simpang Bayur, Tanjungan, dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) per tahun, dan saudara Hendri mengatakan kepada Saksi Kusworo jika berminat ayo kita ketemuan dengan yang punya, lahan tetapi sebelum itu ketemuan dengan saudara Imron karena ia yang mengetahui rumah saudara Heru Hadi Hartono. Lalu Saksi Kusworo, saudara Hendri, saudara Rohadi dan saudara Imron Arbi berangkat ke rumah saudara Heru Hadi Hartono dan tak lama pas setelah sampai datang Terdakwa Agus Setiawan dan kemudian terjadi kesepakatan tentang sewa lahan pertahun Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang akan dibayar sebanyak 2 (dua) kali pembayaran dengan rincian uang Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ditransfer ke Terdakwa Agus Setiawan dan uang senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) diserahkan tunai kepada Saksi Kusworo sebagai uang operasional dan pada saat itu saudara Heru Hadi Hartono dan Terdakwa Agus Setiawan menunjukan surat-surat tanah bahwa tanah tersebut masih dalam proses eksekusi, setelah adanya pembayaran uang sewa tanah tersebut tanah itu belum Saksi Kusworo gunakan atau tanami karena belum dieksekusi terhadap tanah itu, uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang Saksi Kusworo kirimkan kepada Terdakwa Agus Setiawan dan dikuatkan oleh keterangan saudara Heru Hadi Hartono bahwa uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) akan digunakan untuk biaya proses eksekusi tanah seluas 16 (enam belas) hektare. Uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) adalah uang bagian dari biaya sewa tanah sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh

Halaman 56 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



juta rupiah), dan terhadap tanah diakui oleh Terdakwa Agus Setiawan kepada Saksi Kusworo adalah milik orang tuanya, uang yang telah Saksi Kusworo berikan kepada Terdakwa Agus Setiawan yang awalnya untuk sewa tanah seluas 16 (enam belas) hektare tersebut sudah dikembalikan kepada Saksi Kusworo pada tanggal 25 April 2022 dengan cara transfer ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Kusworo;

Terhadap keterangan Saksi Kusworo Bin Sukari tersebut, Terdakwa Agus Setiawan memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan. Sedangkan Terdakwa Rose Setiyawati menyatakan tidak tahu.

10. AIPDA. JAILANI, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Aipda Jailani, S.H., M.H. akan memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada surat kuasa khusus nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 yang diduga dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa setelah ada laporan dari polisi, kemudian dilakukan surat tugas perintah tentang penyelidikan lalu kita lakukan publikasi atau wawancara kepada para saksi dan terlapor kemudian setelah itu kita melakukan gelar perkara apakah dalam kasus ini bisa dilakukan penyidikan atau tidak. Kemudian dalam perkara ini dilakukan penyidikan ada perkara pemalsuan, kemudian dikeluarkan surat perintah penyidikan dan dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa dalam perkara ini pelapor adalah saudari Aty Barkati, dan Saksi Aipda Jailani, S.H., M.H. tidak ingat kapan laporan Polisi itu terjadi dan sesuai berkas perkara tanggal 13 Januari 2022;
- Bahwa pada saat itu yang dilaporkan oleh saudari Aty Barkati adalah saudara Heru Hadi Hartono;
- Bahwa hubungan saudara Heru Hadi Hartono dengan para Terdakwa adalah sebagai pemberi kuasa dan saudara Heru Hadi Hartono berprofesi sebagai pengacara;
- Bahwa setelah Saksi Aipda Jailani, S.H., M.H. menjelaskan kepada para Terdakwa bahwa sebagai tersangka mereka berhak didampingi oleh pengacara dan ada surat kuasa yaitu surat kuasa No : 010/SKs/USA/XI/2022 tanggal 10 November 2022 disini yang mendampingi adalah saudara Luvino Siji Samura, S.H., M.H., saudara Dwi Yoss Pangestu Uly, S.H. dan saudara Vitalis Jenarus, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat proses pemeriksaan mereka sebagai saksi ataupun tersangka, keterangan tersebut ditanyakan kembali;
- Bahwa Terdakwa Agus Setiawan di BAP sebanyak 2 (dua) kali. Saksi Aipda Jailani, S.H., M.H. memeriksanya bersama saudara Dony Dermawan. Pada hari Senin tanggal 14 November, kemudian pemeriksaan tambahan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2022 dan didampingi oleh pengacara diruangan khusus diperiksa satu persatu;
- Bahwa pada saat tersangka didampingi oleh pengacara dalam ruangan yang khusus dan tidak ramai-ramai. Terdakwa Rose Setiawati dan Terdakwa Agus Setiawan diperiksa satu-satu dan tidak dibarengi;
- Bahwa dari jawaban yang mereka sampaikan itu Saksi Aipda Jailani, S.H., M.H. ketik, kemudian dibacakan kembali kemudian ditanyakan pada para pihak;
- Bahwa Saksi Aipda Jailani, S.H., M.H. tidak memaksa mereka untuk memberikan suatu jawaban atau paksaan lainnya;
- Bahwa benar para Terdakwa berdiskusi/berkonsultasi dengan pengacaranya saat wawancara dan jika tidak sesuai mereka coret dan Saksi Aipda Jailani, S.H., M.H. ada bukti foto mereka pada saat di-BAP didampingi oleh pengacara;
- Bahwa BAP pertama dan kedua didampingi oleh pengacara saudara Vitalis Jenarus;
- Bahwa Saksi Aipda Jailani, S.H., M.H. sebagai penyidik pembantu dan pada saat pemeriksaan Terdakwa Rose Setiawati pada pemeriksaan ketiga tidak ikut, yang memeriksa adalah saudara Nora Hima, S.H.;
- Bahwa pada saat pemeriksaan sebagai Saksi Aipda Jailani, S.H., M.H. tidak didampingi, namun pemeriksaan sebagai terdakwa didampingi oleh pengacara;
- Bahwa Saksi Aipda Jailani, S.H., M.H. yang melakukan pemeriksaan. Sedangkan saudara Dony Dermawan hanya mendampingi Saksi Aipda Jailani, S.H., M.H.;
- Bahwa atas keberatan dari Terdakwa Rose Setiawati pada poin 13 pada BAP pertama dimana Terdakwa Rose Setiawati menolak mentah-mentah karena Terdakwa Rose Setiawati menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa Rose Setiawati tidak sesempurna yang terkandung di dalam BAP. Untuk itu Terdakwa Rose Setiawati sangat keberatan atas isi dari BAP Saksi Aipda Jailani, S.H., M.H. juga bingung

Halaman 58 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena keterangan tersebut dibaca dan kemudian diparaf dan ditandatangani oleh Terdakwa Rose Setiawati;

- Bahwa benar poin keberatan penasihat hukum pada BAP Terdakwa Rose Setiawati adalah poin 13 halaman 5 (posisi Terdakwa Rose Setiawati tidak menjelaskan secara rinci dan paraf yang diragukan), lalu halaman 5 (tanda tangan Terdakwa Rose Setiawati berbeda jauh dengan tanda tangan aslinya), halaman 3 (terkait paraf) dan Saksi Aipda Jailani, S.H., M.H. tetap dengan keterangan;

- Bahwa poin keberatan Terdakwa Agus Setiawan pada BAP adalah halaman 3 (terkait paraf), halaman 4 (terkait paraf), dan pada pertanyaan ke-12 Terdakwa Agus Setiawan, Terdakwa Agus Setiawan hanya menyampaikan bahwa yang diberikan keterangan-keterangan bukti aslinya itu hanya Terdakwa Rose Setiawati, sementara yang lain tidak disampaikan Saksi Aipda Jailani, S.H., M.H. makanya Terdakwa Agus Setiawan bingung, bagaimana bisa diuraikan secara cermat oleh Saksi Aipda Jailani, S.H., M.H. dan Saksi Aipda Jailani, S.H., M.H. sampaikan itu adalah lembar pertanyaan dan jawaban yang diketik sesuai dengan yang dijawab oleh para Terdakwa dan kemudian mereka membubuhkan tanda tangan dan itu benar paraf dan tanda tangan para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Aipda Jailani, S.H., M.H. tersebut, para memberikan pendapat tidak membenarkan dan berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. EDDY RIFAI, S.H., M.H., dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. memberikan pendapat terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan surat kuasa khusus yang dilakukan oleh para Terdakwa;

- Bahwa Ahli Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan saudari Aty Barkati, saudara Heru Hadi Hartono, S.H., Terdakwa Agus Setiawan dan Terdakwa Rose Setiawati;

- Bahwa tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat dapat kita jumpai ketentuannya dalam Pasal 263 KUHP yang berbunyi:

- 1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai

Halaman 59 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun;

2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

- Bahwa R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal (hal. 195) mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya;

- Bahwa surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

- 1) Dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dan lain-lain);
- 2) Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
- 3) Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu);
- 4) Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan lain-lain).

- Bahwa adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut R. Soesilo dilakukan dengan cara:

- 1) Membuat surat palsu : membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);
- 2) Memalsu surat : mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;
- 3) Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat;
- 4) Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah);

- Bahwa unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut di atas adalah:

- 1) Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;



- 2) Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;
- 3) Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu ditempat di mana surat tersebut harus dibutuhkan;
- 4) Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian;

Bahwa berdasarkan kronologis perkara dan unsur pasal perbuatan menurut pendapat ahli terhadap saudara Heru Hadi Hartono, Terdakwa Agus Setiawan dan Terdakwa Rose Setiyawati memenuhi unsur Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP, yang memenuhi unsur membuat surat palsu yaitu surat yang isinya tidak benar dan memalsu tanda tangan yang termasuk pengertian memalsu surat, surat tersebut menimbulkan sesuatu hak (surat kuasa), penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yaitu kerugian dari pelapor. Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum;

2. REZA CANDRAJAYA, S.T., dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli Reza Candrajaya, S.T. memberikan pendapat terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan surat kuasa khusus yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi dasar Ahli Reza Candrajaya, S.T. melakukan pemeriksana tanda tangan adalah Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2009 tanggal 14 September 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan

Halaman 61 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia, mekanisme pemeriksaan tandatangan di bidang laboratorium forensik Polda Sumatera Selatan yaitu pemeriksaan terhadap tandatangan yang ada dalam dokumen bukti dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan antara tanda tangan yang terdapat di dokumen bukti dengan tandatangan yang terdapat di dokumen perbandingan;

- Bahwa yang diperlihatkan penyidik kepada Ahli Reza Candrajaya, S.T. berupa surat kuasa khusus dan dokumen perbandingan. Dari hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

a. Tanda tangan bukti Ny. Ati Berkati mempunyai bentuk umum (*general design*) yang berbeda terhadap tanda tangan perbandingan atau dengan kata lain Tanda tangan atas nama Ny. Ati Berkati yang dipersalahkan pada dokumen bukti merupakan tanda tangan karangan (*spurious signature*).

b. Tanda tangan bukti Subrata Elia/Nata Legawa Elia mempunyai bentuk umum (*general design*) yang berbeda terhadap atas nama Subrata Elia/Nata Legawa Elia yang di persalahkan pada dokumen.

- Bahwa tanda tangan asli adalah suatu *design* tanda tangan yang dibuat langsung oleh pemilik tanda tangan itu sendiri;

- Bahwa tanda tangan bentuk umum (*general design*) yang berbeda adalah hasil dari identifikasi perbandingan antara dua buah atau lebih tanda tangan dimana antara tanda tangan yang dibandingkan tersebut memiliki *design* tanda tangan yang jauh berbeda;

- Bahwa tanda tangan karangan (*spurious signature*) adalah salah satu bentuk pemalsuan tanda tangan dimana pelaku dalam memalsukan tanda tangan seseorang tidak meniru *design* asli tanda tangan objeknya, melainkan hanya berdasarkan imajinasi pelaku;

- Bahwa dokumen palsu adalah suatu dokumen yang didalamnya telah terjadi perubahan fisik dokumen itu sendiri maupun pada isi dokumen tersebut dimana perubahan tersebut tidak mendapat persetujuan dari pihak yang berhubungan dengan dokumen itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. dan keterangan Ahli Reza Candrajaya, S.T. yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Halaman 62 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”;
- Bahwa berdasarkan Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, “Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta”;
- Bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, “Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli”;
- Bahwa berdasarkan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal terkait tersebut di atas, dimana keterangan Ahli Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. dan keterangan Ahli Reza Candrajaya, S.T. tersebut tidak diberikan/dinyatakan di sidang pengadilan, namun hanya dibacakan oleh Penuntut Umum, sedangkan berdasarkan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”. Selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, “Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim”. Maka khusus terhadap keterangan Ahli Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. yang dibacakan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan Ahli Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. yang dibacakan

Halaman 63 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



tersebut tidak mempunyai nilai bagi pembuktian perkara ini. Sedangkan terhadap keterangan Ahli Reza Candrajaya, S.T. yang dibacakan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan penilaian terhadap Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 73/DTF/2022 tanggal 8 Desember 2022, dikarenakan Ahli Reza Candrajaya, S.T. merupakan salah satu dari tim pemeriksa yang melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap surat yang diduga palsu dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 73/DTF/2022 tanggal 8 Desember 2022;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Agus Setiawan:

- Bahwa Terdakwa Agus Setiawan akan memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada surat kuasa khusus nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 yang dituduhkan kepada para Terdakwa;
- Bahwa awal terbitnya surat kuasa khusus dari saudara Heru Hadi Hartono menghubungi Terdakwa Agus Setiawan dan pada saat itu saudara Heru Hadi Hartono mengatakan kepada Terdakwa untuk segera melakukan sita eksekusi tanah yang berada di Tanjungan seluas $\pm$ 16 (enam belas) hektare;
- Bahwa persyaratan yang diberikan kepada Terdakwa Agus Setiawan pada saat itu adalah semua dokumen-dokumen dari kedua belah pihak, sebelum adanya 2 (dua) ahli waris, Terdakwa Agus Setiawan sempat bicara dengan saudara Heru Hadi Hartono bahwa Terdakwa Agus Setiawan menunjuk adik dari Terdakwa Agus Setiawan yaitu Terdakwa Rose Setiyawati untuk menjadi ahli waris;
- Bahwa yang memenangkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kalianda terkait tanah yang berada di Tanjungan seluas $\pm$ 16 (enam belas) hektare adalah saudara Subagdja Elia;
- Bahwa Terdakwa Agus Setiawan mengetahui saudara Subagdja Elia sebagai paman dari saudara Bratanata Elia;
- Bahwa Terdakwa Agus Setiawan sempat beradu argumentasi karena Terdakwa Agus Setiawan mempunyai dasar berupa surat pernyataan dari saudara Subagdja Elia kepada saudara Bratanata Elia dan surat pernyataan dari saudara Subagdja Elia kepada ayah dari saudara Bratanata Elia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen-dokumen yang diberikan Terdakwa Agus Setiawan atas nama Terdakwa Rose Setiyawati dan saudara Bratanata Elia;
- Bahwa terkait dokumen atas nama saudara Bratanata Elia tersebut, Terdakwa Agus Setiawan memberikan dokumen berupa surat kematian atas nama saudara Bratanata Elia, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Terdakwa Rose Setiyawati, akta atas nama saudara Bratanata Elia, Akta Notaris Ahli Waris dari Notaris Sunyoto;
- Bahwa terkait hubungan antara saudara Tio dan Terdakwa Rose Setiyawati, yaitu saudara Tio merupakan orang kepercayaan dari saudara Bratanata Elia;
- Bahwa Terdakwa Agus Setiawan tidak pernah memberikan data-data berupa surat nikah, surat cerai dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa Agus Setiawan baru bertemu dengan saudara Heru Hadi Hartono pada sekira tahun 2018;
- Bahwa sekira tahun 2018 Terdakwa Agus Setiawan mengajukan kasasi terhadap saudara Octaviano;
- Bahwa pada saat itu hasil banding dimenangkan oleh saudara Bratanata Elia sedangkan saudara Octaviano mengajukan Kasasi;
- Bahwa setelah 1 (satu) tahun kemudian baru diajukan sita eksekusi;
- Bahwa Terdakwa Agus Setiawan tidak kenal dengan saudari Aty Barkati;
- Bahwa tanah tersebut milik saudara Bratanata Elia;
- Bahwa setelah menerima surat kuasa khusus tersebut, Terdakwa Agus Setiawan menyerahkannya ke Terdakwa Rose Setiyawati;
- Bahwa Terdakwa pernah mentransfer uang ke rekening saudara Heru Hadi Hartono dan dana tersebut Terdakwa Agus Setiawan pinjam dari saudara Kusworo;
- Bahwa Terdakwa Agus Setiawan kenal dengan saudara Kusworo dikenalkan oleh saudara Heru Hadi Hartono dan saudara Endro;
- Bahwa pada saat pertemuan dengan saudara Kusworo, Terdakwa Agus Setiawan akan dipinjamkan dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun Terdakwa Agus Setiawan hanya menerima Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dimana dana senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Terdakwa Agus Setiawan serahkan kepada saudara Heru Hadi Hartono dan sisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk dana operasional;
- Bahwa Terdakwa Agus Setiawan menyerahkan dana kepada saudara Heru Hadi Hartono dengan cara mentransfer dana tersebut ke rekening

Halaman 65 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama saudara Isnaini yang merupakan istri dari saudara Heru Hadi Hartono;

- Bahwa Terdakwa Agus Setiawan keberatan dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa Agus Setiawan pada tanggal 14 November 2022 dan 8 Desember 2022 pada point 12 huruf (g) dan (h), point 41 huruf (a), (b), (c);

2. Terdakwa Rose Setiyawati:

- Bahwa Terdakwa Rose Setiyawati akan memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada surat kuasa khusus nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 yang dituduhkan kepada para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Rose Setiyawati sudah tidak ingat kapan persisnya Terdakwa Agus Setiawan mentransfer dana kepada saudara Heru Hadi Hartono;

- Bahwa tujuan Terdakwa Agus Setiawan mentransfer dana untuk melakukan sita eksekusi;

- Bahwa pada saat itu sidang *aanmaning* dimenangkan oleh saudara Subagdja Elia;

- Bahwa pada saat Terdakwa Agus Setiawan meminta tanda tangan kepada Terdakwa Rose Setiyawati pada saat itu posisi Terdakwa Rose Setiyawati sedang berada di rumah;

- Bahwa isi dari surat yang dibawa oleh Terdakwa Agus Setiawan hanya berisi nama Terdakwa Rose Setiyawati dan selebihnya pada saat itu kosong dan Terdakwa Rose Setiyawati hanya menandatangani yang hanya ada nama Terdakwa Rose Setiyawati saja;

- Bahwa Terdakwa Rose Setiyawati dengan saudara Aty Barkati yaitu saudara Aty Barkati merupakan istri kedua dari saudara Subagdja Elia dimana saudara Subagdja Elia merupakan adik dari mertua Terdakwa Rose Setiyawati;

- Bahwa Terdakwa Rose Setiyawati pernah bertemu dengan saudara Aty Barkati pada saat acara keluarga;

- Bahwa di dalam surat kuasa khusus tersebut yang tertera namanya yaitu saudara Aty Barkati, saudara Novi dan saudara Tata;

- Bahwa Terdakwa Rose Setiyawati kepikiran untuk memanggil saudara Tio. Saudara Tio merupakan orang yang biasa dipanggil oleh almarhum Subagdja Elia (suami dari Terdakwa Rose Setiyawati), Terdakwa Rose Setiyawati minta tolong dengan saudara Tio dan saudara Tio

Halaman 66 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



menyanggupi setelah beberapa hari saudara Tio datang ke rumah Terdakwa Rose Setiyawati dan Terdakwa Rose Setiyawati menyerahkan surat kuasa khusus kepada saudara Tio untuk diminta tanda tangan kepada saudari Aty Barkati, saudari Novi dan saudara Subrata Elia;

- Bahwa Terdakwa Rose Setiyawati tidak ada usaha untuk mencari nomor saudari Aty Barkati;

- Bahwa setelah surat kuasa khusus tersebut diterima dari saudara Tio, selanjutnya Terdakwa Rose Setiyawati serahkan Terdakwa Agus Setiawan;

- Bahwa pada saat Terdakwa Rose Setiyawati akan menandatangani surat kuasa khusus tersebut sudah terdapat nama saudari Aty Barkati, saudari Novi dan saudara Subrata Elia;

- Bahwa Terdakwa Rose Setiyawati keberatan dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa Rose Setiyawati pada tanggal 14 November 2022 dan 8 Desember 2022 pada point 12 huruf (g) dan (h), point 41 huruf (a), (b), dan (c);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, "Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya", untuk selanjutnya para Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. YOUNGKY FERNANDO, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bidang keahlian ahli adalah bidang pidana dan tindak pidana korupsi dan pernah memberikan keterangan ahli sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) kali;

- Bahwa terkait jenis-jenis surat dakwaan sesuai Surat Edaran Jaksa Agung 03 Tahun 1994 ditentukan jenis-jenis surat dakwaan mulai dari dakwaan yang bersifat tunggal, yang bersifat alternatif, yang bersifat subsideritas, yang bersifat kumulatif dan kombinasi/gabungan;

- Bahwa dalam penjelasannya disampaikan bahwa terkait dakwaan bersifat tunggal maka yang dituduhkan adalah satu ketentuan tindak pidana, berkaitan dengan ketentuan dakwaan bersifat alternatif maka ada dua ketentuan pidana maka dikarenakan memiliki keragu-raguan tindak pidana manakah yang terbukti maka dibuat dua ketentuan tindak pidana, surat dakwaan yang bersifat subsideritas ini merupakan bentuk

Halaman 67 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



implementasi dari *concursum idealis* dimana satu perbuatan menimbulkan beberapa tindak pidana maka dibentuk dakwaan berbentuk subsidaritas terbentuk ketika ada perbuatan yang dilakukan berlapis-lapis dan lapisan-lapisan itu harus diuji dan dibuktikan semuanya dakwaan mana yang terbukti dan untuk dakwaan bersifat kumulatif merupakan implementasi dari teori *concursum realis* dimana ada perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari satu tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri sedangkan bentuk surat dakwaan yang bersifat gabungan ini merupakan bentuk gabungan dari subsidaritas dan kumulatif dan biasanya coraknya lebih rumit untuk kasus tindak pidana tertentu;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 03 Tahun 1994 maka bentuk dakwaan subsidaritas/tuduhan terhadap para Terdakwa yang melakukan tindak pidana harus lebih dari satu pasal tindak pidana tidak boleh tunggal kalau terjadi seperti itu sejauh ini belum ada ketentuan yang mengatur yang lebih tegas tentang konsekuensinya dan ada perilaku hakim untuk menilai apakah surat dakwaan tersebut patut diterima atau tidak dan kami kembalikan kepada kompetensi hakim;
- Bahwa berbicara tentang fungsi hukum pidana itu sendiri sebagaimana diketahui doktrin ilmu pidana kita mengenal fungsi umum dan fungsi khusus terbagi dua ada satu untuk kepentingan yang bersifat umum yaitu ketentraman, kenyamanan dan keamanan masyarakat umum dan kedua ini kepentingan yang didapat dari peristiwa pidana dimana lahirnya hukum pidana untuk melindungi kepentingan umum;
- Bahwa untuk subjek delik, organ delik, objek delik dan *victim* delik harus satu kesatuan dan harus dibuktikan semua unsur;
- Bahwa hubungan *legal standing* dari *victim* delik tidak boleh terputuskan kausalitas dan dia terhubung dengan objek delik kalau terputus tidak ada tindak pidana;
- Bahwa *legal standing* dari pelapor tidak sesuai dengan sebenarnya maka dalam peristiwa hukum pidana;
- Bahwa perbuatan melawan hukum salah satunya adalah adanya perbuatan, adanya akibat yang menimbulkan kerugian seseorang dan harus dibuktikan;
- Bahwa berkaitan dengan unsur subjektif yaitu yang pertama adalah barang siapa;
- Bahwa jika ada perbedaan nama dari subjek yang ada didalam surat kuasa dan didalam surat dakwaan/tuduhan, dan jika berbeda maka diuji

Halaman 68 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



di persidangan baik alat bukti saksi, surat, petunjuk yang nanti digunakan oleh majelis untuk menilai kesalahan terdakwa dan surat tuduhan dan diuji di persidangan dan akan di dapat fakta hukum yang mendukung surat dakwaan atau fakta hukum yang tidak mendukung surat dakwaan, maka yang diambil adalah apa yang dinyatakan oleh saksi di depan persidangan dimana di depan persidangan ditanyakan legal jati diri dari saksi yang ditanyakan di depan persidangan baik aspek formil maupun aspek materiil dari seorang yang menjadi saksi. Sebagai contoh pernah terjadi terdakwa dimuka persidangan salah jati dirinya sehingga putusan menjadi *NO* dan kemudian diperbaiki dan diajukan ke persidangan artinya. Jika administrasi keliru masih bisa di perbaiki tapi kalau keliru orangnya itu tidak bisa diterima *ex si A* ini bukan *si B* namun dibuat seolah-olah *si B*, ini yang tidak bisa di tolerir ini terjadi *error in human* dan untuk pembuktian harus diuji didepan persidangan dan penilaian hakim;

- Bahwa perbuatan melawan hukum salah satunya adanya perbuatan dan adanya akibat yang ditimbulkan oleh seseorang maka harus dibuktikan perbuatan *si A* merugikan *si B* dan kerugian harus bersifat konkrit bukan bersifat potensi;

- Bahwa ketentuan Pasal 263 KUHP objek kejahatan memalsukan, Pasal 264 KUHP objek kejahatan akta otentik, sedangkan Pasal 266 KUHP objek kejahatannya memasukan keterangan palsu;

- Bahwa terkait unsur subjektif barang siapa, kalau dengan maksud ada kesengajaan dengan maksud dan tujuan oleh karena itu ia akan dilepaskan dari unsur objektif. Unsur objektif disini adalah membuat sesuatu surat atau memalsukan surat. Membuat surat adalah sesuatu yang belum ada surat menjadi ada surat sedangkan memalsukan surat adalah surat sudah ada akan tetapi dikaukan rekayasa terhadap isi surat tersebut agar isi surat tersebut sejalan dengan maksud dan tujuan sepelaku. Unsur dapat menerbitkan hak atau suatu perjanjian atau membebaskan hutang atau bisa digunakan sebagai suatu keterangan atas suatu perbuatan dimana unsur kedua ini bersifat alternatif bukan kumulatif dan hakekatnya selalu menerbitkan hak. Unsur ketiga akan digunakan atau dia menyuruh orang lain menggunakan, ini mengacu kepada aspek *future*. Menyuruh orang lain menggunakan bisa saja si pelaku doen plegen itu menggunakan kadang ia menyuruh orang lain menggunakan dan apakah ia dapat dikatakan sebagai subjek delik atau organ delik ini tergantung jika yang menggunakan ini tidak tahu

Halaman 69 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



kepalsuannya maka ia masuk kepada organ delik namun jika ia mengetahui kepalsuan dari surat yang dibuat dan digunakan maka ia masuk kepada subjek delik/*medeplegen* mereka sama-sama melakukan tindak pidana. Dan terakhir kegunaannya menimbulkan kerugian, menurut pandangan kami atas Putusan MK Nomor 118/PUU-XX/2022 tanggal 31 Januari 2023 ada *judicial review* tentang pasal 79 ayat (1) KUHP tentang Daluarsa. Daluarsa yang diuji adalah sejak kapan berlakunya daluarsa tersebut mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak diketahui, digunakan, dan menimbulkan kerugian;

- Bahwa pandangan MK dalam hal ini adalah dalam hal ini tentang kepalsuan adalah pasca di gunakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar FC KTP an. NATA LEGAWA ELIA;
2. 1 (satu) lembar FC Akta Kelahiran an. NATA LEGAWA ELIA yang dikeluarkan pada tanggal 20 November 1978 oleh catatan sipil Jakarta Timur yang telah dilegalisir Oleh Dinas Pencatatan Sipil DKI Jakarta an. HERU SUPRAPTO selaku kepala Satuan Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil DKI Jakarta pada tanggal 25 Mei 2022;
3. 1 (satu) lembar FC Akta Perceraian an. ELIA SUBAGJA dan MASDUR MEIMY pada tanggal 20 Oktober 2003 oleh Kadis Kependudukan Sipil Prof. DKI Jakarta an. SELVIA MURNI, SH., Msi yang telah dilegalisir oleh Dinas Pencatatan Sipil DKI Jakarta an. HERU SUPRAPTO selaku Kepala Dinas Satuan Pelaksana Pelayanan Pencatatan Sipil DKI Jakarta pada tanggal 25 Mei 2022;
4. 1 Satu) lembar FC Kartu Keluarga kepala keluarga NATA LEGAWA ELIA yang dicap dan ditandatangani oleh ARI SUKAPTI pada tanggal 26 Juli 2019 yang telah dilegalisir Oleh Dinas Pencatatan Sipil DKI Jakarta an. HERU SUPRAPTO selaku Kepala Dinas Satuan Pelaksana Pelayanan Pencatatan Sipil DKI Jakarta pada tanggal 25 Mei 2022;

Barang-barang bukti nomor 1, 2, 3, dan 4 tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 292/Pen.Pid/2022/PN Kla tanggal 28 Juli 2022. Untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar FC KTP an. ATY BARKATY yang telah dilegalisir oleh BAMBANG IRAWAN, S.I.P Selaku Kepala Kelurahan Kebagusan DKI Jakarta;
6. 1 (satu) lembar FC Akta Kelahiran an. ATY BARKTI yang dicap dan ditandatangani oleh YUSUF INDAR HAAFI, SIP., Msi pada tanggal 23 November 2020;
7. 1 (satu) FC lebar surat pernyataan alhi waris Tanggal 23 Desember 2021 yang sudah dilegalisir oleh LURah Kelurahan Pelmeriam an. A. ERWIN pada tanggal 06 Juni 2022;
8. 1 (satu) lembar FC KK selaku Kepala kelyuarga ATY BARKATI yang dicap dan ditandatangani oleh YUSUF INDAR HAAFI, SIP., Msi pada tanggal 26 Juni 2020;
9. 2 (dua) buah FC yang sudah dilegalisir oleh Notaris EVA SURYANI, SH., Mkn buku kutipan akta nikah yang menyatakan bahwa SUBAGJA Bin WINATA adalah seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan bernama ATY BARKATI Bin HAMBALI yang disaksikan oleh wali nikah BAHKUDIN Nin HAMBALI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Pasar Minggu Kota Jaksel Prov. DKI Jakarta pada tanggal 11 Maret 1991 dicap dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nika KUA Kec. Pasar Minggu Drs. NAJIR ALAM;

Barang-barang bukti nomor 5, 6, 7, 8 dan 9 tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 291/Pen.Pid/2022/PN Kla tanggal 28 Juli 2022. Untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

10. 1 (satu) rangkap FC yang telah dilegalisir dari Pengadilan Negeri Kalianda surat dari kantor pengacara dan bantuan hukum HERU HADI HARTONO, SH dan Rekan dengan nomor kuasa khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/ 2021, tanggal 23 Oktober 2021 yang isisnya bahwa saksi (Ny. ATY BARKATI) memberi kuasa sebagai ahli waris dari suami saksi (SUBAGJA ELIA) sebagai pemohon eksekusi guna membuat, menandatangani dan mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Kalianda atas keputusan mahkamah Agung RI Tanggal 15 Oktober 2019 Nomor : 2774 K/PDT/2019 tanggal 08 Mei 2018 Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN selaku Pengacara;
11. 1 (satu) buku Register surat kuasa khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/ 2021, tanggal 23 Oktober 2021 yang isisnya bahwa saksi (Ny. ATY

Halaman 71 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



BARKATI) memberi kuasa sebagai ahli waris dari suami saksi (SUBAGJA ELIA) sebagai pemohon eksekusi guna membuat, menandatangani dan mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Kalianda atas keputusan mahkamah Agung RI Tanggal 15 Oktober 2019 Nomor : 2774 K/PDT/2019 tanggal 08 Mei 2018 Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN selaku Pengacara di Pengadilan Negeri Kalianda yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Kalianda;

Barang-barang bukti nomor 10 dan 11 tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Izin Penyitaan Nomor 131/Pen.Pid/2022/PN Kla tanggal 29 Maret 2022. Untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

12. 1 (satu) rangkap asli salinan kedua surat permohonan guna dilaksanakan esekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda nomor : 09/PM-HR/PDT/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang telah dicap dan ditanda tangani oleh HERU HADI HARTONO, SH selaku kuasa hukum para pemohon esekusi, yang asli salinan pertama surat tsb saat ini masih berada di Pengadilan Negeri Kalianda;

13. 1 (satu) lembar asli tanda terima surat Nomor : 01/PM-HR/PDT/1/2022 tanggal 26 Januari 2022 dari kantor pengacara HERU HADI HARTONO, SH dan Rekan yang dicap dan ditanda tangani oleh M. RICO berikut FC 1 (satu) lembar surat mencabut atas permohonan guna dilaksanakan esekusi Nomor : 01/PM-HR/PDT/1/2022 tanggal 26 Januari 2022;

14. 2 (dua) lembar salinan surat kuasa khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021, tanggal 23 Oktober 2021 yang tertera daftar Nomor. 320/SK/2021/PNKLA pada hari ini Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 surat kuasa ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda Kelas II;

Barang-barang bukti nomor 12, 13, dan 14 tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 1210/Pen.Pid/2022/PN Tjk tanggal 30 November 2022. Untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

15. 1 (satu) lembar FC yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Kalianda yaitu Risalah panggilan AAN MANING Nomor : 5/Pdt.P.Eks/2021/PN.Kla yang isinya pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 KHAIDIR, SH juru sita pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A atas perintah ketua Pengadilan tersebut dan permintaan Pengadilan Negeri Kalianda berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapannya Nomor : 5/Pdt.P.Eks/2021/PN.Kla tanggal 11 November 2021 telah memanggil OCTAVIANO alamat Jl. Griya Sentosa II Blok S Nomor 8-9 LK. II RT. 001 Kel. Wayhalim Permai Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung sebagai turut termohon esekusi agar datang menghadap ketua pengadilan negeri Kalianda Jl. Indra Bangsawan No. 37 Kalianda pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 jam 10.00 WIB guna diberi laporan/ peringatan (AAN MANING) agar dalam waktu tenggang 8 hari terhitung sejak hari teguran / peringatan (AAN MANING) agar dapat melaksanakan isi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Oktober 2019 Nomor : 2774 K/PDT/2019 Jo Keputusan Pengadilan Tinggi Tanjung karang tanggal 11 Oktober 2018 Nomor : 78/Pdt/2018/PT.Tjk Jo Keputusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 08 Mei 2018 Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN antara SUBAGJA ELIA sebagai pemohon eksekusi I dan BRATANATA ELIA sebgai Pemohon Eksekusi II melawan ASVI MAPHILINDO VOLTA,SH,DKK sebagai para termohon eksekusi ditandatangani oleh yang memberitahu Juru Sita an. HAIDIR, SH dan diberitahu turut termohon esekusi an. OCTAVANO yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 14 Oktober 2022;

Barang bukti nomor 15 tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 447/Pen.Pid/2022/PN Kla tanggal 24 Oktober 2022. Untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

16. 1 (satu) lembar asli rekening Koran BRI tanggal laporan 1 Agustus 2022 periode transaksi 20 Oktober 2021 s.d 30 oktober 2021 yang mana AGUS SETIAWAN menstrasfer uang sebesar Rp.40.000.000,- ke rekening BRI dengan Nomor Rekening 009801003050538 an. ISNAINI;

Barang bukti nomor 16 tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 1208/Pen.Pid/2022/PN Tjk tanggal 30 November 2022. Untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

17. 1 (Satu) lembar FC surat pernyataan ahli waris dari Alm. SUBAGJA ELIA dan Sdri MEIMYMASDUR yaitu Sdr. NATA LEGAWA ELIA dan Sdri. ELIA NOVIRIANTI dikeluarkan tanggal 13 Agustus 2020 oleh yang menyatakan ahli waris Sdr. NATA LEGAWA ELIA dan Sdri. ELIA NOVIRIANTI diketahui oleh Sdr. Pengurus RW. 007 Kel. Pal Meriang an. EDI

Halaman 73 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LENI dicap tandatangan dan Penggurus RT. 001 / 007 Kel. Palmeriam an. CHAIDIR RAFIK dicap dan tandatangan serta tercatat dalam legalisir pelayanan surat pernyataan ahli waris Lurah Pal Meriang an. H. RASANTO, SE dicap dan tandatangan;

18. 1 (satu) lembar akta kutipan kematian Sdr. SUBAGJA ELIA pada tanggal 02 Mei 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juni 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Jakarta an. TUTI YULIYANTI, SE ditandatangani dan dicap;

Barang-barang bukti nomor 17 dan 18 tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 1207/Pen.Pid/2022/PN Tjk tanggal 30 November 2022. Untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

19. 1 (satu) lembar FC surat akta kematian BRATA NATA ELIA yang telah dilegalisir;

20. 1 (satu) lembar FC surat pernyataan ahli waris Sdri. ROSE SETIAWATI dan Sdri. ANNJANETTECHRISTABEL ELIA yang dibuat pada tanggal 03 Seotember 2018 yang disaksikan oleh : Saksi 1 Ketua RT. 003 RW. 011 Kel. Bintaro an. ABD HAMID dicap dan ditandatangani dan Saksi 2 Ketua RW. 011 an. SUDIRMAN dicap dan ditandatangani dan Lurah Bintaro an. DIMAS PRAYUDI dicap dan ditandatangani serta Camat Persanggahan an. Muh. FAJAR KURNIAWAN, SE., Msi ditandatangani dan dicap dan dilegalisir;

21. 1 (satu) lembar FC yang sudah dilegalisir yaitu salinan akta pernyataan ahli waris tanggal 27 September 2018 yaitu akta pernyataan ahli waris Nomor 01 dihadapan Notaris dan PPAT Drs. PRAYOTO, SH., Mkn yang isinya bahwa Ny. ROSE SETIAWATI dan Nona ANNJANETTECHRISTABEL ELIA;

22. 1 (satu) lembar FC kutipan akta perkawinan Nomor : 558/CS/004 Sdr. BRATANATA ELIA dan Sdri. ROSE SETIAWATI yang telah dilangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen Pendeta PAULUS WIJONO S.TH tanggal 24 September 2004 di gereja Kristen Pasundan Jemaat Rehohot Jakarta dikeluarkan oleh kepala suku Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Madya Jaksel an. Drs. Moh. Hatta ditandatangani dicap dan telah dilegalisir;

23. 1 (satu) lembar FC kutipan akta lahir Nona ANNJANETTECHRISTABEL ELIA yang lahir di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2010 dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 05 Maret 2005 oleh kepala suku Dinas Kependudukan Catatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Madya Jaksel an. Drs. Moh. Hatta ditandatangani dicap dan telah dilegalisir;

24. 1 (satu) lembar FC KTP an. BRATA NATA ELIA yang telah dilegalisir;

25. 1 (satu) lembar FC KTP an. ROSE SETIAWATI yang telah dilegalisir;

26. 1 (satu) lembar FC KK an. ROSE SETIAWATI dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2022 oleh kepala suku Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Madya Jaksel an. IVON TIAR MORA, S.Hut ditandatangani dan cap yang telah dilegalisir;

Barang-barang bukti nomor 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, dan 26 tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 1211/Pen.Pid/2022/PN Tjk tanggal 25 Agustus 2022. Untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk selanjutnya Hakim Ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat (vide Pasal 187 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, "surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya") atau berita acara kepada Terdakwa atau Saksi berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 73/DTF/2022 tanggal 8 Desember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 73/DTF/2022 tanggal 8 Desember 2022 tersebut dan dengan merujuk Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, "Dalam hal timbul dugaan kuat bahwa ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipergunakan sebagai bahan perbandingan". Sedangkan dokumen bukti berupa Surat Kuasa Khusus Nomor: 12/SK-HR/PDT/X/ 2021 tanggal 23 Oktober 2021 yang telah didaftarkan dengan register Nomor: 320/SK/2021/PN KLA pada hari ini Jum'at tanggal 29 Oktober 2021. Sedangkan yang diserahkan penyidik kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan bukan merupakan surat asli yang tersimpan di Pengadilan Negeri Kalianda yang digunakan oleh Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. untuk

Halaman 75 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.Kld tanggal 8 Mei 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 78/Pdt/2018/PT.Tjk tanggal 11 Oktober 2018 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2774/K/PDT/2019 tanggal 15 Oktober 2019, sehingga nilai keaslian dari surat yang diperiksa tersebut tidak setara dengan dengan Surat Kuasa Khusus Nomor: 12/SK-HR/PDT/X/ 2021 tanggal 23 Oktober 2021 yang tersimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda. Maka terhadap bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 73/DTF/2022 tanggal 8 Desember 2022 tersebut tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Para Terdakwa untuk kepentingan pembelaannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup (*vide* Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai Pasal 3 ayat (1) huruf b jo Pasal 5) dan telah disesuaikan dengan dokumen asli/fotokopi/dokumen elektronik/informasi elektronik sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-2115/KUA.09,1,3.Pw.01/7/2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia cq Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan cq Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu tanggal 3 Juli 2023 yang menerangkan saudara Sabagdja Bin Winata dan saudari Ati Barkati Bin Hambali berdasarkan Akta Nikah Nomor: 1800/103/III/1991 tercatat pernikahannya pada Register Pencatatan Pernikahan tanggal 10 Maret 1991 di KUA Pasar Minggu; (sesuai dengan aslinya)
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Pernyataan saudara Subagdja Elia tanggal 05 April 2016; (sesuai dengan aslinya)
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Pernyataan saudara Subagdja Elia tanggal ... Agustus 2016 disaksikan oleh saudara M. Hazairin Teddy dan saudari Rose Setiyawati; (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu berupa keterangan Saksi-saksi yang telah dikualifisir dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain,

Halaman 76 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya), keterangan Ahli yang dibacakan Penuntut Umum, keterangan Ahli yang dihadirkan ke persidangan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum para Terdakwa dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awalnya adanya pemalsuan tanda tangan dan informasi lainnya pada Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 diketahui oleh Saksi Octaviano setelah adanya panggilan sidang *Anmaning* dari Pengadilan Negeri Kalianda bulan November 2021 tentang pelaksanaan permohonan sita eksekusi terhadap objek tanah di Desa Tanjung, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa benar Saksi Octaviano mendapatkan fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 tersebut dari Pengadilan Negeri Kalianda yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Kalianda;
- Bahwa benar ketika Saksi Octaviano menerima panggilan sidang *aanmaning* kemudian Saksi Octaviano melihat dasar panggilan tersebut adalah Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021, dimana ada nama Saksi Aty Barkati, Saksi Nata Legawa Elia, saudari Novi Rianti Elia dan Terdakwa Rose Setiyawati tersebut. Selanjutnya Saksi Octaviano berusaha mencari ahli waris untuk mencari jalan terakhir yaitu perdamaian;
- Bahwa benar setelah Saksi Octaviano bertemu dengan Saksi Aty Barkati dan Saksi Nata Legawa Elia selaku sebagian ahli waris yang namanya tertera dalam Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 tersebut, Saksi Octaviano menanyakan apakah Saksi Aty Barkati pernah tanda tangan pada surat kuasa khusus untuk permohonan eksekusi tersebut. Namun mereka kaget serta menanyakan itu surat apa dan merasa tidak pernah menandatangani;
- Bahwa benar terhadap hal-hal yang tidak benar yang ada ada di surat kuasa khusus tersebut, setelah mendapat keterangan dari Saksi Aty Barkati dan Saksi Nata Legawa Elia yang namanya tercantum dalam surat kuasa

Halaman 77 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



husus tersebut diketahui bahwa alamatnya palsu, bahkan Saksi Octaviano melakukan pengecekan ke kantor catatan sipil ternyata Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya pun palsu, nama pun tidak benar dan tanda tangan tidak benar;

- Bahwa benar setelah Saksi Octaviano mendapatkan hal yang tidak benar dalam surat kuasa khusus tersebut, Saksi Octaviano berfikir berarti Saksi Heru Hadi Hartono selaku kuasa hukum dari pemohon eksekusi ini jalan sendiri tanpa sepengetahuan ahli waris yang sah;

- Bahwa benar Saksi Octaviano pernah tanya ke Saksi Heru Hadi Hartono, *"Pak Heru ini semua palsu (surat kuasa khusus), kita damai aja"*, bahkan Saksi Octaviano minta bawa salah satu ahli warisnya dan Saksi Heru Hadi Hartono membawa Terdakwa Agus Setiawan ke kebun milik Saksi Octaviano di Batu Putu, dan karena bukan ahli waris maka Saksi Octaviano tidak mau;

- Bahwa benar alasan Saksi Octaviano tidak mencari Terdakwa Rose Setiyawati selaku ahli waris dari almarhum Bratanata Elia untuk melakukan perdamaian, karena Saksi Octaviano sudah baca putusan kasasi Nomor : 2774 K/Pdt/2019, dan disana pemilik tanah adalah almarhum Subagdja Elia sehingga Saksi Octaviano tidak mencari Terdakwa Rose Setiyawati selaku ahli waris dari almarhum Bratanata Elia untuk melakukan perdamaian;

- Bahwa benar pada saat pertama sidang *aanmaning* tersebut, Saksi Octaviano bertemu dengan Saksi Heru Hadi Hartono selaku kuasa hukum pemohon eksekusi;

- Bahwa benar pada tahun 2018-2019 Saksi Octaviano pernah bertemu dengan almarhum Subagdja Elia dan dalam pertemuan tersebut Saksi Octaviano mengatakan *"Pak, bapak kenapa gugat saya? ini kan tanah saya, tanah tersebut saya tebus dari bank, setahu saya tanah ini bapak sudah agunkan ke bank dan kreditnya macet, dan maka yang agunkan dikasih kesempatan untuk melunasi utang atau melelang"* dan singkat cerita Saksi Octaviano yang tebus di bank, dan setelah itu justru Saksi Octaviano digugat;

- Bahwa benar sebelumnya dalam putusan tingkat pertama Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.Kld dan diputus tanggal 8 Mei 2018 dalam posisi Saksi Octaviano menang, kemudian ada upaya hukum tingkat banding dengan Nomor 78/Pdt/2018/PT.Tjk dalam putusannya Saksi Octaviano dikalahkan, lalu Saksi Octaviano melakukan upaya kasasi dengan Nomor : 2774 K/Pdt/2019 dan ditolak;

Halaman 78 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



- Bahwa benar Saksi Aty Barkati dan Saksi Nata Legawa Elia mengetahui adanya pemalsuan tanda tangan pada Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 tersebut setelah diberi tahu oleh Saksi Octaviano;
- Bahwa benar Saksi Aty Barkati dan Saksi Nata Legawa Elia pernah diperlihatkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 tersebut oleh Saksi Octaviano;
- Bahwa benar Saksi Aty Barkati dan Saksi Nata Legawa Elia pernah bertemu dan diperlihatkan surat kuasa khusus nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 oleh Saksi Octaviano dan dalam pertemuan tersebut membahas keabsahan tanda tangan di dalam surat kuasa khusus tersebut;
- Bahwa benar tandatangan Saksi Aty Barkati yang dipalsukan ditemukan pada 1 (satu) rangkap surat dari kantor pengacara dan bantuan hukum Heru Hadi Hartono, S.H, dan rekan dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 yang isinya bahwa Saksi Aty Barkati memberi kuasa sebagai ahli waris dari suami dari Saksi Aty Barkati bersama dengan Saksi Subrata Elia dan saudari Novi Rianti Elia sebagai ahli waris dari saudara Subagja Elia dan Terdakwa II Rose Setiyawati sebagai ahli waris dari saudara Bratanata Elia;
- Bahwa benar Saksi Aty Barkati mengetahui fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 73/DTF/2022 tanggal 8 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik-Kepolisian Daerah (POLDA) Sumatera Selatan. Dari hasil uji laboratorium forensik diketahui bahwa tanda tangan Saksi Aty Barkati yang ada di Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 tersebut berbeda dengan tanda tangan asli dari Saksi Aty Barkati;
- Bahwa benar dalam Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 tersebut ada beberapa informasi yang berbeda dari yang sebenarnya seperti nama, dalam surat kuasa khusus tersebut tertulis Ati Berkati sedangkan yang benar adalah Aty Barkati. Selain itu Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Saksi Aty Barkati berbeda dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Saksi Aty Barkati yang asli, kemudian tanggal lahir dari Saksi Aty Barkati di dalam surat kuasa khusus tersebut ditulis Jakarta, 20 Maret 1964 sedangkan yang benar adalah Jakarta, tanggal 12 Juni 1963;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2021 Saksi Aty Barkati bertempat tinggal di Kebagusan Kecil RT. 001 RW. 008 Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- Bahwa benar dalam Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 tersebut, Saksi Aty Barkati melihat ada nama Subrata Elia dan itu bukan nama anak tiri dari Saksi Aty Barkati. Nama anak tiri dari Saksi Aty Barkati adalah Saksi Natalegawa Elia. Selain itu Saksi Aty Barkati mengenal saudari Novi Rianti Elia dan itu adik dari Saksi Natalegawa Elia dan anak tiri dari Saksi Aty Barkati;
- Bahwa benar Saksi Aty Barkati kenal dengan Terdakwa Rose Setiyawati yang merupakan istri dari saudara Bratanata Elia yang merupakan istri dari keponakan suami dari Saksi Aty Barkati;
- Bahwa benar Saksi Aty Barkati tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa Agus Setiawan maupun oleh Terdakwa Rose Setiyawati untuk penandatanganan Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 tersebut dan Saksi Aty Barkati tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa Agus Setiawan maupun oleh Terdakwa Rose Setiyawati terkait permohonan eksekusi tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa benar saudara Bratanata Elia yang merupakan suami dari Terdakwa Rose Setiawati meninggal dunia lebih dulu dari pada suami dari Saksi Aty Barkati yang meninggal tahun 2019 dan saat pemakaman saudara Bratanata Elia yang merupakan suami dari Terdakwa Rose Setiawati tersebut Saksi Aty Barkati datang dan saat pemakaman suami dari Saksi Aty Barkati, Terdakwa Rose Setiawati juga datang tapi tidak ada komunikasi dan tidak ada pembicaraan tentang tanah;
- Bahwa benar Saksi Aty Barkati dan Saksi Nata Legawa Elia tidak mengetahui adanya gugatan atas tanah yang dilakukan oleh suami dari Saksi Aty Barkati (almarhum Subagdja Elia) dan saudara Bratanata Elia di Pengadilan Negeri Kalianda;
- Bahwa benar terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 2774 K/Pdt/2019 tanggal 15 Oktober 2019, dimana para pihak yaitu Octaviano melawan 1. Subagja Elia, 2. Bratanata Elia, 3. Samiadi, 4. Budi Priyanto, 5. Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kantor Pertanahan Kab. Lampung Selatan, 6. Tumpak Holong Lumban Tobing, S.H., 7. Hendri Wiharjo, 8. Asvi Maphilindo Volta, S.H., 9. Sutarno, 10. Imrom Arbi, 11. Edi Junaidi sebagai ahli waris Subu Wijaya dan 12. Merina tersebut, Saksi Aty

Halaman 80 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barkati tidak mengetahui sama sekali dan tidak ada yang menunjukan kepada Saksi Aty Barkati tentang putusan perdata tersebut sebelumnya;

- Bahwa benar terhadap pemalsuan tanda tangan di Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 tersebut, Saksi Aty Barkati merasa dirugikan karena memalsukan data identitas diri Saksi Aty Barkati;
- Bahwa benar jika Saksi Aty Barkati tidak diberitahu masalah pemalsuan tanda tangan oleh Saksi Octaviano, maka Saksi Aty Barkati juga tidak bakal tahu kalau Saksi Aty Barkati berhak atas tanah milik almarhum Subagdja Elia yang merupakan suaminya dari Saksi Aty Barkati tersebut selaku ahli waris;
- Bahwa benar Saksi Aty Barkati kenal dengan almarhum Nitimiharja Elia adalah kakak tertua dari almarhum Subagdja Elia yang merupakan suami dari Saksi Aty Barkati;
- Bahwa benar Terdakwa Agus Setiawan pernah datang ke rumah Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. dan Saksi Dra. Isnaini (istri dari Saksi Heru Hadi Hartono, S.H.) dipanggil dan Terdakwa Agus Setiawan menanyakan apakah ada rekening pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) karena mau mentransfer uang biar sesama bank. Lalu Saksi Dra. Isnaini menanggapi, *"untuk apa?"* dijawab Terdakwa Agus Setiawan *"untuk transfer biaya eksekusi"*, karena saat itu rekening bank yang dimiliki oleh Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. adalah Bank Tabungan Negara (BTN) sehingga menggunakan rekening dari Saksi Dra. Isnaini;
- Bahwa benar jumlah uang yang ditransfer oleh Terdakwa Agus Setiawan ke rekening milik Saksi Dra. Isnaini adalah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa benar setelah uang tersebut ditransfer ke rekening Saksi Dra. Isnaini, selanjutnya Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. sendiri langsung mengambil uang tersebut keesokan harinya;
- Bahwa benar pada Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 tersebut, Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. memasukkan nama ahli waris dari almarhum Subagja Elia yang ada datanya di Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Saksi Aty Barkati, saudara Subrata Elia dan saudari Novi Rianti Elia sedangkan ahli waris dari almarhum Bratanata Elia berjumlah 1 (satu) orang yaitu Terdakwa Rose Setiawati;
- Bahwa benar pada saat dibuatnya Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 tersebut, baik pemberi kuasa dan

Halaman 81 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



penerima kuasa tidak bertemu, karena Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. tidak kenal dengan para ahli waris dan data-data para ahli waris Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. dapatkan dari Terdakwa Agus Setiawan;

- Bahwa benar Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. adalah pengacara dari almarhum Subagja Elia dan almarhum Bratanata Elia yang mewakili untuk mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kalianda dengan register perkara saat itu Nomor: 45/Pdt.G/2017/PN.Kld, kemudian perkara ini kurang pihak sehingga dinyatakan *Niet Ontvankelijkeverklaard* (putusan tidak dapat diterima karena cacat formil);
- Bahwa benar Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. pada saat mengajukan kembali gugatan perdata yang tercatat nomor perkara 39/Pdt.G/2017/PN.Kld tersebut berkenalan dengan Terdakwa Agus Setiawan dimana almarhum Bratanata Elia yang mengenalkan sebagai kakak ipar dari Terdakwa Agus Setiawan;
- Bahwa benar Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. mendapat kabar dari Terdakwa Agus Setiawan bahwa almarhum Bratanata Elia meninggal pada saat mengajukan upaya hukum banding;
- Bahwa benar untuk kebutuhan permohonan eksekusi tersebut, Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. mengatakan kepada Terdakwa Agus Setiawan bahwa karena Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. tidak kenal dengan para ahli warisnya sehingga Saksi Heru Hadi Hartono, S.H., meminta kepada Terdakwa Agus Setiawan bukti surat kematian, surat keterangan waris dan identitas para ahli waris, setelah 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa Agus Setiawan memberikan dokumen asli yang Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. minta yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Kematian, Surat Keterangan Ahli Waris untuk 4 (empat) orang yang ada di surat kuasa khusus tertera namanya;
- Bahwa benar Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. tidak ada mengecek kebenaran identitas di Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, karena percaya dengan Terdakwa Agus Setiawan;
- Bahwa benar berdasarkan data ahli waris yang diserahkan oleh Terdakwa Agus Setiawan tersebut, kemudian Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. membuat surat kuasa khusus sebagaimana data/identitas dari ahli waris yang diberikan oleh Terdakwa Agus Setiawan dan setelah diketik Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. berikan ke Terdakwa Agus Setiawan untuk ditandatangani oleh para ahli waris sebagai pemberi kuasa, setelah surat kuasa khusus tersebut selesai ditandatangani lalu Terdakwa Agus Setiawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kembali menyerahkan surat kuasa khusus yang sudah ditandatangani;

- Bahwa benar setelah surat kuasa khusus dibuat, kemudian Terdakwa Agus Setiawan mengirimkan biaya eksekusi ke rekening istri dari Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. dikarenakan Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. tidak punya rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI), yaitu atas nama Isnaini dan Terdakwa Agus Setiawan mentransfer uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai uang honor pengacara dan biaya eksekusi yang ditransfer ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tanjung Karang dengan nomor rekening 009801003050538 atas nama Isnaini pada tanggal 28 Oktober 2021;

- Bahwa benar Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. mewakili saudara Subagja Elia sebagai Penggugat I dan saudara Bratanata Elia sebagai Penggugat II di Pengadilan Negeri Kalianda dengan nomor perkara 39/Pdt.G/2017/PN.Kld tanggal 8 Mei 2018, Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang nomor 78/Pdt/2018/PT.Tjk tanggal 11 Oktober 2018 dan Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Oktober 2019 : 2774/K/PDT/2019 dan sebagai Tergugat adalah saudara Asvi Maphilindo Volta selaku Notaris, saudara Sutarno, saudara Imron Arbi, dan saudara Samiadi;

- Bahwa benar Saksi Octaviano masuk setelah gugatan perdata diajukan, dan dia mengajukan gugatan intervensi dikarenakan ia merasa membeli tanah, masuk sebagai *Tussenkomst* (masuknya pihak ketiga guna memperjuangkan haknya);

- Bahwa benar Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 tersebut yang digunakan oleh Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. untuk mengajukan permohonan eksekusi atas putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.Kld tanggal 8 Mei 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 78/Pdt/2018/PT.Tjk tanggal 11 Oktober 2018 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2774/K/PDT/2019 tanggal 15 Oktober 2019 dikarenakan datanya salah sehingga permohonan eksekusi tersebut Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. cabut;

- Bahwa benar Saksi Muhammad Usman sebagai pejabat pada Dinas Kependudukan Provinsi Lampung melakukan pencarian berdasarkan permintaan dari penyidik, dimana data permintaan penyidik adalah saudara Aty Barkati dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175016003640004,

Halaman 83 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saudara Subrata Elia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175012509720002 dan saudari Novi Rianti Elia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 317501561175005, dan berdasarkan *database* kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditejd Dukcapil Kemendagri) ditemukan fakta bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) atas nama saudari Aty Barkati yang ditemukan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya adalah 3214176104430001, sedangkan untuk saudara Subrata Elia dan saudari Novi Rianti Elia Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya tidak ditemukan di *database* kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditejd Dukcapil Kemendagri);

- Bahwa benar Terdakwa Agus Setiawan pernah meminta Terdakwa Rose Setiyawati untuk membubuhi tanda tangan pada Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 tersebut pada saat itu posisi Terdakwa Rose Setiyawati sedang berada di rumah;
- Bahwa benar Terdakwa Rose Setiyawati pernah meminta bantuan saudara Tio (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/57/XI/Res1.11/2022/DITRESKRIMUM tanggal 20 November 2022) sebagai orang yang biasa dipanggil oleh almarhum Bratanata Elia (suami dari Terdakwa Rose Setiyawati), Terdakwa Rose Setiyawati minta tolong dengan saudara Tio (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/57/XI/Res1.11/2022/DITRESKRIMUM tanggal 20 November 2022) untuk meminta kepada Saksi Aty Barkati, saudari Novi dan saudara Subrata Elia membubuhi tanda tangan pada Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 tersebut;
- Bahwa benar setelah Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 tersebut diterima dari saudara Tio (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/57/XI/Res1.11/2022/DITRESKRIMUM tanggal 20 November 2022), selanjutnya Terdakwa Rose Setiyawati serahkan kepada Terdakwa Agus Setiawan;
- Bahwa benar menurut pendapat Dr. Youngky Fernando, S.H., M.H., penerapan Pasal 263 KUHP harus menimbulkan kerugian, menurut pendapat Dr. Youngky Fernando, S.H., M.H. atas Putusan MK Nomor 118/PUU-XX/2022 tanggal 31 Januari 2023 ada *judicial review* tentang pasal 79 ayat (1) KUHP tentang daluarsa. Bahwa daluarsa yang diuji adalah sejak daluarsa tersebut mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak diketahui, digunakan, dan menimbulkan kerugian;

Halaman 84 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu pertama - primer perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pertama - subsider perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP atau kedua perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum membuktikan dakwaan pertama - primer, yaitu perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 430 K/Pid.Sus/2018 yang memuat kaidah hukum “Apabila penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif, maka *judex factie* harus mempertimbangkan unsur-unsur delik alternatif pertama terlebih dahulu, dan apabila ternyata salah satu unsur delik tidak terpenuhi atau terbukti, barulah kemudian *judex factie* mempertimbangkan unsur-unsur delik dalam dakwaan alternatif kedua, guna tertib hukum. Untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu - primer, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah adalah orang perseorangan atau badan hukum, sebagai subyek hukum, yang diduga melakukan tindak pidana, dengan identitas perorangan yang benar dan jelas, atau identitas korporasi berupa nama Korporasi, tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir, tempat kedudukan, kebangsaan Korporasi, jenis Korporasi, bentuk kegiatan/usaha dan identitas pengurus yang mewakili (*vide* Pasal 12 Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi), sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum atas diri seseorang/korporasi atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Agus Setiawan Bin H. Zainal Mutaqin dan Terdakwa Rose Setiyawati Anak Dari Bin H. Zainal Mutaqin, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena orang yang dihadirkan adalah orang yang telah didakwa Penuntut Umum dengan identitas yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian:

Menimbang, bahwa “unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” terdiri dari beberapa anasir yang bersifat alternatif, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan anasir mana yang paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati dengan fakta hukum, yaitu “unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” adalah dengan kesadaran melakukan perbuatan berupa membuat surat palsu atau memalsukan surat yaitu suatu surat yang dihasilkan dengan cara tanpa hak atau melawan hukum atau tanpa seizin dari subjek atau objek surat untuk mengadakan atau perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula, segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya, sehingga menimbulkan suatu hak atas penggunaan surat palsu tersebut dan menimbulkan kerugian pada diri subjek yang ada di surat tersebut (R. Soesilo dalam bukunya “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” Penertib Politeia-Bogor, 1993, hal.195);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula dengan keterangan Ahli, surat, barang bukti serta keterangan para Terdakwa, bahwa benar berawal adanya pemalsuan tanda tangan dan informasi lainnya pada Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 diketahui oleh Saksi Octaviano setelah adanya panggilan sidang *anmaning* dari Pengadilan Negeri Kalianda pada bulan November 2021 tentang pelaksanaan permohonan sita eksekusi terhadap objek tanah di Desa Tanjung, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Bahwa benar ketika Saksi Octaviano menerima panggilan sidang *aanmaning* kemudian Saksi Octaviano melihat dasar panggilan tersebut adalah Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021, dimana ada nama Saksi Aty Barkati, Saksi Nata Legawa Elia, saudari Novi Rianti Elia dan Terdakwa Rose Setiyawati tersebut. Selanjutnya Saksi Octaviano berusaha mencari ahli waris untuk mencari jalan terakhir yaitu berupa perdamaian. Bahwa bener setelah Saksi Octaviano bertemu dengan Saksi Aty Barkati dan Saksi

Halaman 87 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nata Legawa Elia selaku sebagian ahli waris yang namanya tertera dalam Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 tersebut, Saksi Octaviano menanyakan apakah Saksi Aty Barkati dan Saksi Nata Legawa Elia pernah tanda tangan pada surat kuasa khusus untuk permohonan eksekusi tersebut. Namun mereka kaget dan merasa tidak pernah menandatangani. Bahwa benar sebelumnya dalam putusan tingkat pertama Nomor: 39/Pdt.G/2017/PN.Kld dan diputus tanggal 8 Mei 2018 dalam posisi Saksi Octaviano menang, kemudian ada upaya hukum tingkat banding dengan Nomor: 78/Pdt/2018/PT.Tjk dalam putusannya Saksi Octaviano dikalahkan, lalu Saksi Octaviano melakukan upaya kasasi dengan Nomor: 2774 K/Pdt/2019 dan ditolak. Bahwa benar tandatangan Saksi Aty Barkati yang dipalsukan ditemukan pada 1 (satu) rangkap surat dari kantor pengacara dan bantuan hukum Heru Hadi Hartono, S.H, dan rekan dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 yang isinya bahwa Saksi Aty Barkati memberi kuasa sebagai ahli waris dari suami Saksi Aty Barkati bersama dengan saudara Subrata Elia dan saudari Novi Rianti Elia sebagai ahli waris dari almarhum Subagja Elia dan Terdakwa Rose Setiyawati sebagai ahli waris dari almarhum Bratanata Elia. Bahwa benar Saksi Aty Barkati mengetahui fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 73/DTF/2022 tanggal 8 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik-Kepolisian Daerah (POLDA) Sumatera Selatan. Dari hasil uji laboratorium forensik diketahui bahwa tanda tangan Saksi Aty Barkati yang ada di Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 tersebut berbeda dengan tanda tangan asli dari Saksi Aty Barkati. Bahwa benar dalam Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 tersebut ada beberapa informasi yang berbeda dari yang sebenarnya seperti nama, dalam surat kuasa khusus tersebut tertulis Ati Berkati sedangkan yang benar adalah Aty Barkati. Selain itu Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Saksi Aty Barkati berbeda dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Saksi Aty Barkati yang asli, kemudian tanggal lahir dari Saksi Aty Barkati di dalam surat kuasa khusus tersebut ditulis Jakarta, 20 Maret 1964 sedangkan yang benar adalah Jakarta, tanggal 12 Juni 1963. Bahwa benar dalam Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 tersebut, Saksi Aty Barkati melihat ada nama Subrata Elia dan itu bukan nama anak tiri dari Saksi Aty Barkati. Nama anak tiri dari Saksi Aty Barkati adalah Saksi Natalegawa Elia. Selain itu Saksi Aty Barkati mengenal saudari Novi Rianti Elia dan itu adik dari Saksi Natalegawa Elia dan anak tiri dari Saksi Aty Barkati.

Halaman 88 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 2774 K/Pdt/2019 tanggal 15 Oktober 2019, dimana para pihak yaitu Octaviano melawan 1. Subagja Elia, 2. Bratanata Elia, 3. Samiadi, 4. Budi Priyanto, 5. Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kantor Pertanahan Kab. Lampung Selatan, 6. Tumpak Holong Lumban Tobing, S.H., 7. Hendri Wiharjo, 8. Asvi Maphilindo Volta, S.H., 9. Sutarno, 10. Imrom Arbi, 11. Edi Junaidi sebagai ahli waris Subu Wijaya dan 12. Merina tersebut, Saksi Aty Barkati tidak mengetahui sama sekali dan tidak ada yang menunjukan kepada Saksi Aty Barkati tentang putusan perdata tersebut sebelumnya. Bahwa benar terhadap pemalsuan tanda tangan di Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 tersebut, Saksi Aty Barkati merasa dirugikan karena memalsukan data identitas diri Saksi Aty Barkati, namun kerugian tersebut tidak bisa ditaksir dengan uang. Bahwa benar pada Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 tersebut, Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. memasukkan nama ahli waris dari almarhum Subagja Elia yang ada datanya di Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Saksi Aty Barkati, saudara Subrata Elia dan saudari Novi Rianti Elia sedangkan ahli waris dari almarhum Bratanata Elia berjumlah 1 (satu) orang yaitu Terdakwa Rose Setiawati. Bahwa benar pada saat dibuatnya Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 tersebut, baik pemberi kuasa dan penerima kuasa tidak bertemu, karena Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. tidak kenal dengan para ahli waris dan data-data para ahli waris Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. dapatkan dari Terdakwa Agus Setiawan. Bahwa benar untuk kebutuhan permohonan eksekusi tersebut, Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. mengatakan kepada Terdakwa Agus Setiawan bahwa karena Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. tidak kenal dengan para ahli warisnya sehingga Saksi Heru Hadi Hartono, S.H., meminta kepada Terdakwa Agus Setiawan bukti surat kematian, surat keterangan waris dan identitas para ahli waris, setelah 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa Agus Setiawan memberikan dokumen asli yang Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. minta yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Kematian, Surat Keterangan Ahli Waris untuk 4 (empat) orang yang ada di surat kuasa khusus tertera namanya. Bahwa benar Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. tidak ada mengecek kebenaran identitas di Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, karena percaya dengan Terdakwa Agus Setiawan. Bahwa benar berdasarkan data ahli waris yang diserahkan oleh Terdakwa Agus Setiawan tersebut, kemudian Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. membuat surat kuasa khusus sebagaimana data/identitas dari ahli waris yang diberikan oleh Terdakwa Agus Setiawan dan

Halaman 89 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diketik Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. berikan ke Terdakwa Agus Setiawan untuk ditandatangani oleh para ahli waris sebagai pemberi kuasa, setelah surat kuasa khusus tersebut selesai ditandatangani lalu Terdakwa Agus Setiawan datang kembali menyerahkan surat kuasa khusus yang sudah ditandatangani. Bahwa benar setelah surat kuasa khusus dibuat, kemudian Terdakwa Agus Setiawan mengirimkan biaya eksekusi ke rekening istri dari Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. dikarenakan Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. tidak punya rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI), yaitu atas nama Isnaini dan Terdakwa Agus Setiawan mentransfer uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai uang honor pengacara dan biaya eksekusi yang ditransfer ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tanjung Karang dengan nomor rekening 009801003050538 atas nama Isnaini pada tanggal 28 Oktober 2021. Bahwa benar Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. mewakili saudara Subagja Elia sebagai Penggugat I dan saudara Bratanata Elia sebagai Penggugat II di Pengadilan Negeri Kalianda dengan nomor perkara 39/Pdt.G/2017/PN.Kld tanggal 8 Mei 2018, Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang nomor 78/Pdt/2018/PT.Tjk tanggal 11 Oktober 2018 dan Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Oktober 2019 : 2774/K/PDT/2019 dan sebagai Tergugat adalah saudara Asvi Maphilindo Volta selaku Notaris, saudara Sutarno, saudara Imron Arbi, dan saudara Samiadi. Bahwa benar Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 tersebut yang digunakan oleh Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. untuk mengajukan permohonan eksekusi atas putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.Kld tanggal 8 Mei 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 78/Pdt/2018/PT.Tjk tanggal 11 Oktober 2018 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2774/K/PDT/2019 tanggal 15 Oktober 2019 dikarenakan datanya salah sehingga permohonan eksekusi tersebut Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. cabut. Bahwa benar Saksi Muhammad Usman sebagai pejabat pada Dinas Kependudukan Provinsi Lampung melakukan pencarian berdasarkan permintaan dari penyidik, dimana data permintaan penyidik adalah saudari Aty Barkati dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175016003640004, lalu saudara Subrata Elia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175012509720002 dan saudari Novi Rianti Elia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 317501561175005, dan berdasarkan database kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditejd Dukcapil Kemendagri) ditemukan fakta bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) atas nama saudari

Halaman 90 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aty Barkati yang ditemukan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya adalah 3214176104430001, sedangkan untuk saudara Subrata Elia dan saudari Novi Rianti Elia Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya tidak ditemukan di *database* kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditejd Dukcapil Kemendagri). Bahwa benar Terdakwa Agus Setiawan pernah meminta Terdakwa Rose Setiyawati untuk membubuhi tanda tangan pada Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 tersebut pada saat itu posisi Terdakwa Rose Setiyawati sedang berada di rumah. Bahwa benar Terdakwa Rose Setiyawati pernah meminta bantuan saudara Tio (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/57/XI/Res1.11/2022/DITRESKRIMUM tanggal 20 November 2022) sebagai orang yang biasa dipanggil oleh almarhum Bratanata Elia (suami dari Terdakwa Rose Setiyawati), Terdakwa Rose Setiyawati minta tolong dengan saudara Tio (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/57/XI/Res1.11/2022/DITRESKRIMUM tanggal 20 November 2022) untuk meminta kepada Saksi Aty Barkati, saudari Novi dan saudara Subrata Elia membubuhi tanda tangan pada Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 tersebut. Bahwa benar setelah Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 tersebut diterima dari saudara Tio (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/57/XI/Res1.11/2022/DITRESKRIMUM tanggal 20 November 2022), selanjutnya Terdakwa Rose Setiyawati serahkan kepada Terdakwa Agus Setiawan. Bahwa benar menurut pendapat Dr. Youngky Fernando, S.H., M.H., penerapan Pasal 263 KUHP harus menimbulkan kerugian, menurut pendapat Dr. Youngky Fernando, S.H., M.H. atas Putusan MK Nomor 118/PUU-XX/2022 tanggal 31 Januari 2023 ada *judicial review* tentang pasal 79 ayat (1) KUHP tentang daluarsa. Bahwa daluarsa yang diuji adalah sejak daluarsa tersebut mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang rusak diketahui, digunakan, dan menimbulkan kerugian. Maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dikualifisir tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 yang telah dibuat oleh Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. dengan memasukkan nama ahli waris dari almarhum Subagja Elia berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Saksi Aty Barkati, saudara Subrata Elia dan saudari Novi Rianti Elia sedangkan ahli waris dari almarhum Bratanata Elia berjumlah 1 (satu) orang yaitu Terdakwa Rose Setiawan. Namun dalam pembuatan Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 tersebut, baik pemberi

Halaman 91 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa dan penerima kuasa tidak pernah bertemu, hal ini menggambarkan bahwa Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. sebagai seorang advokat tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat suatu dokumen dan hanya meminta kepada Terdakwa Agus Setiawan untuk menyerahkan dokumen para ahli waris dari almarhum Subagjda Elia dan almarhum Bratanala Elia. Bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 yang memuat informasi yang tidak benar tersebut kemudian digunakan oleh Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. untuk mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.Kld tanggal 8 Mei 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 78/Pdt/2018/PT.Tjk tanggal 11 Oktober 2018 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2774/K/PDT/2019 tanggal 15 Oktober 2019. Namun setelah Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. mengetahui bahwa data yang ada di Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 tersebut tidak benar selanjutnya permohonan eksekusi tersebut Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. cabut dan objek yang dimohonkan eksekusi tersebut masih berada dalam status *quo* atau dengan kata lain belum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kalianda. Bahwa

Bahwa benar tandatangan Saksi Aty Barkati yang dipalsukan ditemukan pada 1 (satu) rangkap surat dari kantor pengacara dan bantuan hukum Heru Hadi Hartono, S.H, dan rekan dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 yang isinya bahwa Saksi Aty Barkati memberi kuasa sebagai ahli waris dari suami Saksi Aty Barkati bersama dengan saudara Subrata Elia dan saudari Novi Rianti Elia sebagai ahli waris dari almarhum Subagja Elia dan Terdakwa Rose Setiyawati sebagai ahli waris dari almarhum Bratanata Elia. Bahwa benar Saksi Aty Barkati mengetahui fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Labortorium Forensik Nomor: 73/DTF/2022 tanggal 8 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik-Kepolisian Daerah (POLDA) Sumatera Selatan. Dari hasil uji laboratorium forensik diketahui bahwa tanda tangan Saksi Aty Barkati yang ada di Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 tersebut berbeda dengan tanda tangan asli dari Saksi Aty Barkati. Bahwa benar dalam Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 tersebut ada beberapa informasi yang berbeda dari yang sebenarnya seperti nama, dalam surat kuasa khusus tersebut tertulis Ati Berkati sedangkan yang benar adalah Aty Barkati. Selain itu Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Saksi Aty Barkati berbeda dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Saksi

Halaman 92 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aty Barkati yang asli, kemudian tanggal lahir dari Saksi Aty Barkati di dalam surat kuasa khusus tersebut ditulis Jakarta, 20 Maret 1964 sedangkan yang benar adalah Jakarta, tanggal 12 Juni 1963. Bahwa benar dalam Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 tersebut, Saksi Aty Barkati melihat ada nama Subrata Elia dan itu bukan nama anak tiri dari Saksi Aty Barkati. Nama anak tiri dari Saksi Aty Barkati adalah Saksi Natalegawa Elia. Selain itu Saksi Aty Barkati mengenal saudari Novi Rianti Elia dan itu adik dari Saksi Natalegawa Elia dan anak tiri dari Saksi Aty Barkati. Bahwa benar terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 2774 K/Pdt/2019 tanggal 15 Oktober 2019, dimana para pihak yaitu Octaviano melawan 1. Subagja Elia, 2. Bratanata Elia, 3. Samiadi, 4. Budi Priyanto, 5. Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kantor Pertanahan Kab. Lampung Selatan, 6. Tumpak Holong Lumban Tobing, S.H., 7. Hendri Wiharjo, 8. Asvi Maphilindo Volta, S.H., 9. Sutarno, 10. Imrom Arbi, 11. Edi Junaidi sebagai ahli waris Subu Wijaya dan 12. Merina tersebut, Saksi Aty Barkati tidak mengetahui sama sekali dan tidak ada yang menunjukan kepada Saksi Aty Barkati tentang putusan perdata tersebut sebelumnya. Bahwa benar terhadap pemalsuan tanda tangan di Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 tersebut, Saksi Aty Barkati merasa dirugikan karena memalsukan data identitas diri Saksi Aty Barkati, namun kerugian tersebut tidak bisa ditaksir dengan uang. Bahwa benar Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. tidak ada mengecek kebenaran identitas di Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, karena percaya dengan Terdakwa Agus Setiawan. Bahwa benar berdasarkan data ahli waris yang diserahkan oleh Terdakwa Agus Setiawan tersebut, kemudian Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. membuat surat kuasa khusus sebagaimana data/identitas dari ahli waris yang diberikan oleh Terdakwa Agus Setiawan dan setelah diketik Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. berikan ke Terdakwa Agus Setiawan untuk ditandatangani oleh para ahli waris sebagai pemberi kuasa. Bahwa benar Terdakwa Rose Setiyawati pernah meminta bantuan kepada saudara Tio (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/57/XI/Res1.11/2022/DITRESKRIMUM tanggal 20 November 2022) sebagai orang yang biasa dipanggil dan dimintakan bantuan oleh almarhum Bratanata Elia (suami dari Terdakwa Rose Setiyawati), lalu Terdakwa Rose Setiyawati minta tolong dengan saudara Tio (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/57/XI/Res1.11/2022/DITRESKRIMUM tanggal 20 November 2022) untuk mendatangi Saksi Aty Barkati, saudari Novi dan saudara Subrata Elia dan meminta untuk membubuhi tanda tangan pada Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 tersebut.

Halaman 93 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah surat kuasa khusus tersebut selesai ditandatangani lalu Terdakwa Agus Setiawan datang kembali menyerahkan surat kuasa khusus yang sudah ditandatangani. Bahwa benar setelah surat kuasa khusus dibuat, kemudian Terdakwa Agus Setiawan mengirimkan biaya eksekusi ke rekening istri dari Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. dikarenakan Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. tidak punya rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI), yaitu atas nama Isnaini dan Terdakwa Agus Setiawan mentransfer uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai uang honor pengacara dan biaya eksekusi yang ditransfer ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tanjung Karang dengan nomor rekening 009801003050538 atas nama Isnaini pada tanggal 28 Oktober 2021. Bahwa benar Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. mewakili saudara Subagja Elia sebagai Penggugat I dan saudara Bratanata Elia sebagai Penggugat II di Pengadilan Negeri Kalianda dengan nomor perkara 39/Pdt.G/2017/PN.Kld tanggal 8 Mei 2018, Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang nomor 78/Pdt/2018/PT.Tjk tanggal 11 Oktober 2018 dan Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Oktober 2019 : 2774/K/PDT/2019 dan sebagai Tergugat adalah saudara Asvi Maphilindo Volta selaku Notaris, saudara Sutarno, saudara Imron Arbi, dan saudara Samiadi. Bahwa benar Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 tersebut yang digunakan oleh Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. untuk mengajukan permohonan eksekusi atas putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.Kld tanggal 8 Mei 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 78/Pdt/2018/PT.Tjk tanggal 11 Oktober 2018 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2774/K/PDT/2019 tanggal 15 Oktober 2019 dikarenakan datanya salah sehingga permohonan eksekusi tersebut Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. cabut. Bahwa benar ketidakbenaran data diperkuat keterangan Saksi Muhammad Usman sebagai pejabat pada Dinas Kependudukan Provinsi Lampung yang telah melakukan pencarian berdasarkan permintaan dari penyidik, dimana data permintaan penyidik adalah saudari Aty Barkati dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175016003640004, lalu saudara Subrata Elia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175012509720002 dan saudari Novi Rianti Elia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 317501561175005, dan berdasarkan database kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjend Dukcapil Kemendagri) ditemukan fakta bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) atas nama saudari Aty Barkati yang ditemukan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya adalah 3214176104430001,

Halaman 94 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk saudara Subrata Elia dan saudari Novi Rianti Elia Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya tidak ditemukan di *database* kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditejd Dukcapil Kemendagri). Kemudian dihubungkan dengan pendapat Dr. Youngky Fernando, S.H., M.H., mengenai penerapan Pasal 263 KUHP harus menimbulkan kerugian, pendapat tersebut berdasarkan Putusan MK Nomor 118/PUU-XX/2022 tanggal 31 Januari 2023 ada *judicial review* tentang pasal 79 ayat (1) KUHP tentang *daluarsa*. Bahwa *daluarsa* yang diuji adalah *daluarsa* membuat pengaduan/laporan terhadap delik Pasal 263 KUHP, yaitu *daluarsa* tersebut mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak diketahui, digunakan, dan menimbulkan kerugian. Untuk selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak menemukan suatu fakta bahwa Terdakwa Agus Setiawan dan Terdakwa Rose Setiawati telah membuat surat palsu atau memalsukan surat, karena Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. lah yang telah membuat Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 yang memuat informasi yang tidak benar tersebut kemudian draft Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 hanya baru ditandatangani oleh Terdakwa Rose Setyawati, sedangkan selanjutnya ada peran dari saudara Tio (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/57/XI/Res1.11/2022/DITRESKRIMUM tanggal 20 November 2022) yang mendatangi Saksi Aty Barkati, saudari Novi dan saudara Subrata Elia guna membubuhi tanda tangan pada Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021. Selain itu Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 tersebut yang digunakan oleh Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. untuk mengajukan permohonan eksekusi atas putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.Kld tanggal 8 Mei 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 78/Pdt/2018/PT.Tjk tanggal 11 Oktober 2018 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2774/K/PDT/2019 tanggal 15 Oktober 2019 dikarenakan datanya salah sehingga permohonan eksekusi tersebut Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. cabut dan objek sengketa masing-masing dalam status *quo* atau dengan kata lain tidak ada kerugian yang menimpa pada diri ahli waris yang memenangkan putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.Kld tanggal 8 Mei 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 78/Pdt/2018/PT.Tjk tanggal 11 Oktober 2018 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2774/K/PDT/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tersebut. Sedangkan menurut Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidananya bahwa Saksi Aty

Halaman 95 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



Barkati telah menderita kerugian immateriil akibat Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021 yang memuat informasi yang tidak benar tersebut akan sangat sulit dalam menilai kerugian immateriil yang diderita oleh Saksi Aty Barkati tersebut, karena kerugian immateriil bergantung pada kedudukan seseorang di masyarakat dan subjektifitas seseorang dalam menilainya. Selain itu terhadap Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 73/DTF/2022 tanggal 8 Desember 2022 tersebut yang dijadikan bukti untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa Agus Setiawan dan Terdakwa Rose Setiyawati dan dengan merujuk Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, "Dalam hal timbul dugaan kuat bahwa ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpanan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipergunakan sebagai bahan perbandingan". Sedangkan dokumen bukti berupa Surat Kuasa Khusus Nomor: 12/SK-HR/PDT/X/ 2021 tanggal 23 Oktober 2021 yang telah didaftarkan dengan register Nomor: 320/SK/2021/PN KLA pada hari ini Jum'at tanggal 29 Oktober 2021. Sedangkan yang diserahkan penyidik kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan bukan merupakan surat asli yang tersimpan di Pengadilan Negeri Kalianda yang digunakan oleh Saksi Heru Hadi Hartono, S.H. untuk mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.Kld tanggal 8 Mei 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 78/Pdt/2018/PT.Tjk tanggal 11 Oktober 2018 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2774/K/PDT/2019 tanggal 15 Oktober 2019, sehingga nilai keaslian dari surat yang diperiksa tersebut tidak setara dengan dengan Surat Kuasa Khusus Nomor: 12/SK-HR/PDT/X/ 2021 tanggal 23 Oktober 2021 yang tersimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda. Maka terhadap bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 73/DTF/2022 tanggal 8 Desember 2022 tersebut tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan cukup bukti untuk melekatkan kesalahan pada diri para Terdakwa tersebut, maka dengan demikian unsur delik pada Pasal 263 ayat (1) KUHP haruslah dinyatakan tidak terpenuhi dan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena delik yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) tidak terbukti, maka terhadap Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai perluasan pertanggungjawaban pidana tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 96 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anasir dari Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi dan tidak terbukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu subsider, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;
3. Unsur mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa tersebut oleh karena telah dibuktikan pada dakwaan kesatu primer dan telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan lagi unsur barang siapa pada dakwaan kesatu subsider dan mutatis mutandis unsur barang siapa pada dakwaan kesatu subsider haruslah turut dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian:

Menimbang, bahwa terhadap “unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” tersebut oleh karena telah dibuktikan pada dakwaan kesatu primer dan telah dinyatakan tidak terpenuhi dan tidak terbukti, sedangkan rumusan unsur dakwaan kesatu primer sama dengan kesatu subsider, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan lagi “unsur

Halaman 97 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” pada dakwaan kesatu subsider dan mutatis mutandis unsur tersebut pada dakwaan kesatu subsider haruslah turut dinyatakan tidak terpenuhi dan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan cukup bukti untuk melekatkan kesalahan pada diri para Terdakwa tersebut, maka dengan demikian unsur delik pada Pasal 263 ayat (1) KUHP haruslah dinyatakan tidak terpenuhi dan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena delik yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) tidak terbukti, maka terhadap Pasal 56 ayat (2) KUHP sebagai perluasan pertanggungjawaban pidana tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anasir dari Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi dan tidak terbukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa tersebut oleh karena telah dibuktikan pada dakwaan kesatu primer dan telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan lagi unsur barang siapa pada dakwaan kesatu subsider dan mutatis mutandis unsur barang siapa pada dakwaan kesatu subsider haruslah turut dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah



isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian:

Menimbang, bahwa terhadap “unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” tersebut oleh karena telah dibuktikan pada dakwaan kesatu primer dan telah dinyatakan tidak terpenuhi dan tidak terbukti, sedangkan rumusan unsur dakwaan kesatu primer dan kesatu subsidier sama dengan dakwaan kedua, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan lagi “unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” pada dakwaan kedua dan mutatis mutandis unsur tersebut pada dakwaan kedua haruslah turut dinyatakan tidak terpenuhi dan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan cukup bukti untuk melekatkan kesalahan pada diri para Terdakwa tersebut, maka dengan demikian unsur delik pada Pasal 263 ayat (1) KUHP haruslah dinyatakan tidak terpenuhi dan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut yang menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS SETIAWAN Bin H. ZAINAL MUTAQIN dan Terdakwa II ROSE SETIYAWATI Binti H. ZAINAL MUTAQIN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair;
2. Membebaskan para Terdakwa I AGUS SETIAWAN Bin H. ZAINAL MUTAQIN dan terdakwa II ROSE SETIYAWATI Binti H. ZAINAL MUTAQIN, dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 Ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan para Terdakwa I AGUS SETIAWAN Bin H. ZAINAL MUTAQIN dan Terdakwa II ROSE SETIYAWATI Binti H. ZAINAL MUTAQIN dari semua tuntutan hukum (*Onstlaag van alle rechtvervolgling*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Mengembalikan nama baik Terdakwa I AGUS SETIAWAN Bin H. ZAINAL MUTAQIN dan Terdakwa II ROSE SETIYAWATI Binti H. ZAINAL MUTAQIN di masyarakat;



4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan seksama dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti dengan segala konsekuensi hukumnya, untuk selanjutnya Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar FC KTP an. NATA LEGAWA ELIA;
2. 1 (satu) lembar FC Akta Kelahiran an. NATA LEGAWA ELIA yang dikeluarkan pada tanggal 20 November 1978 oleh catatan sipil Jakarta Timur yang telah dilegalisir Oleh Dinas Pencatatan Sipil DKI Jakarta an. HERU SUPRAPTO selaku kepala Satuan Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil DKI Jakarta pada tanggal 25 Mei 2022;
3. 1 (satu) lembar FC Akta Perceraian an. ELIA SUBAGJA dan MASDUR MEIMY pada tanggal 20 Oktober 2003 oleh Kadis Kependudukan Sipil Prof. DKI Jakarta an. SELVIA MURNI, SH., Msi yang telah dilegalisir oleh Dinas Pencatatan Sipil DKI Jakarta an. HERU SUPRAPTO selaku Kepala Dinas Satuan Pelaksana Pelayanan Pencatatan Sipil DKI Jakarta pada tanggal 25 Mei 2022;
4. 1 Satu) lembar FC Kartu Keluarga kepala keluarga NATA LEGAWA ELIA yang dicap dan ditandatangani oleh ARI SUKAPTI pada tanggal 26 Juli 2019 yang telah dilegalisir Oleh Dinas Pencatatan Sipil DKI Jakarta an. HERU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRAPTO selaku Kepala Dinas Satuan Pelaksana Pelayanan Pencatatan Sipil DKI Jakarta pada tanggal 25 Mei 2022;

Barang-barang bukti nomor 1, 2, 3, dan 4 tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 292/Pen.Pid/2022/PN Kla tanggal 28 Juli 2022. Untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

5. 1 (satu) lembar FC KTP an. ATY BARKATY yang telah dilegalisir oleh BAMBANG IRAWAN, S.I.P Selaku Kepala Kelurahan Kebagusan DKI Jakarta;

6. 1 (satu) lembar FC Akta Kelahiran an. ATY BARKTI yang dicap dan ditandatangani oleh YUSUF INDAR HAAFI, SIP., Msi pada tanggal 23 November 2020;

7. 1 (satu) FC lebar surat pernyataan alhi waris Tanggal 23 Desember 2021 yang sudah dilegalisir oleh LURah Kelurahan Pelmeriam an. A. ERWIN pada tanggal 06 Juni 2022;

8. 1 (satu) lembar FC KK selaku Kepala kelyuarga ATY BARKATI yang dicap dan ditandatangani oleh YUSUF INDAR HAAFI, SIP., Msi pada tanggal 26 Juni 2020;

9. 2 (dua) buah FC yang sudah dilegalisir oleh Notaris EVA SURYANI, SH., Mkn buku kutipan akta nikah yang menyatakan bahwa SUBAGJA Bin WINATA adalah seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan bernama ATY BARKATI Bin HAMBALI yang disaksikan oleh wali nikah BAHKUDIN Nin HAMBALI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Pasar Minggu Kota Jaksel Prov. DKI Jakarta pada tanggal 11 Maret 1991 dicap dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nika KUA Kec. Pasar Minggu Drs. NAJIR ALAM;

Barang-barang bukti nomor 5, 6, 7, 8 dan 9 tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 291/Pen.Pid/2022/PN Kla tanggal 28 Juli 2022. Untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

10. 1 (satu) rangkap FC yang telah dilegalisir dari Pengadilan Negeri Kalianda surat dari kantor pengacara dan bantuan hukum HERU HADI HARTONO, SH dan Rekan dengan nomor kuasa khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/ 2021, tanggal 23 Oktober 2021 yang isisnya bahwa saksi (Ny. ATY BARKATI) memberi kuasa sebagai ahli waris dari suami saksi

Halaman 101 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SUBAGJA ELIA) sebagai pemohon eksekusi guna membuat, menandatangani dan mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Kalianda atas keputusan mahkamah Agung RI Tanggal 15 Oktober 2019 Nomor : 2774 K/PDT/2019 tanggal 08 Mei 2018 Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN selaku Pengacara;

11. 1 (satu) buku Register surat kuasa khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021, tanggal 23 Oktober 2021 yang isinya bahwa saksi (Ny. ATY BARKATI) memberi kuasa sebagai ahli waris dari suami saksi (SUBAGJA ELIA) sebagai pemohon eksekusi guna membuat, menandatangani dan mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Kalianda atas keputusan mahkamah Agung RI Tanggal 15 Oktober 2019 Nomor : 2774 K/PDT/2019 tanggal 08 Mei 2018 Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN selaku Pengacara di Pengadilan Negeri Kalianda yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Kalianda;

Barang-barang bukti nomor 10 dan 11 tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Izin Penyitaan Nomor 131/Pen.Pid/2022/PN Kla tanggal 29 Maret 2022. Untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

12. 1 (satu) rangkap asli salinan kedua surat permohonan guna dilaksanakan esekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda nomor : 09/PM-HR/PDT/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang telah dicap dan ditanda tangani oleh HERU HADI HARTONO, SH selaku kuasa hukum para pemohon esekusi, yang asli salinan pertama surat tsb saat ini masih berada di Pengadilan Negeri Kalianda;

13. 1 (satu) lembar asli tanda terima surat Nomor : 01/PM-HR/PDT/1/2022 tanggal 26 Januari 2022 dari kantor pengacara HERU HADI HARTONO, SH dan Rekan yang dicap dan ditanda tangani oleh M. RICO berikut FC 1 (satu) lembar surat mencabut atas permohonan guna dilaksanakan esekusi Nomor : 01/PM-HR/PDT/1/2022 tanggal 26 Januari 2022;

14. 2 (dua) lembar salinan surat kuasa khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/2021, tanggal 23 Oktober 2021 yang tertera daftar Nomor. 320/SK/2021/PNKLA pada hari ini Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 surat kuasa ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda Kelas II;

Barang-barang bukti nomor 12, 13, dan 14 tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 1210/Pen.Pid/2022/PN Tjk tanggal 30 November 2022. Untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan (2)

Halaman 102 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

15. 1 (satu) lembar FC yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Kalianda yaitu Risalah panggilan AAN MANING Nomor : 5/Pdt.P.Eks/2021/PN.Kla yang isinya pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 KHAIDIR, SH juru sita pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A atas perintah ketua Pengadilan tersebut dan permintaan Pengadilan Negeri Kalianda berdasarkan penetapannya Nomor : 5/Pdt.P.Eks/2021/PN.Kla tanggal 11 November 2021 telah memanggil OCTAVIANO alamat Jl. Griya Sentosa II Blok S Nomor 8-9 LK. II RT. 001 Kel. Wayhalim Permai Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung sebagai turut termohon eksekusi agar datang menghadap ketua pengadilan negeri Kalianda Jl. Indra Bangsawan No. 37 Kalianda pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 jam 10.00 WIB guna diberi laporan/ peringatan (AAN MANING) agar dalam waktu tenggang 8 hari terhitung sejak hari teguran / peringatan (AAN MANING) agar dapat melaksanakan isi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Oktober 2019 Nomor : 2774 K/PDT/2019 Jo Keputusan Pengadilan Tinggi Tanjung karang tanggal 11 Oktober 2018 Nomor : 78/Pdt/2018/PT.Tjk Jo Keputusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 08 Mei 2018 Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN antara SUBAGJA ELIA sebagai pemohon eksekusi I dan BRATANATA ELIA sebagai Pemohon Eksekusi II melawan ASVI MAPHILINDO VOLTA,SH,DKK sebagai para termohon eksekusi ditandatangani oleh yang memberitahu Juru Sita an. HAIDIR, SH dan diberitahu turut termohon eksekusi an. OCTAVANO yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 14 Oktober 2022;

Barang bukti nomor 15 tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 447/Pen.Pid/2022/PN Kla tanggal 24 Oktober 2022. Untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

16. 1 (satu) lembar asli rekening Koran BRI tanggal laporan 1 Agustus 2022 periode transaksi 20 Oktober 2021 s.d 30 oktober 2021 yang mana AGUS SETIAWAN menstrasfer uang sebesar Rp.40.000.000,- ke rekening BRI dengan Nomor Rekening 009801003050538 an. ISNAINI;

Barang bukti nomor 16 tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 1208/Pen.Pid/2022/PN Tjk tanggal 30 November 2022. Untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8

Halaman 103 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

17. 1 (Satu) lembar FC surat pernyataan ahli waris dari Alm. SUBAGJA ELIA dan Sdri MEIMYMASDUR yaitu Sdr. NATA LEGAWA ELIA dan Sdri. ELIA NOVIRIANTI dikeluarkan tanggal 13 Agustus 2020 oleh yang menyatakan ahli waris Sdr. NATA LEGAWA ELIA dan Sdri. ELIA NOVIRIANTI diketahui oleh Sdr. Pengurus RW. 007 Kel. Pal Meriang an. EDI LENI dicap tandatangan dan Penggurus RT. 001 / 007 Kel. Palmeriam an. CHAIDIR RAFIK dicap dan tandatangan serta tercatat dalam legalisir pelayanan surat pernyataan ahli waris Lurah Pal Meriang an. H. RASANTO, SE dicap dan tandatangan;

18. 1 (satu) lembar akta kutipan kematian Sdr. SUBAGJA ELIA pada tanggal 02 Mei 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juni 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Jakarta an. TUTI YULIYANTI, SE ditandatangani dan dicap;

Barang-barang bukti nomor 17 dan 18 tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 1207/Pen.Pid/2022/PN Tjk tanggal 30 November 2022. Untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

19. 1 (satu) lembar FC surat akta kematian BRATA NATA ELIA yang telah dilegalisir;

20. 1 (satu) lembar FC surat pernyataan ahli waris Sdri. ROSE SETIAWATI dan Sdri. ANNJANETTECHRISTABEL ELIA yang dibuat pada tanggal 03 September 2018 yang disaksikan oleh : Saksi 1 Ketua RT. 003 RW. 011 Kel. Bintaro an. ABD HAMID dicap dan ditandatangani dan Saksi 2 Ketua RW. 011 an. SUDIRMAN dicap dan ditandatangani dan Lurah Bintaro an. DIMAS PRAYUDI dicap dan ditandatangani serta Camat Persanggahan an. Muh. FAJAR KURNIAWAN, SE., Msi ditandatangani dan dicap dan dilegalisir;

21. 1 (satu) lembar FC yang sudah dilegalisir yaitu salinan akta pernyataan ahli waris tanggal 27 September 2018 yaitu akta pernyataan ahli waris Nomor 01 dihadapan Notaris dan PPAT Drs. PRAYOTO, SH., Mkn yang isinya bahwa Ny. ROSE SETIAWATI dan Nona ANNJANETTECHRISTABEL ELIA;

22. 1 (satu) lembar FC kutipan akta perkawinan Nomor : 558/CS/004 Sdr. BRATANATA ELIA dan Sdri. ROSE SETIAWATI yang telah dilangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen Pendeta PAULUS WIJONO

Halaman 104 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.TH tanggal 24 September 2004 di gereja Kristen Pasundan Jemaat Rehohot Jakarta dikeluarkan oleh kepala suku Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Madya Jaksel an. Drs. Moh. Hatta ditandatangani dicap dan telah dilegalisir;

23. 1 (satu) lembar FC kutipan akta lahir Nona ANNJANETTECHRISTABEL ELIA yang lahir di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2010 dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 05 Maret 2005 oleh kepala suku Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Madya Jaksel an. Drs. Moh. Hatta ditandatangani dicap dan telah dilegalisir;

24. 1 (satu) lembar FC KTP an. BRATA NATA ELIA yang telah dilegalisir;

25. 1 (satu) lembar FC KTP an. ROSE SETIAWATI yang telah dilegalisir;

26. 1 (satu) lembar FC KK an. ROSE SETIAWATI dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2022 oleh kepala suku Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Madya Jaksel an. IVON TIAR MORA, S.Hut ditandatangani dan cap yang telah dilegalisir;

Barang-barang bukti nomor 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, dan 26 tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 1211/Pen.Pid/2022/PN Tjk tanggal 25 Agustus 2022. Untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

Terhadap barang-barang bukti tersebut dikategorikan sebagai benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan peristiwa hukum yang dilakukan (*vide* Pasal 39 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) dimana kepentingan penyitaan benda tersebut hanya untuk pembuktian perkara ini dan tidak perlu ditentukan mengenai status pemilikannya, maka perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa diputus bebas, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SETIAWAN Bin H. ZAINAL MUTAQIN dan Terdakwa ROSE SETIYAWATI Anak Dari H. ZAINAL MUTAQIN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 105 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer, dakwaan kesatu subsider dan dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;

2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;

3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) lembar FC KTP an. NATA LEGAWA ELIA;

2) 1 (satu) lembar FC Akta Kelahiran an. NATA LEGAWA ELIA yang dikeluarkan pada tanggal 20 November 1978 oleh catatan sipil Jakarta Timur yang telah dilegalisir Oleh Dinas Pencatatan Sipil DKI Jakarta an. HERU SUPRAPTO selaku kepala Satuan Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil DKI Jakarta pada tanggal 25 Mei 2022;

3) 1 (satu) lembar FC Akta Perceraian an. ELIA SUBAGJA dan MASDUR MEIMY pada tanggal 20 Oktober 2003 oleh Kadis Kependudukan SipilProf. DKI Jakarta an. SELVIA MURNI, SH., Msi yang telah dilegalisir oleh Dinas Pencatatan Sipil DKI Jakarta an. HERU SUPRAPTO selaku Kepala Dinas Satuan Pelaksana Pelayanan Pencatatan Sipil DKI Jakarta pada tanggal 25 Mei 2022;

4) 1 (satu) lembar FC Kartu Keluarga kepala keluarga NATA LEGAWA ELIA yang dicap dan ditandatangani oleh ARI SUKAPTI pada tanggal 26 Juli 2019 yang telah dilegalisir Oleh Dinas Pencatatan Sipil DKI Jakarta an. HERU SUPRAPTO selaku Kepala Dinas Satuan Pelaksana Pelayanan Pencatatan Sipil DKI Jakarta pada tanggal 25 Mei 2022;

5) 1 (satu) lembar FC KTP an. ATY BARKATY yang telah dilegalisir oleh BAMBANG IRAWAN, S.I.P Selaku Kepala Kelurahan Kebagusan DKI Jakarta;

6) 1 (satu) lembar FC Akta Kelahiran an. ATY BARKTI yang dicap dan ditandatangani oleh YUSUF INDAR HAAFI, SIP., Msi pada tanggal 23 November 2020;

7) 1 (satu) FC lebar surat pernyataan alhi waris Tanggal 23 Desember 2021 yang sudah dilegalisir oleh Lurah Kelurahan Pelmeriam an. A. ERWIN pada tanggal 06 Juni 2022;

8) 1 (satu) lembar FC KK selaku Kepala kelyuarga ATY BARKATI yang dicap dan ditandatangani oleh YUSUF INDAR HAAFI, SIP., Msi pada tanggal 26 Juni 2020;

Halaman 106 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9)** 2 (dua) buah FC yang sudah dilegalisir oleh Notaris EVA SURYANI, SH., Mkn buku kutipan akta nikah yang menyatakan bahwa SUBAGJA Bin WINATA adalah seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan bernama ATY BARKATI Bin HAMBALI yang disaksikan oleh wali nikah BHRUDIN Nin HAMBALI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Pasar Minggu Kota Jaksel Prov. DKI Jakarta pada tanggal 11 Maret 1991 dicap dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nika KUA Kec. Pasar Minggu Drs. NAJIR ALAM;
- 10)** 1 (satu) rangkap FC yang telah dilegalisir dari Pengadilan Negeri Kalianda surat dari kantor pengacara dan bantuan hukum HERU HADI HARTONO, SH dan Rekan dengan nomor kuasa khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/ 2021, tanggal 23 Oktober 2021 yang isisnya bahwa saksi (Ny. ATY BARKATI) memberi kuasa sebagai ahli waris dari suami saksi (SUBAGJA ELIA) sebagai pemohon eksekusi guna membuat, menandatangani dan mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Kalianda atas keputusan mahkamah Agung RI Tanggal 15 Oktober 2019 Nomor : 2774 K/PDT/2019 tanggal 08 Mei 2018 Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN selaku Pengacara;
- 11)** 1 (satu) buku Register surat kuasa khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/ 2021, tanggal 23 Oktober 2021 yang isisnya bahwa saksi (Ny. ATY BARKATI) memberi kuasa sebagai ahli waris dari suami saksi (SUBAGJA ELIA) sebagai pemohon eksekusi guna membuat, menandatangani dan mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Kalianda atas keputusan mahkamah Agung RI Tanggal 15 Oktober 2019 Nomor : 2774 K/PDT/2019 tanggal 08 Mei 2018 Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN selaku Pengacara di Pengadilan Negeri Kalianda yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Kalianda;
- 12)** 1 (satu) rangkap asli salinan kedua surat permohonan guna dilaksanakan esekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda nomor : 09/PM-HR/PDT/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang telah dicap dan ditanda tangani oleh HERU HADI HARTONO, SH selaku kuasa hukum para pemohon esekusi, yang asli salinan pertama surat tsb saat ini masih berada di Pengadilan Negeri Kalianda;
- 13)** 1 (satu) lembar asli tanda terima surat Nomor : 01/PM-HR/PDT/1/2022 tanggal 26 Januari 2022 dari kantor pengacara HERU HADI HARTONO, SH dan Rekan yang dicap dan ditanda tangani oleh M. RICO berikut FC 1 (satu) lembar surat mencabut atas permohonan guna

Halaman 107 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan esekusi Nomor : 01/PM-HR/PDT/1/2022 tanggal 26 Januari 2022;

14) 2 (dua) lembar salinan surat kuasa khusus Nomor : 12/SK-HR/PDT/X/ 2021, tanggal 23 Oktober 2021 yang tertera daftar Nomor. 320/SK/2021/PNKLA pada hari ini Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 surat kuasa ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda Kelas II;

15) 1 (satu) lembar FC yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Kalianda yaitu Risalah panggilan AAN MANING Nomor : 5/Pdt.P.Eks/2021/PN.Kla yang isinya pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 KHAIDIR, SH juru sita pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A atas perintah ketua Pengadilan tersebut dan permintaan Pengadilan Negeri Kalianda berdasarkan penetapannya Nomor : 5/Pdt.P.Eks/2021/PN.Kla tanggal 11 November 2021 telah memanggil OCTAVIANO alamat Jl. Griya Sentosa II Blok S Nomor 8-9 LK. II RT. 001 Kel. Wayhalim Permai Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung sebagai turut termohon esekusi agar datang menghadap ketua pengadilan negeri Kalianda Jl. Indra Bangsawan No. 37 Kalianda pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 jam 10.00 WIB guna diberi laporan/peringatan (AAN MANING) agar dalam waktu tenggang 8 hari terhitung sejak hari teguran / peringatan (AAN MANING) agar dapat melaksanakan isi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Oktober 2019 Nomor : 2774 K/PDT/2019 Jo Keputusan Pengadilan Tinggi Tanjung karang tanggal 11 Oktober 2018 Nomor : 78/Pdt/2018/PT.Tjk Jo Keputusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 08 Mei 2018 Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN antara SUBAGJA ELIA sebagai pemohon eksekusi I dan BRATANATA ELIA sebagai Pemohon Eksekusi II melawan ASVI MAPHILINDO VOLTA,SH,DKK sebagai para termohon eksekusi ditandatangani oleh yang memberitahu Juru Sita an. HAIDIR, SH dan diberitahu turut termohon esekusi an. OCTAVANO yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 14 Oktober 2022;

16) 1 (satu) lembar asli rekening Koran BRI tanggal laporan 1 Agustus 2022 periode transaksi 20 Oktober 2021 s.d 30 oktober 2021 yang mana AGUS SETIAWAN menstrasfer uang sebesar Rp.40.000.000,- ke rekening BRI dengan Nomor Rekening 009801003050538 an. ISNAINI;

Halaman 108 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17) 1 (Satu) lembar FC surat pernyataan ahli waris dari Alm. SUBAGJA ELIA dan Sdri MEIMYMASDUR yaitu Sdr. NATA LEGAWA ELIA dan Sdri. ELIA NOVIRIANTI dikeluarkan tanggal 13 Agustus 2020 oleh yang menyatakan ahli waris Sdr. NATA LEGAWA ELIA dan Sdri. ELIA NOVIRIANTI diketahui oleh Sdr. Pengurus RW. 007 Kel. Pal Meriang an. EDI LENI dicap tandatangan dan Penggurus RT. 001 / 007 Kel. Palmeriam an. CHAIDIR RAFIK dicap dan tandatangan serta tercatat dalam legalisir pelayanan surat pernyataan ahli waris Lurah Pal Meriang an. H. RASANTO, SE dicap dan tandatangan;

18) 1 (satu) lembar akta kutipan kematian Sdr. SUBAGJA ELIA pada tanggal 02 Mei 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juni 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Jakarta an. TUTI YULIYANTI, SE ditandatangani dan dicap;

19) 1 (satu) lembar FC surat akta kematian BRATA NATA ELIA yang telah dilegalisir;

20) 1 (satu) lembar FC surat pernyataan ahli waris Sdri. ROSE SETIAWATI dan Sdri. ANNJANETTECHRISTABEL ELIA yang dibuat pada tanggal 03 Seotember 2018 yang disaksikan oleh : Saksi 1 Ketua RT. 003 RW. 011 Kel. Bintaro an. ABD HAMID dicap dan ditandatangani dan Saksi 2 Ketua RW. 011 an. SUDIRMAN dicap dan ditandatangani dan Lurah Bintaro an. DIMAS PRAYUDI dicap dan ditandatangani serta Camat Persanggahan an. Muh. FAJAR KURNIAWAN, SE., Msi ditandatangani dan dicap dan dilegalisir;

21) 1 (satu) lembar FC yang sudah dilegalisir yaitru salinan akta pernyataan ahli waris tanggal 27 September 2018 yaitu akta pernyataan ahli waris Nomor 01 dihadapan Notaris dan PPAT Drs. PRAYOTO, SH., Mkn yang isinya bahwa Ny. ROSE SETIAWATI dan Nona ANNJANETTECHRISTABEL ELIA;

22) 1 (satu) lembar FC kutipan akta perkawinan Nomor : 558/CS/004 Sdr. BRATANATA ELIA dan Sdri. ROSE SETIAWATI yang telah dilangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen Pendeta PAULUS WIJONO S.TH tanggal 24 September 2004 di gereja Kristen Pasundan Jemaat Rehohot Jakarta dikeluarkan oleh kepala suku Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Madya Jaksel an. Drs. Moh. Hatta ditandatangani dicap dan telah dilegalisir;

23) 1 (satu) lembar FC kutipan akta lahir Nona ANNJANETTECHRISTABEL ELIA yang lahir di Jakarta pada tanggal 15

Halaman 109 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2010 dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 05 Maret 2005 oleh kepala suku Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Madya Jaksel an. Drs. Moh. Hatta ditandatangani dicap dan telah dilegalisir;

24) 1 (satu) lembar FC KTP an. BRATA NATA ELIA yang telah dilegalisir;

25) 1 (satu) lembar FC KTP an. ROSE SETIAWATI yang telah dilegalisir;

26) 1 (satu) lembar FC KK an. ROSE SETIAWATI dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2022 oleh kepala suku Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Madya Jaksel an. IVON TIAR MORA, S.Hut ditandatangani dan cap yang telah dilegalisir; ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh Samsumar Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Efiyanto D., S.H., M.H., dan Aria Verronica, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., M.H., dan Aria Verronica, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Femi Aprilia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Eka Aftarini, S.H., M.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Femi Aprilia, S.H., M.H.

Halaman 110 dari 110 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Tjk